جامعة راف العالمية

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .

قسم الشريعة.

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة البكلاريوس بعنوان:

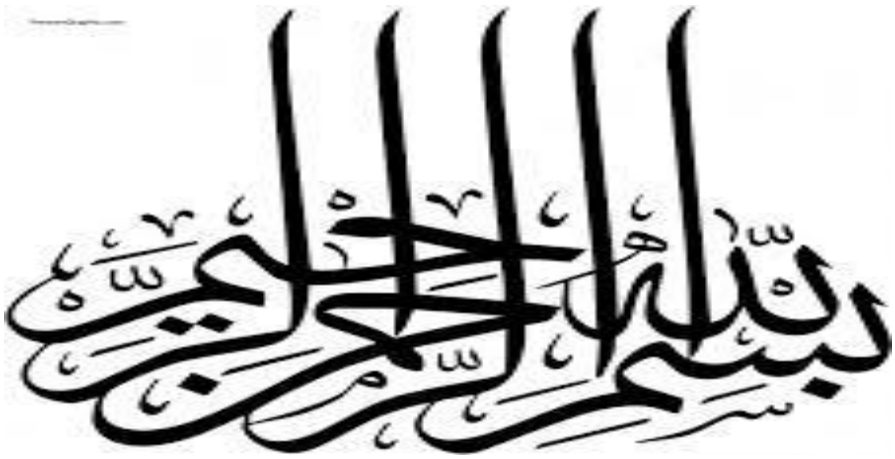
{التعليل بالحكمة عند الأصوليين}

دراسة أصولية مقاصدية تحليلية.

إعداد الطّالب: مختار نور عبده.

إشراف : الدكتور محمد حسن محمد .

العام الجامعي: ١٤٣٧هـ ٢٠١٥م.


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

"فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى"

الإمام الشافعي المطلبي – رضي الله عنه .

الإهداء

إلى من حملتني جنيناً ورضعتني طفلاً ،وحضتني صبياً وربتني شاباً وشجعتني متعلّماً،الأم الحنون قرة عيني ونور فؤادي أحاطتني بجناحها صغيراً كانت شمعة تنيرلي الطريق في حياتي، صبرت غيابي عنها طويلا أهديها هذه الوريقات من خالص قلبي وصميم فؤادي.

إلى روح الوالد الكريم والأب الرحيم الذي طالما تمنى برؤية ولده في مثل هذا المستوى ولكن الأقدار قد سبقت منه فرحم الله عليه رحمة واسعة وجزى الله عني كل خير وجمعني وإياه في دار كرامته.

إلى الأخ الشقيق والوفي النحرير قدم الغالي والنفيس لأجلي فلولاه لما أصبت الهدف ولما بلغت المقصد.

إلى الأحبة والأصدقاء أهدي هذا العمل المتواضع وكل من ساهم في مواصلة مشواري في الحياة التعليمية

شكر وتقدير

بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه عزّ وجلّ على ما أسدى عليّ من نعم ظاهرة وباطنة وأسئله المزيد من فضله وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

ثم انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وسلم "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"،ومن باب اعتراف الفضل لأهله

أقدم جزيل شكري وعرفاني إلى المربي الكبير والمعلم العظيم الوالد الشيخ(**الدكتور محمد عثمان عقال**)أسطر هذه العبارة في حين الكلمات تتسابق والعبارات تتازحم لتنظم صيغة الشكر الذي ينساب مقامك،صاحب الهمم العالية والطموحات الراقية، اليد تعجز أن تكتب عنك الكلمات لتصف جهودك،واللّسان يكلّ أن ينعت إلى أفكارك التي أضاءت إلى الآفاق المظلمة، سهرت ليلاً وسافرت نهارا وطوفت البلاد لتثقيف شباب الأمة وتعليمهم كم أكنه لك من المحبة والتقدير فجزى الله عنا والإسلام كل خير .

كما أني أقدم الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي في هذه الرسالة **معالي الدكتور محمد حسن محمد** لما تفضل عليّ من توجيهات نافعة وإرشادات سديدة بارك الله في علمه وعمره.

كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الوافر إلى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السيد **الدكتور أحمد محمد توبى** كما لا أنسى أن أقدم الشكر والعرفان إلى إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس حفظ الله الجميع من كل سوء إنه ولي ذلك والقادر عليه وبالإجابة جدير.

المقدمة

الحمد لله على جزيل إحسانه والشكر له على جميل إفضاله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك شهادة يرجو بها قائلها عموم غفرانه ،وأشهد أن محمدا عبده رسوله صاحب المقام المحمود ولواء المعقود والحوض المورود بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته اللهم صلّ وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار ومن اقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم لقائه.

وبعد:

فإنه مما لا يخفى على طالب العلم أهمية أصول الفقه وعظم نفعه إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح العباد في المعاش والمعاد ،وأبواب القياس والعلل من أهم مباحثه وأدق موضوعاته لما له من شأن عظيم ومنزلة رفيعة بين مصادر التشريع في الفقه الإسلامي ،إذ النصوص محصورة ومتناهية والحوادث والنوازل غير متناهية فكان اللجوء إلى القياس أمر ضروري.

هذا وقد تتابع العلماء قديما وحديثا إلى تأليفه سواء كانت في ضمن كتب الأصول أو كتب منفردة بيد أن هناك أمورا لم تتحظى بدراسات واسعة تزيل الملابسات مثل هل: الأصل في الأحكام التعليل أم لا؟ ومدى توسيع دائرة التعليل لتشمل العبادات أو تضييقه، وتضارب مواقف الأصوليين في مسألة التعليل بالحكمة، والتحقيق في نسبة الأقوال إلى أصحابها،فكان من المناسب لدى الباحث اختيار هذا العنوان تكلمة لمتطلبات الكلية في نهاية الدراسة الجامعية.

سبب اختيار الموضوع.

ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

١-محاولة التوقف على فتاوى العلماء المبنية على التعليل من الصحابة إلى العصور المتأخرة

٢-رصد الباحث لجهود العلماء حول موضوع التعليل بالحكمة

٣-بيان أهمية علم المقاصد وعلاقته الوثيقة لعلم أصول الفقه

٤-الرغبة في الاستزادة المعرفية لتراثنا الشرعي

أهمية البحث.

لهذه الدراسة أهمية كبيرة إذ :

١-إنها تعالج مسألة معقّدة في القياس تمثل التحدي الأكبر لدى الباحثين والدارسين وهي (التعليل بالمصلحة)

٢-إنها تظهر الوجه الحقيقي لموضوع تعليل النصوص الشرعية

٣-تشجع الباحثين الإقدام على المواضيع الغامضة في تراثنا العلمي الهائل

٤-أول رسالة بحثية في علم المقاصد تقدم في كلية الشريعة لجامعة راف العالمية

أهداف البحث.

من أهداف هذا البحث مايلي:

١ -إظهار مرونة الشريعة ومسايرتها لكل زمان ومكان وذلك من خلال اجتهاد علماء الإسلام واستنباطهم للأحكام الشرعية من مصادر ها المعتبرة

٢-إثراء المكتبة الأصولية والمقاصدية بما يتعلق بتعليل الأحكام الشرعية

٣-تقديم رسالة التخرج لنيل درجة البكلوريوس في نهاية الدراسة الجامعية

أسئلة البحث.

تجيب هذه الدراسة عدة أسئلة من أهمها:

١-هل الأصل في النصوص التعليل أم التعبد؟

٢-ماصحة اتفاق المنسوب إلى العلماء في قضية التعليل ؟

٣-ماهو موقف الأصوليين في التعليل بالحكمة؟

٤-ماهو السبب المؤدي لجدل الأصوليين في مسألة التعليل بالحكمة؟

منهج البحث.

اتبع الباحث في إعداد هذه الرسالة المنهج الوصفي الدراسي ويعني هذا قرآة ماتيسر قرآته من كتب أهل العلم ذات الصلة بالموضوع والتحقق في نسبة الأقوال إلى أصحابها ،والمنهج الوصفي التحليلي حيث لم يكتف بنقل الأقوال بل قام الباحث بتحليل هذه الأقوال لتبين المقصود لدى قائليها.

أما الإجرات البحثية التي سلك الباحث في هذه الدراسة تتخلص الآتي:

أ-عزو الآيات إلى سورها وأرقامها

ب- عزو الآيات مرقمة إلى سورها،والأحاديث إلى مظآنّها من كتب الحديث

جـ-توثيق المعلومة المنقولة بذكر المؤلف ثم بذكر الكتاب ثم المحقق،ثم دار النشر،ثم الطبعة إذا كان للكتاب طبعة ،ثم سنة النشر،ثم المجلد والصفحة

د-ترجمة الأعلام الواردة في البحث عدى الصحابة والأئمة الأربعة.

هـ-مناقشة الأقوال والترجيح بينها بما تقتضي الأدلة .

و-تحريل محل النزاع في المسألة المختلف فيها.

صعوباب البحث .

تتمثل الصعوبات في هذه الدراسة فيما يلي:

١-تعقيد ات مسألة التعليل بالحكمة .

٢-شح المصادر والدراسات المتعلقة بعنوان البحث.

٣-تناقض مواقف الأصوليين في المسألة.

٤-تشابه بعض المصطلحات العملية المتعلقة بالموضوع مثل الحكمة،والعلة،والمصلحة ..،والمقصد، والسبب ممايتطلب إلى قرآة معمّقة .

دراسات سابقة .

تم العثور على بعض الرسائل العلمية التي تناولت موضوع التعليل عامة وموضوع التعليل بالحكمةخاصة ومن هذه الدرسات مايلي:

١-لدكتور محمد مصطفى شلبي (تعليل النصوص عرض وتحليل لطريقة لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الإجتهاد والتقليد) رسالة الدكتوراة في الفقه وأصوله في الأزهر الشريف أجيزت للباحث عام ١٩٤٥م وطبعت عام ١٩٤٩م تكلم فيها الباحث لموضوع التعليل عموماً بطريقة استقرائية من عصور الاجتهاد إلى عصور التقليد ولم يأخذ لمسألة التعليل بالحكمة بطريقة مفصلة لذكر أدلة المذاهب ونقاش المذاهب بعضها لبعض بل حشد الأدلة لصالح مذهبه الذي رجحه.

٢- عادل الشيوخ" تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية" تناول فيها فيها أيضا تعليل الأحكام مسالك العلة عند الأصوليين واسترسل فيما يتعلق بتعليل الأحكام حتى أسهب في الكلام وتكلم بها بعض القواعد الفقهية مثل العادة محكمة واجتهادات الصحابة وتغير الفتوى.

٣ –الدكتور علي بن عباس لحكمي الحكمي الموسوم ب(حقيقة التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي) وبحثه منشور في بحوث مجلة أم القرى ضمن بحوث المحكمة للجامعة وهو أول بحث يباشر بالموضوع حسب علمي وان كان بحثه يعد أول دراسة تعالج هذا الموضوع إلا أن مقارنته للمذا هب وأدلتهم ونقاشاتهم لايتسم بصفات الدراسة المقارنة.

٤ –الدكتور رائد نصري جميل أبو مؤنس (التعليل بالحكمةوأثره في قواعد الفقه وأصوله دراسة اصولية تحليلية) تقدم بها البا حث لنيل درجة الماجستير في الفقه واصوله في كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية وقد توسع الباحث في بحثه هذا ونهجه بمنهج استقرائي وخاصة لمصطلح الحكمة بدأً من متقدمي الأصوليين وانتهاءً بمتأخريهم

٥–عبد الله بن يحيى الكمالي (التعليل بالحكمة عند علماء الأصول وأثره في الفقه الإسلامي) وأصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة العالمية الدكتوراة من جامعة الأزهر الشريف ،كلية الشريعة والقانون بالقاهرة وتكلم الباحث في بحثه مباحث كلامية المتعلقة بالتعليل ثم تناول التعليل بالحكمة وأيضا علاقة التعليل بمصادر التشريع الإسلامي ثم انحاز إلى تطبيق للمسائل الفرعية في أبواب الفقه المختلفة.

٦–رائد سبتي يوسف سليمان (التعليل بالحكمة) تقدم بها الباحث استكمالا لدرجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس بفلسطين عام ١٤٢٤هـ٢٠٠٣م وقد تكلم بها على غرار سابقيه بتوسيع البحث وخاصة في مجال التطبيق في الفروع الفقهية .

٧ –والدكتور رمضان عبد الودود (التعليل بالمصلحة) إلا أنه لم يمكن للباحث الاطّلاع على هذه الرسالة إذ أنها لم تتصل بعد إلى المكتبات التي سنحت الفرصة الزيارة إليها.

أدوات البحث .

استخدم الباحث في إعداد هذه الرسالة أدواتاً منها

المكتبات الورقية، والإلكترونية، والرسائل الجامعية من الدكتوراة والماجستير

حدود البحث.

المكاني :كجياطو قرب العاصمة نيروبي كينيا

الزماني:العام ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠١٥م.الموضوعي:التعليل بالحكمة عند الأصوليين

هيكل البحث:

ويتكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وذلك على النحوالتالي:

المقدمة،وتشمل:

سبب اختيار الموضوع،أهمية المبحث، أهداف البحث،أسئلة البحث، منهج البحث، صعوبات البحث،دراسات سابقة،أدوات البحث،حدود البحث.

الفصل الأول : مفهوم التعليل بالحكمة. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : حقيقة التعليل ويشمل على مطلبين:

المطلب الأول : تعريف التعليل لغة.

المطلب الثاني : تعريف التعليل اصطلاحا.

المبحث الثاني: ماهية الحكمة ويتضمن على اربعة مطالب:

المطلب الأول:تعريف الحكمة لغة.

المطلب الثاني:تعريف الحكمة اصطلاحا.

المطلب الثالث اطلاقات الحكمة قي القرآن والسنة.

المطلب الرابع: تعريف التعليل بالحكمة باعتباره مركبا إضافيا.

المبحث الثالث : الحكمة وعلاقتها بمصطلحات أصولية أخرى . وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : علاقة الحكمة بالعلة.

المطلب الثاني : علاقة الحكمة بالسبب.

المطلب الثالث : علاقة الحكمة بالمصلحة والمقصد.

الفصل الثاني : هل الأصل في الشريعة التعليل أم التعبد؟. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بيان أن الأحكام معللة بالمصالح. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أقسام الأحكام من حيث إدراك العلة فيها أو عدم إدراكها.

المطلب الثاني: بيان أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح مطلقا (معللة أم تعبدية)

المطلب الثالث:هل النصوص شاملة للحوادث وتغني عن القياس.

المبحث الثاني: وقوع التعليل في مصادر الشريعة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وقوع التعليل في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: وقوع التعليل في السنة المطهرة.

المطلب الثالث:وقوع التعليل في إجماع الأمة.

المطلب الرابع : وقوع التعليل بالحكمة في آثار الصحابة والتابعين.

المبحث الثالث: نظرية التعليل بين المتكلمين والأصوليين. وفيه وأربعة مطالب:

المطلب الأول: تعليل أفعال الله بالحِكم والغايات ومدى تأثيرها في مسألة التعليل بالحكمة.

المطلب الثاني:انواع الحكم في أفعال الله تعالى، وانواع الحكم الحاصلة للشرائع.

المطلب الثالث:اضطراب الأشاعرة في مسألة التعليل الأحكام وبيان سبب الإضطراب.

الفصل الثالث :اتجاهات الأصوليين في نظرية التعليل بالحكمة.

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة . وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.

المطلب الثاني: المراد بخفاء العلة واضطرابها.

المطلب الثالث:ذكر مذاهب الأصوليين في المسألة.

المبحث الثاني: أدلة الأصوليين في التعليل بالحكمة. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أدلة القائلين في التعليل بالحكمة مطلقا.

المطلب الثاني: أدلة المانعين في التعليل بالحكمة مطلقا .

المطلب الثالث: أدلة المفصلين بين الحكمة الظاهرة والحكمة الخفية .

المطلب الرابع: الترجيح بين المذاهب .

المطلب الخامس:العمل بالحكمة أو المصلحة عندأئمة مذاهب الأربعة

المطلب السادس:ضوابط العمل بالحكمة أوالمصلحة

الخـــــــــاتمـــــــة .

وفيها مايلى :

- نتائج البحث .
- توصيات البحث .

الفهارس العامة . وتشمل مايلي :

- فهرس الأيات .
- فهرس الأحاديث .
- فهرس الأعلام .

- فهرس المصطلحات العلمية
- فهرس المصادر والمراجع .
- فهرس الموضوعات .

الفصل الأول :مفهوم التعليل بالحكمة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة التعليل.

المبحث الثاني: ماهية الحكمة.

المبحث الثالث: الحكمة وعلاقتها بمصطلحات أصولية أخرى.

المبحث الأول: حقيقة التعليل.

ويشمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف التعليل لغة

المطلب الثاني: تعريف التعليل إصطلاحا

المطلب الأول: تعريف التعليل لغة.

تفيد كلمة التعليل كما في كتب اللغة والمعاجم معاني عدة من أبرزها ثلاثة[١].

الأول من هذه المعاني: الضعف أو المرض أو الهزال. قال الجوهري[٢]."العلَ .القراد المهزول–والقراد دُوَيبة تعضّ الإبل –[٣]

العلُ: الرجُلُ المِسنُ .الصغير الجثة يشبه بالقراد.[٤]

والمعنى الثاني: التكرار يقال علّل :الشربة الثانية ومنه قولهم علل بعد نهل . وبنو العلات هم اولاد الرجل من نسوة شتى سميت بذلك لأن الذي تزوجها على الأولى قد كانت قبلها ثم علّ من هذه[٥].

والتعليل: سقي بعد سقي وجني الثمرة مرة بعد أخرى .

وأعلّه يعِلّه ويعلُّه. اذا سقاه السقية الثانية، وعلّ بنفسه يتعدى ولا يتعدى، وأعللت الإبل:إذا أصدرتها قبل ريها[٦]

والمعنى الثالث: عائق، وهو حدث يشغل صاحبه عن وجهه، وتعلل بالأمر تشاغل أوتجزأ وبالمرأة تلهى وعلّله بطعام وغيره تعليلا أي شغله به[٧].

---

(١)ابن فارس ابي الحسين احمد ابن زكريا الغزويني ت ٣٩٥معجم مقاييس اللغة تحقيق ,عبد السلام محمد هارون الناشر ,دار الفكر ج١ ص٣

(٢)إسماعيل بن حمادالجوهري،أبونصرالفارابي أمام في النحووالغة والصرف،وبخطه يضرب المثل جودة ،طاف دياررربيعة ومضر ،وصنف "الصحاح ماتسنة ٣٩٨ البلغة أئمة النحوة واللغة١/٨٨ ومعجم الأدباء .١٦٣/٦

(٣)بن الأثير الأفريقي/ لسان العرب/ دار صادر/ الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ /ج/ص٣٤٨

(٤)الجوهري.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .تحقيق.الدكتور أميل بديع يعقوب ،والدكتور محمد نبيل طريفي،دار الكتب العلمية ،٤٠/٥ ومجد الدين أبو السعادات بن الأثير الجزري،النهاية في غريب الحديث والأثر ،تحقيق،أبو فضل عاشور ،دار إحياء التراث العربي،٣/٩٤٥-٩٥٠

(٥) معجم مقاييس اللغة ح١ص٣ مصدر سابق

(٦)بن فارس/معجم مقاايس اللغة/ج١/ص٦١٠ مصدرسابق

(٧)معجم مقاييس اللغة ج١/٤ مصدر سابق

المطلب الثاني: تعريف التعليل اصطلاحا.

يعرض للمتفحص في كتب التعاريف والأصولين القديمة منها والحديثة أن لكلمة التعليل أربعة معاني:

١- تبيين علية الشيء وإثباته بالدليل[١] ويطلق عند الجدليين على مايستدل فيه العلة على المعلول ويسمى برهان عندهم، و يمثل له الفقهاء اعتبار علمائنا الشافعية الطعم علة تحريم الأصناف الربوية الأربعة المطعومة وإلغاء ما سواه من الأوصاف كالادخار والاقتيات أو الوزن والكيل، ومن ثم الاستدلال على ذلك بالدليل كالحديث «الطعام بالطعام مثلا بمثل»[٢].

٢- تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر، وهذا التعريف هو الذي حكم عليه بعضهم بالصواب [٣] ويعني: ثبوت الأثر الذي هو الحكم أي التحريم مثلا في الخمر لإثبات المؤثر الذي هو الإسكار المؤدي إلى التحريم.

٣- انتقال الذهن من المؤثر الى الأثر .كانتقال الذهن من النار الى الدخان وهذا عكس الاستدلال؛ لأن الاستدلال انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر[٤].

٤- إظهار علية الشيء سواء كانت تامة أوناقصة [٥].

ومعناه إظهار المجتهد أن هذا الأمر علة لهذا الحكم من خلال مسالك التعليل المعتبر.

---

(١) الجرجاني علي ابن محمد ابن علي الجرجاني, التعريفات تحقيق عادل انو خضر ص٦١

٢) صحيح مسلم كتاب المساقات باب بيع الطعام مثلا بمثل ج٣ ص ١٢١٤من حديث معمر ابن عبد الله رقم ١٥٩٢برقيم محمد فؤاد عبد الباقي

(٣)السيد شريف الجرجاني. التعريفات دار الكتب العلمية ،الطبعة الأولى٦١ودكتور عبدالله يحي الكمالي التعليل بالحكمة واثره في الفقه الإسلامي دار غراس ص٣٣ ودكتور نصر رائد نصري جميل ابومؤنس التعليل بالحكمة واثره في قواعد الفقه واصوله رسالة ماجستير جامعة الأردنية الناشر معهد العالمي للفكر الإسلامي في امريكا ص٢٠٢

(٤)التعريفات مصدر سابق ص٦١

(٥)الجرجاني/التعريفات ص٦١ مصدر سابق

ومن التعريفات ما أورده الكفوي في (كلياته)[1] حيث قال:"

التعليل: هو أَن يُريد المتكلّم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدم قبل ذكره علّة وقوعه؛ لكون رتبة العلَّة متقدّمة على المعلول كقوله تعالى: ﴿ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ([2])

فَسبق الْكتاب من الله علّة النجَاة من العذاب"[3].

ومن الأوصوليين من عرف التعليل بمعنى القياس بقوله"أما التّعليل فضربان أَحدهمَا بطريق الأولى وَالْآخر لا بطرِيق الأولى أما الأول من هذَيْن فقول الله عز وجل﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾[4] في دلالته على المنع من ضربهما"(٥) بالنظر والتأمل لهذه التعريفات والمقارنة بينها يرى الدارس أنها تؤدي إلى معنى واحد وهو إظهار المجتهد ما في الحكم من علة تؤثر فيه نفيا وإثباتا.

---

(١)ابوالبقاء أيوب ابن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي القاضي ت١٠٩٤هـ.١٦٨٤

(٢)الأنفال٦٨

(٣) الكفوي الكليات والفروق اللغوية .تحقيق: عدنان درويش.ومحمد المصري.

(٤) الإسراء ٢٣

(٥)البصري محمد ابن علي الطيب ابو الحسين البصري المعتزلي .المعتمد في أصول الفقه تحقيق.خليل الميس . دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م ج١ص ٢٩٧

المبحث الثاني: ماهية الحكمة.

ويتضمن خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحكمة لغة .

المطلب الثاني: تعريف الحكمة اصطلاحا.

المطلب الثالث: إطلاقات الحكمة في القرآن والسنة.

المطلب الرابع:اصطلاح الأصوليين في مفهوم الحكمة.

المطلب الخامس: تعريف التعليل بالحكمة باعتباره مركبا إضافيا.

المطلب الأول: تعريف الحكمة لغة.

قال ابن فارس في مقاييس اللغة." (حَكَمَ) الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع. واستخدمت في الأصل المنع من الظلم. وسميت حكَمة الدابة لأنها تمنعها، يقال حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه. قال جرير[1]:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا

والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل. وتقول: حكمت فلانا تحكيما منعته عما يريد. وحكم فلان في كذا، إذا جعل أمره إليه. والمحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة. قال طرفة(٢): ليت المحكم والموعوظ صوتكما ... تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة.[3]

---

(١)عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي اليربوعي يكنى أبا عقيل. شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح المأمون ووجوه قواده واتصل بإسحاق بن ابراهيم المصعبي وله فيه مديح كثير واجتمع الناس وكتبوا شعره وبقي إلى أيام الواثق ومدحه وعمي قبل موته

(٢)طرفة اسمه عمرو بن عبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة. قال أبو سعيد السكري اسمه عبيد ويقال معبد ولقب بطرفة ببيت قاله. وكنيته أبو إسحاق ويقال أبو سعد قال ابن دريد كنية طرفة أبو عمرو وأمه وردة بنت قتادة بن مشنوء بن عمرو بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة قتله المكعبر بالبحرين بكتاب عمرو بن هند وله بضع وعشرون سنة وقد روي نه لم يبلغ العشرين وهو القائل في قصيدة له ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود

(٣)بن فارس /مقاييس اللغة مصدر سابق . م٢/ص ٩١ وابوالحسين ابن إسماعيل إبن سيدة المرسي / المحكم والمحيط الأعظم ت/حقيق/عبد الحميد الهنداوي /الناشر دار الكتب العلمية بيروت /الطبعة الأولى .١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ الأزهري محمد ابن احمد ابن طلحة ابن نوح ابو منصور الأزهري الهروي ت٣٧٠ تهذيب اللغة .تحقيق زمحمد عوض مرعب . الناشر دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى ٢٠٠١م ج٤/ص٨٠-٧٩ .الفيروز آبادي مجد الدين محمد ابن يعقوب ت٨١٧ القاموس المحيط تحيق.مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف :محمد نعيم العرقوسي الناشر . مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥م والكفوي .الكليات ص ٣٨٠ مرجع سابق أحمد ابن محمد ابن علي الفيومي ابو العباس الحموي ت ٧٧٠ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الناشر. المكتبة العلمية ج١/ص ١٤٥

وحَكَم الشَّيء وأحكمَه، كِلاهما: منعه من الفساد، وحكمة اللجام، ما أحاط بحنكي الدابة، وفيها العذاران–لجام الدابة –سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد، وجمعه حكم. وحكم الفرس وأحكمه، جعل للجامه حكمة.

قال زهير[1]:

القائد الخيل منكوبا دوابرها ... قد أحكمت حكمات القد والأبقا

والذي اتفقت عليه كلمة اللغويين أن أصل الحكمة المنع والرد وتأتي بمعنى العدل والقضاء. أما التعريفات التي يورده بعض المؤلفين والباحثين المعاصرين من أنها تأتي بمعنى العلم . وعبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. أو العلم والفقه فتؤل إلى المعنى الاصطلاحي وسيأتي في المطلب القادم ان شا الله.

(١) عمروبن كلثوم بن مالك بن عتاب بن ربيعة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى ابن جد يلة بن أسد بن ربيعة بن نزار يكنى أباالأسود وقيل أبا عمير وهو فارس شاعر مقدم سيد أحد فتاك الجاهلية ولابنه الأسود وهوفي بيت تغلب. وأم عمرو ليلى بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي،وبلغ خمسين و مائة سنة . معجم الشعراء م/ص٢٠٢

المطلب الثاني: تعريف الحكمة اصطلاحا.

تعددت تعاريفات الحكمة وتحديد مفهومها لدى العلماء والباحثين والذي ينبغي تحديده هو توضيح مفهوم الحكمة كمصطلح معرفي تتجاذب معناه مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية، ثم تحديد معنى الحكمة عند الأصوليين كمصطلح تشريعي.

يقول الجرجاني[(١)]" الحكمة : علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ماهي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية، فهي علم نظري غير آلي.

والحكمة أيضا: هي هيئة القوة العقلية المتوسطة بين الجربزة التي هي إفراط والبلادة التي هي تفريطها"[(٢)].

وجاء في "الكليات "الحكمة: هي العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والإنجيل: ووضع الشيء في موضعه، وصواب الأمر وسداده وأفعال الله كذلك؛ لأنه يتصرف بمقتضى الملك فيفعل ما يشاء، وافق غرض العباد أم لا.

وفي عرف العلماء:هي استعمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة قدر طاقتها[(٣)].

وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم، وأكثر أهل العلم على أن الحكمة ليست للعلم المجرد بل للعلم مع زيادة مبالغة فيه، أو للعلم مع العمل[(٤)].

---

(١) علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي عالم الشرق ويعرف بالسيد الشريف ت ٨١٦هـ الضوء الامع ج٥/ص ٣٢٨

(٢) التعريفات ص ٨٧ـ٨٨ مرجع سابق

(٣)الكفوي/الكليات/ص٣٨١

(٤)الكفوي الكليات /ص ٣٨١ ـ٣٨٢ مرجع سابق

الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعمل، فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات بها، والحكم أعم من الحكمة، فكل حكمة حكم ولا عكس[١]

ويقول الإمام النووي[٢]رحمة الله عليه" وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك."[٣].

وبناء على التعريفات السابقة يلاحظ أن تعريف النووي هو الأشمل حيث يعم العلم الذي هو مدار الحكمة والعمل به لا سيما وأن النووي قد اجتهد في استخراج تعريف دقيق مانع جامع بعد دراسة التعريفات كلها وهو الذي يفهم من قوله رحمه الله (وقد صفا لنا)والله أعلم بالصواب.

---

(١) المناوي عبد الرؤف زين الدين محمد ابن تاج العارقين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري ت١٠٣١ التوقيف على مهمات التعاريف .الناشر : عالم الكتب الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ج١/ص ١٤٥ وزكريا الأنصاري الحدود الأنيقة ج١ص٧٣

(٢)يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي الشيخ الإمام العلامة محي الدين أبوزكريا شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي الى سبيل السالفين صاحب النافعة امام في الفقه والحديث واللغة والزهد والورع من مؤلفاته شرح صحيح مسلم . والتقريب.والرياض الصالحين. والمجموع الى باب المصراة, والروضة. والتبيان. وتهذيب الأسماء واللغات, وغيرها ٦٣١-٦٧٦هـ طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي م٨/ص٣٩٥

(٣)النووي شرح صحيح مسلم الناشر :دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ م٢/ص٣٣

المطلب الثالث : إطلاقات الحكمة في القرآن والسنة.

أولاً: الحكمة في القرآن:

تكررت كلمة الحكمة في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعا سبعة عشر منها معرفا بأل وواحد منكر، واختلفت تفسيرات العلماء لكل موضع من هذه المواضع نظرا لاختلاف ارتباطها بمعاني العلم والعمل وغيرهما .ويتناول البحث أول هذه المواضع ماذكره الطبري[1] في تفسيره عند قوله تعالى :﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾[2] قال رحمه الله." ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة التي ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم: أي السنة فأسندها الى" قتادة[3] وقال بعضهم: الحكمة.هي المعرفة بالدين والفقه فيه .فأسندها الى مالك[4]رحمه الله.

ثم قال الطبري رحمه الله: والصواب من القول عندنا في الحكمة، أنها العلم بأحكام الله التي لايدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها، وما دلَ عليه ذلك من نظائره وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل يقال:إن فلانا لحكيم بيّن الحكمة يعني به أنه لبين الإصابة في القول والفعل.

---

(١) الجعفري.محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب قال الذهبي عنه: كان ثقة ؛.صادقا.حافظا .رأسا في التفسير، إما ما في الفقه والإجماع والإختلاف. علاّمة في التاريخ وأيام الناس ، عارفا بالقراءت وباللغة وغير ذالك، صاحب التصانيف البديعة ت٣١٣هـ انظر سير الأعلام النبلاء م١٤/ص ٢٦٧ وتاريخ بغداد م٢/ص ١٦٣

(٢). البقرة آية:١٢٩.

(٣)بن دعامة بن قتادة بن عزيز وقيل قتادة بن دعامة بن عكامة السدوسي حافظ العصر قد وة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه قال عن نفسه . مافي القرآن آية إلا وقد سمعت شيا ت١١٨ هـ

(٤) أ بو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا مربن عمروبن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة قال عنه الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم ١٧٩ السير /م٨/ص ٤٨

وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية :ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها.[١]

هذا وأوردت أكثر التفاسير التي تم الاطلاع عليها بهذين المعنين لهذه الآية الكريمة تبعاً لإمام المفسرين ابن جرير الطبري.

وأضاف القرطبي [٢]في "جامعه" معنى زائدا وهو أن الحكمة هنا تعني أحكام القرآن من مطلق .ومقيد ومفسر ومجمل، وعموم وخصوص، [٣]

وأما قوله تعالى﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾[٤].

فأورد الطبري معاني كثيرة لهذه الآية وأسند كلا من هذه المعاني إلى واحد من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى مايلي:

الحكمة: هي القرآن والفقه به.[٥]

الحكمة:الإصابة في القول والفعل.[٦]

---

(١) ابن جرير الطبري .جامع البيان عن تأويل آي القرآن . الناشر دار الفكر ج١/ص٥٥٧-٥٥٨ بن عطية الأندلسي المحرر الوجيز تحقيق وتعليق جماعة من المحققين . مطبوعات .وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية دولة قطر م١/ص ٣٥٣ أبي عبد الله القرطبي الجامع لأحكام القرآن .تحقيق. دكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم . دار البيان العربي م١/ص٤٣٦ أبي الحسين الماوردي النكت والعيون تحقيق .السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية ج١/ص١٩٢

(٢) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا لأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبوعبدالله، القرطبي : من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط ،بمصر) وتوفي فيها. من كتبه " الجامع لأحكام القرآن.ت٦٧١ الأعلام للزركلي ٣٢٢/٥

(٣)ابو عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي الأنصاري المالكي ت٦٧١هـ

(٤). البقرة آية ٢٦٩.

(٥) بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج٣/ص ٨٩

(٦)المصدر السابق

الحكمة:هي العلم والمعرفة بالدين.[١]

الحكمة: الفهم.[٢]

الحكمة:هي الخشية.[٣]

الحكمة:هي النبوة.[٤]

أما الإمام فخر الدين الرازي [٥] فرجح عند تناوله لتفسير هذه الآية معنيين:

أولاهما :العلم. وثانيهما. فعل الصواب، وأرجع جميع المعاني الأخرى المروية عن السلف إلى العلم.

قال رحمه الله في" تفسيره الكبير."المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب . الى أن قال واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين، وذلك لأن كمال الإنسان في شيئين: أن يعرف الحق لذاته، والخير لأجل العمل به، فالمرجع بالأول: إلى العلم والإدراك المطابق، وبالثاني: إلى فعل العدل والصواب.[٦]

وقال رحمه الله بعد ذكر أقوال المفسرين في معنى الحكمة المرادة من الآية.

وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم[٧].

---

(١) المصدر السابق

(٢) الطبري ص ٩٠

(٣) الطبري نفس الصفحة

(٤)الطبري ص٩١

(٥)محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الإمام فخرالدين الرازي بن خطيب الري إمام المتكلمين ذو الباع الواسع في تعليق العلوم والإجتماع بالشاسع من حقائقالمفهوم والمنطوق ت٦٠٦ طبقات الشافعية الكبرى ج٨/٨٠

(٦)مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة ١٤٢٠هـ ج٧/ص٥٨

(٧)مفاتيح الغيب نفس الصفحة . و جلال الدين السيوطي . الدرر المنثور في التفسير المأثور دار الكتب العلمية م١/ص ٦١٦

ثانيا: الحكمة في السنة:

وردت الحكمة في الأحاديث النبوية الشريفة في عدة مواضع منها على سبيل المثال لا الحصر: قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضى الله عنه ."اللهم علّمه الحكمة"[١].

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم ."لاحسد إلا في اثنتين :رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها "[٢]

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم."والإيمان يمان والحكمة يمانية "[٣]

قال الحافظ بن حجر [٤] رحمه الله في شرحه للحديث الأول:"واختلف في المراد بالحكمة هنا فقيل:الإصابة في القول . وقيل : الفهم عن الله. وقيل: ما يشهد العقل بصحته.

وقيل نور يفرق الله بين الإلهام والوسواس. وقيل: سرعة الجواب بالصواب .وقيل غير ذلك"[٥].

وقال أيضا.في شرحه للحديث الأخير."المراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله"[٦].

---

(١).صحيح البخاري مع فتح الباري ، ج٨/كتاب فضائل الصحابة ص ١٢٧ رقم الحديث ٣٧٥٦ بتر قيم الشيخ فؤاد عبد الباقي .

(٢)المصدر السابق ج١/ ص٢١٩ كتاب العلم رقم الحديث ٧٣

(٣)المصدر السابق ج٦/ص ٦٤٤ كتاب المناقب رقم الحديث ٣٤٩٩

(٤) فهوأحمدبن عليّ بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد ا لإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام وحيد دهره وفريد عصره صاحب التصانيف النافعة منها .فتح الباري شرح صحيح.المقاصد الحسنة بأسانيد الائمة الأربعة.الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر. ١٠١/١

(٥)احمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٧٧٣ فتح البارئ دار السلام ج٨/ص ١٢٧

(٦)فتح البارئ ج٦/ص٦٥١

وانتقد الحافظ على تأويل الحكيم الترمذي[1].في تفسيره لهذا الحديث بأنه شخص واحد وهو أويس القرني التابعي المشهور[2].

(١) الإمام الحافظ الزاهد العارف أبوعبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي من مصنفاته .اثبات العلل. ختم الأولياء. نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول . سير أعلام النبلاء ج١٣/ص٤٣٩

(٢) هو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه أبو عمرو بن أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني .سير أعلام النبلاء/٤/ص١٩

المطلب الرابع: اصطلاح الأصوليين في مفهوم الحكمة.

تأتي الحكمة في مصطلح الأصوليين على معنين:

المعنى الأول: مقصود الشرع من تحقيق مصلحة اوتكميلها أودفع مفسدة أوتقليلها وقد أورد هذا التعريف جماعة من الأصوليين.

قال الإمام العز بن عبد السلام[١]في تعريفه للحكمة : "وفي الشرع عبارة عن ترك المأمورات أو فعل المنهيات، وحاصله المنع من ترك المصالح الخالصة أو الراجحة، والمنع من فعل المفاسد الخالصة أو الراجحة."[٢]

وقال الرازي في "المحصول" الحكمة : ليس إلا جلب المنفعة أودفع المضرة [٣].

ويقول الآمدي [٤]: فإن الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم إنما هو ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ويؤكد هذا المبدأ فيقول: ما علمنا من حال الشارع أنه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة؛ إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد[٥].

---

(١)عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلميّ شيخ الإسلام وأحد أئمة الأعلام سلطان العلماء إمام عصره بلا مدافعة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من تصانيفه النافعة الإلمام في أدلة الأحكام .قواعد الأحكام في مصالح الأنام.ت٦٦٠هـ طبقات الشافعية الكبرى ج٨/٢٠٩

(٢)العز بن عبد السلام .قواعد الأحكام في مصالح الأنام تحقيق. طه عبد الرؤف سعد .الناشر .مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة م١/ص٦٠

(٣) شهاب الدين القرافي المالكي .نفائس الأصول . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولى م٧/ص٣٣٥٧

(٤) علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن سيف الدين الآمدي الأصولي المتكلم احد أكياء العالم ت ٦٣١هـ طبقات الشافعية الكبرى ج٨/٣٠٦

(٥)سيف الدين الآمدي/الإحكام في أصول الأحكام/ تحقيق/عبد الرزاق العفيفي/ دار الصميعي/ج٣/ص٢٦٠

وكذلك ذكره الزركشي[١] في" البحر" بقوله:الحكمة، وهي الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة [٢].

ومن الأصوليين الذين أوردو هذا التعريف ابن أمير الحاج الحنفي في التقرير.[٣]

المعنى الثاني:إطلاق الحكمة على المصلحة نفسها.

وممن أطلق الحكمة على المصلحة الغزالي [٤]رحمه الله في قوله .فإنا لسنا نعني بالحكمة الا المصلحة المخيلة[٥].

وقال صاحب "شرح مختصر الروضة" وضابط الحكمة هو الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم،وربطه به لتحصيلها" [٦].

ويتوسع بعض الباحثين المعاصرين فيطلق الحكمة على المصلحة أو المفسدة فيضرب لذلك أمثلة منها: الحكمة من إيجاب العدة على المطلقة حفظ الأنساب، والحكمة من

---

(١)محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة المصنف المحرر بدر الدين أبوعبدالله المصري الزركشي الشافعيّ فقيها أصوليا أديباً صاحب تصانيف منها :تكملة شرح المنهاج. البحر المحيط في أصول الفقه. شرح جمع الجوامع.ت٧٩٤هـ طبقات الشافعية قاضي شبهة ج١٦٨/٣

(٢)الزركشي البحر المحيط . الناشر .دار الكتبي الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م ج٧/ص ١٦٨

(٣)بن أمير حاج التقرير والتحبير الناشر .الكتب العلمية والدكتور عياض السلمي .اصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله : دار التدمرية ص١٧٩ محمد طاهر حكيم . رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة الناشر.الجامعة الإسلامية بالمدينة العددد ١١٦ل سنة ١٤٢٢هـ٢٠٠٢م ص ٢٠٢

(٤) الشيخ الإمام البحر،حجةالإسلام،أعجوبة الزمان، زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي،الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط. ت٥٠٥ سير أعلام النبلاء .ج١٤/ص٢٧٥

(٥)أبو حامد الغزالي .المستصفى من علم الأصول.تحقيق. الدكتور .حمزة زهير حافظ .جامعة الإسلامية بالمدينة .ج٣/ص٦٩٧

(٦)نجم الدين الطوفي/شرح مختصر الروضة/تحقيق/دكتور عبد المحسن التركي/الناشر/مؤسسة الرسالة /الطبعة الأولى/١٤٠٧هـ١٩٩٧م ج٣/ص٣٨٨

إباحة الفطر في السفر المشقة، فهنا أطلقت الحكمة على المصلحة والمفسدة وهذا المعنى هو المراد هنا[1].

(١). الدكتور عياض نامي السلمي أصو ل الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله .ص١٧٩

المطلب الخامس. تعريف التعليل بالحكمة باعتباره مركبا إضافيا.

رغم أننا نمر في عصر تحرير المصطلحات وتحديد المفاهيم لفنون العلم والمعرفة، إلا أن الباحث لم يعثر من تناول من الباحثين المعاصرين تعريف هذ الموضوع باعتباره مركبا إضافيا أوباعتباره موضوعا مستقلاً في باب القياس(القياس المصلحي) إلا الدكتوران وهما: الدكتور رائد نصري جميل أبو مؤنس، وبحثه هذا يعتبر من وأوسع ماكتب في هذا المجال. وحاول في بحثه أن يضع تعريفا لهذا الموضوع وإن كان تعريفه لا يخلو من ملاحظات واستدراكات بحيث لا يتصف تعريفه هذا بالدقة والموضوعية.

قال في بحثه" بيان المجتهد ابتناء الأحكام وارتباطها بما أودعه الشارع فيها من معان مناسبة تعود على المكلفين بتحقيق مصالحهم ودرء المفاسد عنهم ،وذلك من خلال إتباع المسالك المعتبرة في الكشف عنها".[1]

وهذا في الحقيقة ليس تعريفا للتعليل بالحكمة بل إنماهو تعريف عام لتعليل الأحكام مطلقا. والمقصود في هذا الباب إنما هو تعريف قياسي يشتمل على تعليل ثم إلحاق الفرع الذي يشاركه في الحكمة.

والدكتور عبد الله بن يحي الكمالي:في بحثه التعليل بالحكمة–رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر الشريف– ويبدوا أن الكمالي أقرب الى الواقعية في تعريفه للموضوع من رائد نصري حيث يقول ."المراد بالتعليل بالحكمة :هو البحث والتنقيب عن الوصف أو المصلحة المترتبة على تشريع الحكم والتي تصلح لربط الحكم بها واعتبارها علة له"[2].

هذا وإن كان تعريفه أدق من الأول إلا أنه مازال يكتنف نوعا من الغموض واللبس فهو يجعل الحكمة مرادفة للعلة بقوله: البحث والتنقيب عن الوصف–والوصف كما

---

(١)الدكتور رائد نصري جميل أبو مؤنس .منهج التعليل بالحكمة جامعة الأردنية الناشر .المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص١٩١-١٩٢

(٢)عبد الله بن يحي الكمالي .التعليل بالحكمة ص١١٣٣ مصدر سابق

سيأتي يطلق كثيرا في اصطلاح الأصوليين على العلة وإن كان بعضهم يعبرون بالحكمة عن الوصف الخفي.

ولهذا يمكن القول بأنه: البحث عن الحكمة أو المصلحة المقصودة من تشريع الحكم ثم إلحاق الفرع للأصل بجامع تلك الحكمة الموجودة لذلك الأصل، أو تعدية حكم الأصل الى غير المنصوص لاشتراكهما في الحكمة المقصودة من تشريع الحكم.

مثاله إلحاق الجوع والعطش بالغضب لمنع القاضي من الحكم لاشتراك الكل في الحكمة التي هي تشويش الفكر عن إستيفاء الحجج المانع من القضاء بالعدل والله أعلم.

أوقتل الجماعة بالواحد قياساً على الواحد لأنّ القصاص إنما شرع للزجر عن القتل وصيانة النفوس عن التعدي،فكل من أقدم على هذه الجريمة فقد انتهك الحكمة التي لأجلها شرع القصاص ومن ثمّ وجب عليه القصاص فرداً كان أو جماعة وهذا مذهب جماهير أهل العلم نظراً إلى هذه المصلحة[1].

[1] أبو الوليد بن الرشد /بداية المجتهد ونهاية المقتصد/تحقيق/عبد الرزاق المهدي/دار الكتاب العربي لبنان/ص٦٦١

المبحث الثالث : الحكمة وعلاقتها بمصطلحات أصولية أخرى.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : علاقة الحكمة

المطلب الثاني : علاقة الحكمة بالسبب.

المطلب الثالث : علاقة الحكمة بالمصلحة والمقصد.

المطلب الأول:علاقة الحكمة بالعلة:وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اتجاهات الأصوليين في تعريف العلة:

فقد تباينت أراء الأصوليين في تعريف العلة تبعا لاختلافاتهم العقدية والفكرية. هذا وأورد الإمام الزركشي في "البحر المحيط" خمسة أقوال في تعريف العلة.

التعريف الأول: إنها المعرف للحكم أي جعلت علما على الحكم[١]،ثم نسبها الى جماعة من الأصوليين.

قال "أبوبكر الجصاص" [٢]في "الفصول: "والعلل الشرعية أمارات للأحكام وعلامات لها لاعلى جهة إيجابها كإيجاب العلل العقلية لأحكامها"[٣].

وكون العلة أمارة أو علامة على الحكم لا أثرلها هو مذهب كثير من الأصوليين أغلبهم من المدرسة الأشعرية، وهذا المبدأ ظهر نتيجة عكسية لمبدأ المعتزلة الآتي قريبا. وجاء بعد الجصاص الإمام أبوزيد الدبوسي[٤]ليسلك مسلك الجصاص في مفهوم العلة إذيقول"العلة: ماجعل علما على حكم النص من جملة ما اشتمل عليه اسم

---

(١)الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي.البحر المحيط. تحقيق :دكتور عمر سليمان الأشقر الناشر وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية ج٥/ص١١١-١١٤ وابن النجار الحنبلي. شرح الكوكب المنير تحقيق:دكتور محمد الزحيلي .ودكتور نزير حماد الناشر.مكتبة العبيكان. ج٤/ص٣٩ وأحمد بن محمد بن عبد الغني الحنبلي.المسودة لآل تيمية .المكتبة العصرية ص ٣٦٠

(٢)أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الإمام الكبير ورد بغداد في شبيبته، ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة،ورحل إليه المتفقهة، وخوطب في أن يلي قضا ءالقضاة،فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل. من تصا نيفه أحكام اقرآن .الفصول في الفصول.ت٣٧٠هـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ج١/١٢٢

(٣)أحمد بن علي الرازي الجصاص الفصول في الأصول تحقيق،عاجل جاسم النشمي الناشر.وزاة الأوقاف والشؤن الإسلامية دولة قطر. الطبعة الثانية.١٤١٤هـ١٩٩٤م ج٤/ص ١٣٧

(٤) العلّامة شيخ الحنفية القاضي أبو زيد عبد الله بن عمربن عيسى الدبوسي البخاري عالم ماوراء النهر وأول من وضع الخلاف وابرزه .من تصانيفه تقويم الأدلة .الأسرار وغيرهما ت٤٣٠

النص.[1]ثم جاء بعدهما الإمام الغزالي الذي يعتبر مؤسسا جديداً في هذه المرحلة ليؤصل هذا المبدأ أي كون العلة أمارة فيقول:

"واعلم أنا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وأناطه به ونصبه علامة عليه".[2]ويقول أيضا" لأن العلة الشرعية علامة وأمارة لا توجب الحكم بذاتها إنما معنى كونها علة نصب الشارع إياها علامة وذلك وضع من الشارع"[3].

التعريف الثاني:أنها الموجب للحكم ـ على معنى أن الشارع جعلها موجبة للحكم لذاتها وهوقول الغزالي وسليم.[4].

التعريف الثالث:أنها الموجبة للحكم بذاتها لا يجعل الله وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي.

التعريف الرابع:أنها الموجبة بالعادة وأختاره الرازي في الرسالة البهائية[5].

التعريف الخامس: الباعث على التشريع.وهو اختيار الآمدي يقول رحمه الله"والمختار أنه لابد أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم"[6].

وهناك تعريفات اخرى غير التي أوردها الزركشي في "البحر المحيط"

---

(١)أبو زيد الدبوسي تقويم الأدلة تحقيق :خليل محي الدين الميس دار الكتب العلمية ص ٢٩٢

(٢)الغزالي . المستصفى .م٣/ص٥٩٢ مصدر سابق

(٣) المستصفى ج٣/ص ٤٨٥

(٤)الزركشي البحر المحيط ٥/١١٤مصدر سابق

(٥)الحر المحيط ٥/ص١١٤ مصدر سابق

(٦)سيف الدين الآمدي.الإحكام في أصول الأحكام .تحقيق.عبدالرزاق العفيفي . دار الصميعي ج٣/ص٢٥٣ البابرتي.محمد بن محمود ابن محمد البابرتي الحنفي الردود والنقود.تحقيق. الدكتور ترحيب ابن ربيعان الدوسري .مكتبة الرشد. ج٢/ص٤٧٢

التعريف السادس: أنها الصفة الجالبة للحكم. وهي تعريف الإمام ابن السمعاني[1]:
و يخالف ابن السمعاني في مفهومه للعلة الثقافة السائدة في بيئته التي اخذت طابعا فلسفياً وهذا ما أدى أن يعرف العلة بمفهوم يخالف المدرسة الأوصولية في وقته.يقول رحمه الله : "وأما العلة فقد قالو:إنها الصفة الجالبة للحكم .وقيل. إنها المعني المثير للحكم"[2].

التعريف السابع:هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها.ذكرها أبوليد الباجي المالكي[3] قال رحمه الله"فالعلة عند مالك والفقهاء هي الصفة ألتي يتعلق الحكم الشرعي بها"[4].

التعريف الثامن:هي الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة ، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي. ذكرها الإمام الشاطبي [5]في الموافقات فيقول رحمه الله"وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة ، والمفاسد التي تعلقت بها

---

(١)هو الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن محمد بن جعفر بن احمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله السمعاني المروزي الإمام الحافظ القدوة تحول من الحنفية الى الشافعية حتى صار إمام الشافعية في عصره صاحب تصانيف النافعة من مؤلفاته قواطع الدلة في اصول الفقه .منهاج اهل السنة. الرد على القدرية كلاهما في العقيدة. البرهان .الأوسط .كلاهما في علم الخلاف ت٤٨٩هـ سير أعلام النبلاء ج١١٤/١٩ طبقات الشافعية الكبرى ج٣٣٥/٥ المنتظم ج١٠٢/٩ الأنسابج١٣٩/٧

(٢)أبو المظفر بن السمعاني قواطع الأدلة تحقيق . عبد الله بن حافظ بن الحكمي ج٤/ص١٨٧

(٣) الإمام الحافظ العلامة ذوالفنون بو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الغرناطي الباجي الذهبي.الحافظ المحدث الفقيه الصولي المتكلم صاحب تصانيف النافعة مشارك في علوم كثيرة من تصانيفه .المنتقى.إحكام الفصول في أحكام الفصول .الإشارة في اصول الفقه.مختصر المختصر في مسائل المدونة. وغيرها الكثير ت٤٧٤هـ

(٤)أبو الوليد الباجي.الإشارة في أصول الفقه .تحقيق.عادل أحمد عبد الموجود.وعلي محمدعوض

(٥)إبراهيم بن موسى اللخميّ الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظ من اهل غرناطة صاحب تصانيف نافعة منها الموافقات .الإعتصام. الإفادات والإشادات الأعلام للزركلي ج٧٥/١

النواهي، فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر.فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها لا مظنتها"[1].

التعريف التاسع: العلة: وصف ظاهر منضبط دلّ دليل على كونه مناطاً للحكم.

وهذا أورده الدكتور عياض السلمي ووصفه بأحسن التعريفات وقال:وهذا التعريف يصلح لجميع المذاهب[2].

وهذا التعريف هو الصواب الذي تطمئن اليه النفس لخلوه عن الملاحظات والاستدراكات والله أعلم بالصواب.

المسألة الثانية:بيان نوع الخلاف وسببه:

بالرجوع الى التعريفات السابقة والمقارنة فيما بينها يمكن استخلاص نوع الخلاف وأسبابه في النقاط التالية :

١.أن الخلاف بين المعتزلة والجمهور في مفهوم العلة خلاف حقيقي.

٢.أن جذور الخلاف يرجع إلى علم الكلام في مبدأ تعليل أفعال الله والتحسين والتقبيح العقلي.

٣.عدم تفريق المعتزلة بين العلل العقلية والعلل الشرعية سبب من أسباب الخلاف.

٤.أن الأشاعرة مع المعتزلة في تعريف العلة (أنها المؤثرة) إذا كانت العلة عقلية ويخالفون في العلة الشرعية.

٥.تعريف الأشاعرة للعلة بأنها أمارة أوعلامة هو نتيجة عكسية لمذهب المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح.

٦.أن الخلاف بين الأصوليين في مفهوم العلة ما عدا المعتزلة يؤول إلى خلاف لفظي.

---

(١) إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي.الموافقات. تحقيق.مشهورحسن آل سلمان .الناشر.داربنعفان.ج١/ص٤١١

(٢)عياض نمي السلمي أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله ص١٤٦مصدرسابق

المسألة الثالثة:الفرق بين العلة والحكمة:

تتداخل الحكمة بعدد من المصطلحات مثل العلة والسبب والمصلحة وغيرها، وذلك للارتباط الوثيق الذي بين هذه الألفاظ ولهذا حكم بعض الأصوليين بترادف العلة والحكمة وأنهما اسمان لمسمى واحد كما يقول الإمام الشاطبيّ رحمه الله:"وأما العلة: فالمرادبها: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي؛ فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع.

وقال الإمام تقي الدين السبكي[1]حكاية عن غيره:" العلة الحقيقية هي الحكمة والحاجة كماهو مقرر في مكانه لكنها لما كانت غير مضبوطة وغير مقدرة في ذاتها جعل الوصف علة بمعنى أنه يعرف العلة، فصلاحية الوصف للضبط وتعريف العلة المؤثرة بهذا المعنى هي العلة في جعله علة وبهذا لا تصلح الحكمة لعلية الحكم من غير واسطة الحكم والوصف معاً."[2] .وبهذا يجعل السبكي الحكمة هي العلة الحقيقية والوصف الظاهر إنما صار علة بواسطة الحكمة ولهذا يعبر بعض الأصوليين بـ(علّيّة العلّة)

(١)علي بن عبد الكافي بن عليّ بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن عليّ بن مسوار السبكي الشافعيّ العلامة الإمام الفقيه الحافظ مشارك في علوم كثيرة له تصانيف كثيرة منها الإبهاجفي شرح المنهاج البيضاوي.وجمع الجوامع .التحبير المذهب في تحرير المذهب.تكملة المجموع في شرح المهذب.ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.وغيرها الكثير ت٧٥٦هـ طبقات الشافعية الكبرى. ج١٠/١٣٩

(٢)السبكي.تقي الدين أبو الحسين علي بن عبد الكافي بن علي بن السبكي الشافعي الإبهاج في شرح المنهاج الناشر دار الكتب العلمية

وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي:[1] ولاينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المظنون في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها ولاينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضاً[2].

ويقول أيضا رحمه الله"كما أن تنصيصه على رخص السفر لايمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته[3].

ويفرق الإمام القرافي[4]:بالدقة بين الحكمة والمظنة فيقول "فإن قلت:ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل بها؟وما الفرق بين الثلاثة: الوصف المناسب، والمظنة، والحكمة، قلت: الحكمة هي التي توجب كون الصف علة معتبرة في الحكم "ثم مثل ذلك بالبيع والسفر.

التوضيح بالمثال لتقسيم القرافي السابق:ويكون بالبيع والسفر.

أولاً:البيع.

الحكمة:حاجة المكلف الى ما في يد غيره من الثمن أو المثمون.

الوصف المناسب لشرعية الحكم: الرضى في البيع.

---

(١)عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسيّ الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد موفق الدين الحنبليّ فقيه من أكابر الحنابلة مشارك في علوم عديدة له تصانيف نافعة منها المغني الكبير .روضة الناظر.لمعة الإعتقاد في التوحيد.والهادي في الفقه.ت٦٢٠هـ الأعلام للزركشي ج٦٧/٤

(٢)موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي روضة الناظر وجنة المناظر تحقيق .الدكتور عبد الكريم بن علي النملة الطبعة الثامنة الناشر.مكتبةالرشدج٨٩٤/١-٨٩٥

(٣)ابن قدامة المقدسي روضةالنار وجنة المناظرج٣/ص٨٩٣ المصدر السابق

(٤) وهوشهاب الدين: أبوالعباس أحمدبن أبي العلاء: إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يلين الصنهاجي البهفشيمي ا لبهنسي المصري: الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره – أحدالأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسةالفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى .من تصانيفه الذخيرة.الفروق.نفائس الأصول.وغيرها.ت٦٨٤ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.ج٣٧/١

المظنة أو السبب: الإيجاب والقبول [1].

الحكم: انتقال الملكية من البائع إلى المشتري.

ثانيا: السفر:

الحكمة: راحة المكلف وصلاح جسمه وتوفير قوته.

الوصف المناسب لشرعية الحكم: المشقة الحاصلة في السفر.

الحكم: جواز الإفطار أوالقصر في مدة السفر.

المظنة أو السبب: هو نفس السفر[2].

وخلاصة ماسبق تقريره من أقوال العلماء يتبين ما يلي:

أ- أن الحكمة هي العلة الحقيقية، والوصف الظاهر ماهو إلا معرف لتلك الحكمة .

ب-أن الوصف الظاهر لايفيد العلية إلا إذا اشتمل على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم.

ج-أن الحكمة إنما لم تصلح للعلية لخفائها أو لعدم انضباطها بخلاف الوصف الظاهر فإنه يمكن انضباطه.

د-أن الحكمة هي ثمرة الحكم ونتيجته، وهذا يتجلى في قول بن قدامة "كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته".

هـ-أن الوصف المناسب هو المشقة الذي هو مناسب لتشريع تلك المصلحة أي دفع المشقة.

---

(1)المظنة تطلق على العلة ولها دلالتان :دلالة على المعنى ،ودلالة على الحكم الشرعي،فإذا أضفته الى المعنى الوجودي فهي مظنة،وإذا أضفت الى الحكم الشرعي سميت علة له فالسفر مثلا يدل على المشقة أي الحكم الوجودي فإذا أضفته الى المشقة قلت هو مظنة ،وإذا أضفته الى الرخصة ي الحكم الشرعي قلت هو علة له ،فالسفر مظنة المشقة وعلة الرخصة أنظر البحر المحيط/٥/١٢٠

(٢)شهاب الدين أبي العباس أحمدبن إدريس ألمصري المالك/الفروق/تحقيق/. عمر حسن القيام .مؤسسةالرسالة.الطبعة الثانية.ج٢/ص٣٠٢ بتصرف يسير

و- أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنةَ تحققِ الحكمة من وراء تشريع الحكم، بينما الحكمة هي المقصد الشرعي الذي شرع الحكم لأجله.مثاله: القصاص حكم شرعي. وعلته: القتل عمداً وعدواناً. وحكمته: حفظ النفوس.

المطلب الثاني:علاقة الحكمة بالسبب وفيه مسألتين:

المسألة الأولى: تعريف السبب لغة واصطلاحاً:

السبب لغة: فهو الحبل أو ما يتوصل به إلى غيره ،أو هو ما يكون طريقاً ومفضياً إلى الشيء مطلقاً مثل الباب[١]أو اسم لما يتوصل به إلى المقصود.[٢]

وأما اصطلاحاً: فقال الآمدي في الإحكام: وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة، وهو كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي[٣].

لكن نقل الزركشيّ عنه(الآمدي) في الجدل قوله" و أما السبب: فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة[٤].

وقال الإمام الشاطبي"ما وضع شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم كما كان حصول النصاب سبباً في وجوب الزكاة والزوال سبباً في وجوب الصلاة، والسرقة سببا في وجوب القطع والعقود أسباباً في إباحة الانتفاع وانتقال الأملاك[٥].

استدراك على تعريف الشاطبي رحمه الله:

فكأن الشاطبي رحمه الله في تعريفه للسبب لا يفرق بين السبب والعلة فهو كما يجعل العلة والحكمة شيئا واحداً فكذلك يسوي بين السبب والعلة حيث جعل السرقة سبب القطع وكذلك حصول النصاب سبب وجوب الزكاة؛ لأنه قرر إمكانية إطلاق السبب

---

(١) الكفوي الكليات ج١/ص٥٠٣مصدر سابق

(٢)الجرجاني التعريفات ١٠٩مصدر سابق

(٣)سيف الدين الآمدي.الإحكام في أصول الأحكام ج١/ص١٧٠ مصدر سابق

(٤)بدر الدين الزركشي.البحر المحيط.ج٥مص١١٥مصدر سابق

(٥)الشاطبي.الموافقات:ج١/ ٤١٠ مصدر سابق

على العلة فقال: قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما ولا مشاحة في الاصطلاح [١].

لكن يفرق بينهما بأن العلة: ما يدرك العقل وجه تعلق الحكم الشرعي به مثل السرقة فإن العقل يدرك كون القطع(الحكم الشرعي) زاجرا عن التعدي على مال الغير .

والسبب :هو ما لا يدرك العقل وجه تعلق الحكم الشرعي به فكون الزوال سبب لوجوب الصلاة وحصول النصاب سبب لوجوب الزكاة لا يدرك العقل.

وأيضا العلة: هي التي يعقبها الحكم ويوجد الحكم بوجودها، والسبب: ما تراخى عنه الحكم ووفق عنه على شرط أو مانع[٢].

المسألة الثانية: الفرق بين الحكمة والسبب:

ويُفرق بين الحكمة والسبب: بأن السبب متقدم على الحكم، أما الحكمة فهي متأخرة عن الحكم والحكم مفيد لها. كالجوع سبب الأكل ومصلحة رفع الجوع وتحصيل الشبع حكمة له[٣]. وأيضاً يفرق بينهما: أن السبب وسيلة تؤدي إلى الحكم .

أما الحكمة: فهي نتيجة الترخيص وثمرته فالسفر سبب التر خيص أما دفع المشقة التي هي نتيجة الترخيص وثمرته فهي الحكمة والسفر هو سيلة للوصول إلى الرخصة في السفر."وإن الزجر حكمة وهي ثمرة وإنما تحصل بعد القصاص وتتأ خر عنه [٤].

---

(١)الشاطبي الموافقات ج١/٤١١نفس المصدر

(٢) بدر الدين الزركشيّ البحر المحيط. ج١/ص١١٦

(٣)بدر الدين الزركشيّ البحر المحيط.ج٥/ص١١٦

(٤) أبو حامد الغزاليّ.المستصفى.ج٣/ص٦٩٩مصدر سابق. ورائد سبتي يوسف سليمان التعليل بالحكمة. رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية ص٤٩

المطلب الثالث :علاقة الحكمة بالمصلحة.

أولا: تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً.

أما لغة فقد جاء في (مقاييس اللغة) الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على الصلاح وهو خلاف الفساد. يقال: صلح الشيء يصلح صلاحا. ويقال: صلح بفتح اللام.

وحكي عن بعضهم صلُح وصلَح. ويقال: صلُح صلوحا، قال:

وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني ... وما بعد شتم الوالدين صلوح.

وقال بعض أهل العلم: إن مكة تسمى صلاحا.[١]

واصطلاحاً: قال الإمام الغزالي: أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلما يفوت هذه الأصول فهومفسدة ودفعها مصلحة"[٢]

وكلام الغزالي هذا رحمه الله يفرق بين المصلحة الموهومة والمصلحة الحقيقية، وخلاصة كلامه أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع من الخلق. وقد فسر معنى مقصود الشرع بـ(لمقاصدالخمسة أو الضروريات الخمسة) ويعني هذا أن المصلحة والمقصد معنى واحد وكذلك الحكمة.

وعرّف غيره بقوله:هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أوعادة[٣]

---

(١)إبن فارس مقاييس اللغة ج٣/ص٣٠٣مصدرسابق

(٢) أبوحامد ألغزالي ألمستصفى.ج١/ص١٧٤مصدر سابق

(٣)الطوفي.سليمان بن عبد القوين عبد الكريم بن سعد الصفيّ نجم الدين الطوفيّ رعاية المصلحة. تحقيق :الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح ص٢٥

ثانياً:الفرق بين الحكمة والمصلحة.

ترد المصلحة في كتب الأصول مرادفة للحكمة، ولم أقف من فرّق بينهما من الباحثين المعاصرين فضلا عن المتقدمين حسب اطّلاع الباحث، ويفهم من كلام علماء الأصول أن الحكمة نفس المصلحة.

يقول الغزاليّ: فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيلة[١].

وقال ابن قدامة المقدسيّ: لاينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المظنونة في ضمن محل النص، وقال أيضاً" الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته[٢].

وقد مر كذلك قول الشاطبي "وأما العلة: فالمراد بها الحكم والمصالح[٣].

أما ابن القيم [٤]فقد كرر في استخدام اللفظين في (إعلام الموقعين، وشفاء العليل) مما يدل تراد ف اللفظين عنده يقول رحمه الله :والشارع إذا علق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعا من ترتب الحكم، بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها .وقال أيضاً: وهذا واقع على وفق الحكمة والمصلحة والزجر.[٥].

---

(١)الغزالي.المستصفى.ج٣.ص٦٩٧مصدر سابق

(٢)ابن قدامة المقدسي.روضة الناظر وجنة المناظرج٢/ص٨٩٠-٨٩٣ مصدر سابق

(٣)الشاطبيّ.الموافقات ج١/ص٤١٠مصدر سابق

(٤) محمد بن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي،ثم الدمشقي،الحنبلي،المعروف با بن قيم الجوزية (شمس الدين،أبوعبدالله) فقيه أصولي، مجتهد، مفسر، متكلم، نحوي، محدث،مشارك في غيرذلك ولد بدمشق وتفقه، وأفتى، ولازم ابن تيمية، وسجن معه في قلعة دمشق، معجم المؤلفين.٩/١٠٦

(٥)اشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية إعلام الموقعين .تحقيق.محمدعبد السلام إبراهيم دارالكتب العلمية ج٢/ص٥٠-٥٥

الفصل الثاني: هل الأصل في الشريعة التعليل أم التعبد؟

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:بيان أن الأحكام معلّلة بالمصالح

المبحث الثاني:وقوع التعليل في مصادر الشريعة .

المبحث الثالث:نظرية التعليل بين المتكلمين والأصوليين

المبحث الأول:بيان أن الأحكام معللّة بالمصالح.وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:أقسام الأحكام من حيث إدراك العلة فيها أوعدم إدراكها.

المطلب الثاني: هل النصوص شاملة للحوادث وتغني عن القياس.

المطلب الثالث: بيان أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح مطلقاً.(معللّة أم تعبدية)

المطلب ألأول: أقسام الأحكام من حيث إدراك العلة فيها أوعدم إدراكها.وفيه مسائل:

المسألة الأولى:معنى التعبد في اصطلاح الأصوليين.

يكثر في لسان علماء الشريعة هذا حكم تعبدي أو غير معقول المعنى ،وذاك معقول المعنى أو معلل، فما هو المعيار حتى يقال هذا حكم معلل وهذا حكم تعبدي.؟لنقف موقف العلماء حول هذين المصطلحين :

يقول الإمام أبو المظفر السمعاني:"كل حكم يمكن أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو سنة أوإجماع فإنه يعلل وما لايصح فيه مثل هذا فإنه لايعلل سواء كان من الحدود أوالكفارات أوالمقادير أو الرخص"[1].

ومعنى هذا: أن كل حكم يمكن استنباطه من معاني مناسبة سواء ثبت هذ الحكم في كتاب أو سنة أو إجماع فهو معلل وما ليس كذلك فهو غير معقول المعنى.

ويقول الإمام العزّ:"المشروعات ضربان: أحدهما ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أودارئ لمفسدة، ويعبر عنه بأنه معقول المعنى.

الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أودرؤه لمفسدة،ويعبر عنه بالتعبد"[2].

وعلى ضوء ماسبق يمكن تقسيم الأحكام :إلى معقول المعنى –وهو الذي يظهر للعباد حكمة التشريع فيها–وغير معقول المعنى–وهو ما لم يظهر للعباد حكمة تشريع فيه غير حكمة العبودية والانقياد.

وقد يدرك معنى في الحكم ولا يلزم تعليله ويكون غير معللّ.لكونه مستثنى من قاعدة القياس .وهو الذي يعبر عنه بعض الأصوليين(المعدول عن سنن القياس).

---

(١)بن السمعاني. قواطع الأدلة.ج٤/ص١١٩-١٢٠مصدرسابق

(٢)العز بن عبد السلام.قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج١/ص٢٨ مصدرسابق

ولهذا يقسم بن السمعاني:المعللّ الى ثلاثةأقسام:

أ–قسم يعلل جملته وتفصيله وهو كل ما يمكن إبداء معنى في أصله وفرعه.

ب–وقسم يعلل بجملته ولايعلل تفاصيله لعدم المراد التعليل في التفاصيل.

جـ –وقسم آخر: لايعلل جملته لكن بعد ثبوت جملته يعلل تفاصيله كالكتابة والإجارة[١].

ويقول الإمام فخر الدين الرازي:"أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان:

منها مانعرف وجه الحكمة فيها على الجملة بعقولنا ،كالصلاة والزكاة والصوم، فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق، والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير، والصوم سعي في كسر الشهوة.

ومنها مالانعرف وجه الحكمة فيه: كأفعال الحج فإننا لانعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة، والرمل"[٢].

وقال الإمام بن قدامة المقدسيّ: "الأحكام ثلاثة:

١–قسم لا يعلل.

٢–وقسم يعلم كونه معللاّ كالحجر على الصبيّ لضعف عقله.

٣–وقسم يتردد "[٣].

---

[١]بن السمعاني .قواطع الأدلة ج٤/ص١٢٠مصدر سابق

[٢]فخرالدين الرازي . التفسير الكبير ج/٢/ص/٢٥٢

[٣]موفق الدين بن قدامة المقد سيّ/روضة الناظر وجنة المناظر/ ج٣/ص /٨٢٦ مصدر سابق

المسألة الثانية:هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟

اختلف الأصوليو هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد ؟على أربعة أقوالٍ:

القول الأول :إن الأصل في الأحكام التعبد ولا يجوز تعليله ما لم يقم دليل خاص على كونه معلولاً.وهذا المذهب نسبه السرخسي.[١]الى الأحناف

بقوله :"والمذهب عند علمائنا أنه لابد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلولا في الحال"[٢].

ونفس هذا القول هو ما قرره بن قدامة في روضة الناظر بقوله "ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللاً"[٣].

القول الثاني:إن الأصل في الأحكام التعليل الاّ بدليل مانع ولكن لايجب العمل بما جعل علّة الا بدليل يميز بينها وبين غيرها.وهذا المذهب نسبه الدبوسي. الى الشافعية.[٤]

وقال الإمام الغزاليى رحمه الله: "كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه".[٥]

القول الثالث :هو التفريق بين العبادات والعادات فيجري التعليل في العادات دون العبادات ، و هومذهب الإمام الشاطبي في الموافقات

حيث يقول: "الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني"[١].

---

(١)أحمد بن محمد السرخسي، الشجاعي، البلخي الإمام، أبو حا مد توفي ٤٨٢

(٢)السرخسي محمد بن احمد بن أبي سهل.أصول السرخسي.تحقيق.أبو الوفاء الأفغاني. الناشر.دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى ١٤١٤هـ١٩٩٣م ج/٢/ص١٤٤

(٣) بن قدامة المقدسي /روضة الناظر /ج٣/ص ٨٢٦

(٤)أبو زيد الدبوسي. تقويم الأدلة.

(٥)الغزالي/المستصفى/١/ص٣٢٩ مصدر سابق .واحمد بن علي بن برهان البغدادي.الوصول الى الأصول/تحقيق.دكتور.عبد الحميد علي أبو زنيد.مكتبة المعارف /الطبعة الأولى١٤٠٤هـ١٩٨٤

وقال في "الإعتصام"وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئا من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند حده والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان منه بدعة"[٢].

القول الرابع: الأحكام كلها معللة وانما يتفات فهم إدراك الشارع وقصده بتفاوت الأذهان وهو مذهب بعض علماء الحنابلة كشيخ الإسلام بن تيمية[٣]وابن القيم ،وقبلهما أبو الخطاب الكلوداني [٤]حيث قرروا أن الأصول التي ثبت حكمها بنص أو إجماع، أنها كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها،وأن الأصل هو تعليل الأصول، وإنما ترك تعليلها نادراً فصار الأصل هو العام الظاهر فلايؤثر ذلك لشذوذه.[٥] .

وقد أطال بن القيم رحمه الله البحث في هذه المسألة واستطرد فيها ونصره بالقول بعدم وجود حكم يخالف القياس في الشرع الاّ إذا كان القياس باطلا وما من حكم ورد في الشرع الاّ له معنى عرفه من عرفه وجهله من جهله.

---

(١) الشاطبي. الموافقات.ج/٢/ص٥١٣ مصدرسابق .وتقي الدين أبوالعباس بن تيمية الحراني.مجموع الفتاوى تحقيق. عبدالرحمن بن القاسم النجدي الناشر. مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام النشر ١٤١٦هـ ١٩٩٥م/ج٢٠/ص١٧-٢٠.

[٢]أبو اسحاق الشاطبي/الإعتصام/سليم بن عيد الهلالي/دار بن عفان. السعودية.الطبعة الأولى ١٤١٢هـ١٩٩٢/ج٢/ص٦٣٤

(٣)أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي قاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام شيخ الإسلام ٦٦١ـــــ٧٢٨هـ الزركلي /في الأعلام /ج١/ص١٤٤

(٤)محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب إمام الحنبلية في عصره ٤٣٢ ــ٥١٠هـ، ومن كتبه التمهيد في أصول الفقه ،والإنتصار في مسائل الكبار،،ورؤس المسائل، الزركلي/في الأعلام/

[٥] أبو الخطاب الكلوداني/التمهيد في أصول الفقه/تحقيق/مفيد أبو عمشة/جامعة أم القرى مركز البحث العلمي/ ٣/٤٤٠ المسودة لآل تيمية/ص/٢٦٨ مصدر سابق

إنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه[1].

[1] بن القيم الجوزية، إعلام الموقعين.ج/٢/ص٥١ مصدر سابق .الجويني. البرهان في أصول الفقه. ج/٢/ص/٩١٢

المطلب الثاني:هل النصوص شاملة لأحكام الحوادث وتغني عن القياس.

لايختلف علماء الإسلام ممن يعتد قولهم من الفقهاء والأصوليين وغيرهم في إحاطة الشريعة لحوادث الأفعال وليس هناك واقعة تخلو عن حكم الله.

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك"فليست تنزل بأ حد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"[١].

لكن اختلف العلماء في معنى شمول النصوص للحوادث فمذهب الجمهور أن النصوص شاملة للأحكام–اي أنه لا تخلو مسألة عن حكم الله من كتاب أوسنة أو اجتهاد صحيح مستند إليهما، أما كون أن كل حكم بعينه نص عليه دليل مستقل من كتاب أوسنة ،فإن هذا الأمر متعذر.[٢]

يقول إمام الحرمين[٣] في ذلك" فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الإجماع معدودة مأثورة فما ينقل منهما تواترا فهو المستند إلى القطع وهو معوز قليل وماينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أخبار الاحاد وهي على الجملة متنا هية ونحن نعلم قطعا أن الو قائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها.

والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع،والأصل الذي يستر سل على جميع الوقائع القياس،وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال"[٤].

---

[١] الإمام الشافعي/الرسالة/تحقيق أحمد شاكر مكتبة الحلبي بمصر الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ١٩٤٠م/ج١/ص١٩

[٢]الصادق بن عبد الرحمن الغرياني/الحكم الشرعي بين النقل والعقل/دار بن حزم /ص١٢٢

[٣] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي من تصانيفه نهاية المطلب في دراية المذهب. البرهان في أصول فقه.غياث الأمم في الثياث الظلم

(٤)إمام الحرمين/البرهان في أصول الفقه/ج٢/ص٣مصدر سابق

هذا الكلام لإمام الحرمين الذي يعبر فيه منزلة القياس وأن ألفاظ النصوص لا تكفي بالحوادث بل لابد من القياس والاجتهاد في النصوص لاستخراج الأحكام كلام واضح لا غضاضة فيه ، إلا أن كلامه رحمه الله أثار ضجة عند أهل الظاهر بل عند بعض المحققين من علماء السنة كأمثال شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم.

يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد "وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال.

وكان الإمام أحمد يقول: "إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أوفي نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا"[1].

ويثني موقف الظاهرية في هذه المسألة بقوله:

"وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: "إن النصوص تفي بجميع الحوادث،وإن الله ورسوله بين الأحكام،وأكمل ا لدين،وأغنى الناس عما سوى الكتاب والسنة،وأحسنو افي ردهم ماردوه من الأقيسة الفاسدة"[2].

ويجلي ابن القيم هذه النظرية ويؤكد أن جميع الأحكام منصوصة من الشارع

ويقول رحمه الله: بعد حكاية المذاهب في المسألة:"

والصواب أن النصوص محيطة بأحكام الحوادث،ولم يحلنا الله ولارسوله على رأي ولاقياس،بل قد بين الأحكام كلها،والنصوص كافية وافية بها،والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص،فهما دليلان: الكتاب والميزان،وقدتخفى دلالة النص أولا تبلغ العا لم فيعدل إلى القياس،ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحا،وقد يظهر مخالفا له

---

[1] شيخ الإسلام بن تيمية/مجموع الفتاوى/ج١٩/٢٨٥مصدر سابق

[2] شيخ الإسلام بن تيمية/جامع المسائل/تحقيق محمد عزيز شمس دار عا لم الفوائد/ الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ /ج٢/ص٢٨٠

فيكون فاسدا،وفي نفس الأمر لابد من موافقته أومخالفته،ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أومخالفته"[1].

ويقول أيضا"في شمول النصوص وإغنائها عن القياس،وهذا يتوقف على بيان مقدمة،وهي أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية، وإضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لاتختلف،والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه،وجودة فكره وقريحته،وصفاء ذهنه،ومعرفته بالألفاظ ومراتبها،وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك"[2].

تقارب وجهة نظر القولين.

بعد النظر بعين الإنصاف والتجرد عن التعصب يمكن أن يجمع بين الرأيين في مفهومهما لشمول النصوص بأن كل واحد منهما نظر في زاوية.

زاوية الأول: دلالة النصوص في ذاتها على الأحكام باعتبار مرادا لله منها، سواء اهتدى اليها المجتهد أو لم يهتد،وهذه الدلالة غير محدودة،ولا متناهية ،فتشمل جميع أفعال المكلفين بالضرورة، وهذا المعنى هو الشمول الذي قصده بن القيم ولا يخالف في ذلك إمام الحرمين وغيره من العلماء.[3]

زاوية الثاني:وهي التي نبه بها الإمام ابن القيم وهي أن للنصوص دلالة إضافية باعتار أفهام السامعين،التي تختلف باختلاف المجتهد وعصره وقوته الذهنية والعقلية وهذه لا يتأتى معها شمول النصوص لأحكام المكلفين الا باستخدام القياس وهذا المنصب هو قصد إمام الحرمين وهو أيضا مذهب الجمهور الأصوليين لأن الشمول عندهم لا يكون

---

[1] بن القيم /إعلام الموقعين/ج٣/٩٧

[2] ابن القيم /إعلام الموقعين/ج٣/ص ١١٦مصدر سابق

[3] الغرياني/الحكم الشرعي بين النقل والعقل/ص١٢٥

إلا عن طريق استخدام وسائل الاجتهلاد الصحيحة ومنها القياس.وهذا نفسه ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه الى الصحابة"وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا"[1].

[1]شيخ الإسلام بن تيمية/جامع المسائل/ج٢/ص٢٨٠

المطلب الثالث:بيان أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح مطلقاً(معللّة أم تعبدية).

إن الحكمة الإلهية والرحمة الربانية اقتضت أن تكون تشريعاته منزهة عن العبث كما أن تصرفاته مصونة من اللغو﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴾ [1] ولهذا أنزل الله شريعته لتحقيق الهدف الأعلى والمقصد الأسمى الا وهو سعادة العباد في الأولى والآحرة.ولله در ابن القيم بقوله:في وصفه لشريعة الإسلام:"فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،وهي عدل كلها،ورحمة ،كلها،ومصالح كلها،وحكمة كلها؛فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،وعن الرحمة إلى ضدها،وعن المصلحة إلى المفسدة،وعن الحكمةإلى العبث؛فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛فالشريعة عدل الله بين عباده،ورحمته بين خلقه،وظله في أرضه،وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله – صلى الله عليه وسلم – أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل،وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقداستقام على سواء السبيل"[2].

وقال الإمام العزّبن عبد السلام"ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها،والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها"[3].

فالشريعة روعيت فيها المصالح العامة والخاصة...،وقد روعيت فيها النواميس الطبيعية والقانون الطبيعي الذي جعلها لله لسعادة البشر وارتقائه.

---

[1] الدخان ٣٨

[2] بن قيم الجوزية إعلام الموقعين .ج/٣/ص١١-١٢ مصدر سابق

[3] بن عبد السلام/قواعد الأحكام/ج١/ص٨

جاء الدين بتأييد قانون الفطرة، أعني القانون الطبيعي الذي هو حفظ الذات المبنيّ على جلب اللذات ودفع الألم،﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [1].

إذكل إنسان مجبول بفطرته على الجهاد في سبيل جلب المصلحة, أعني: اللذة, ودفع المفسدة وهي الألم. فجاءالشرع لتأييدذلك, ولكن باعتدال بحيث لايخرج إلى حب الذات،وهو عدم الاكتراث بصالح العموم، ثم أرشدنا إلى ماهي المصالح وماهي المضار فشرع الله حكيم كالطبيب العارف بقوانين حفظ الصحة ودفع المرض, ودليل مرشد الى ماهي اللذةالحقيقية, والطريق الحقيقي الموصل لجلبها فيأمربها, ويرشد إلى القدر الذي لايضر منها ليتناولها باعتدال'[2].

وأدلة الكتاب والسنة قد تضافرت في ترسيخ هذا المبدأ ويمكن إراد آية وحديث يناولان في هذا الموضوع .قال عزّ من قائل.

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴾[3] .فلولم تكن شريعته صلى الله عليه وسلم ملبية لجميع حاجات الإنسان وتجتلب لهم المصالح وتدرء عنهم المفاسد وترشد منافعهم في الدارين لم يوصف بكونه رحمة للعالمين.

قال الشيخ الطاهر بن عاشور[4]مفتي الديار التونسية رحمه الله عند تناوله لتفسير هذه الآية ماملخصه"وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين:

---

[1] الروم ٣٠

[2] الجعفري. محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الفاسيّ . الفكر السامي في تاريخ تشريع الإسلامي.دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ١٩٩٦م ج/١/ص/١٤٠

[3] الأنبياء ١٠٧

(٤)محمدالطاهربن محمد بن محمد الطاهربن عاشور،الشهير بالطاهربن عاشور، بتونس في (١٢٩٦هـ = ١٨٧٩م هوأحد أعلا م جامع الزيتونة ومن عظمائه المجددين. حياته المديدة التي ز ادت على ٩٠ عاما كانت جهادا في طلب العلم،وجهادافي كسروتحطيم أطواق الجمود والتقليد التي قيدت العقل المسلم عن التفاعل معا لقرآن الكريم والحياة المعاصرة.. ما ت١٣٩٣هـ.المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين.ج/١/ص١٢٧

الأول :تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة،

والثاني: إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته.الى أن قال رحمه الله"فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة في الرحمة أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس فإن الشرائع السالفة وإن كانت مملوءة برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة إما لأنها لاتتعلق بجميع أحوال المكلفين،وإما لأ نها قدتشتمل في غير القليل من أحكامها على بشدة اقتضتها حكمة الله في سياسة الأمم المشروعة لها.....ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاءبها والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاءالعالم"[١] .

وعلى شاكلة الآية جاء حديث نبوي شريف خرج من مشكاة النبوة يحمل في طياته معاني عظيمة رغم وجزات لفظه ولطيف عبارته، وهذا ليس غريباً في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه أعطي بجوامع الكلم يقول صلى الله عليه وسلم:"**بعثت بالحنيفية السمحة**،[٢].

وقال العزّ بن عبد السلام "وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة. بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء،[٣]وقال أيضاً:والشريعة كلها مصالح ،إما تدرء مفاسد أو تجلب مصالح"[٤].

---

[١]محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور .التحرير والتنوير. الناشر .الدار التونسية للنشر تونس سنة النشر ١٩٨٤م ج/١٧/ص١٦٧

[٢]الإمام أحمد بن حنبل/مسند إمام أحمد /تحقيق/شعيب الأرناووط وآخرون/الناشر/مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى ١٤٢١هـ٢٠٠١م /ج٣٦/ص٦٢٣/رقم الحديث ٢٢٢٩١

[٣]العزّ بن عبد السلام /قواعد الأحكام في مصالح الأنام/١/ص٣٧ مصدر سابق

[٤]العزّ بن عبد السلام /قواعد الأحكام/ج١/ص١١ مصدر سابق

ويقول الشاطبي رحمه الله"فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة .وعلى مصلحة كلية في الجملة."[1] .

وقال الدكتور مصطفى شلبي."ومن أوضح الواضحات على أن شريعة الله سلكت طريق جلب المصالح ودفع الحاجات أننا نرى الشيئين يأخذان حكماً واحداً في الأصل ثم يدخل ذلك الإستثناء قلّة وكثرة حسب الحاجة ومقدارها"[2] .

---

[1] الشاطبي/الموافقات/ج٥/٧٧ مصدر سابق.

[2] محمد مصطفى شلبي/تعليل الأحكام /دار النهضة العربية/الطبعة الثانية/ص٣٣

المبحث الثاني:وقوع التعليل في مصادر الشريعة،وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول:وقوع التعليل في القرآن الكريم.

المطلب الثاني:وقوع التعليل في الحديث الشريف.

المطلب الثالث:وقوع التعليل في إجماع الأمة .

المطلب الرابع:وقوع التعليل في آثار الصحابة والتابعي

المطلب الأول:وقوع التعليل في القرآن الكريم.

لقد ركز القرآن الكريم قضية التعليل تركيزا لا مثيل له ،حيث نوع فيها إلى أنواع كثيرة ومسالك عديدة،سواء كانت تعليله في قضايا كونية أو تشريعية.وعوّل العلماء من الفقهاء والأصوليين على القرآن عند كلامهم في مسالك التعليل أو طرق إثبات العلة. وتختلف توجهات الأصوليين في تعداد مسالك العلة من مذهب لآخر ومن عالم لآخر بين مكثرٍ ومقلٍ.وأشير هنا إشارة مجملة بعض هذه الطرق .

ويمكن تقسيم المسالك الى ثلا ثة أقسام رئيسية:

القسم الأول:إثبات العلة بأدلة نقلية.وهذه على ثلاثة أنواع.[1]

١-النص على العلة.وينقسم الى :صريح ،وظاهر،

وإلى إثبات العلة بالإيماء(التنبيه على العلة)

وينبغي ان يضاف هنا نوع آخر وهو إثبات العلة بفعله صلى الله عليه وسلم الدال على العلية.

القسم الثاني:إثبات العلة بالإجماع وهو أقوى من الظاهر والتنبيه بل قدم بعض الأصوليين من النص الصريح[2].

القسم الثالث:إثبات العلة باالاستنباط والاجتهاد.وهو على أنواع أيضاً أهمها مايلي:

١-إثبات العلة بالسبر والتقسيم.

٢-إثبات العلة بالمناسبة والإخالة.

٣-الشبه.

---

[1] ينظر الغزالي/المنخول من تعليقات الأصول/تحقيق/محمد حسين هيتو/دارالفكر/ص٣٤٣ والامدي/الإحكام في أصول الحكام/ج٣/٣١٧ الزركشي/البحر المحيط /ج٥/ص١٨٤

[2] عضد الدين الإيجي/شرح العضد على مختصر بن الحاجب/تحقيق/فادي نصيف وطارق يحي/دار الكتب العلمية /الطبعة الأولى/١٤٢١هـ ٢٠٠٠م/ص٣١٤ والزركشي/البحر المحيط/ ج٥/ص ١٨٤ مصدر سابق

٤-الدوران.

٥-الطرد.

٦-تحقيق المناط.

٧-إلغاء الفارق.[١]

والآن أتعرض نبذة من مسالك التعليل في القرآن وأبدأ بالصريح ،وهو على مراتب :

١-التصريح بلفظ الحكمة.في قوله تعالى.

﴿ حِكۡمَةُۢ بَٰلِغَةٞۖ فَمَا تُغۡنِ ٱلنُّذُرُ ﴾[٢]

وقد عد هذا النوع من التعليل الإمام الزركشيّ.في أصرح أنواع التعليل وأعلاها مرتبة مع أن الأصوليين قد أهملوه.[٣]

والحقيقة أن ابن القيم قد سبق على الزركشي في التنبيه على هذا النوع من التعليل وذلك شفاء العليل حيث عقد فصلاً مستقلاً.

وقد علّق ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية بقوله"لايكون الكلام حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة فيكون مرشدا إلى العلم النافع والعمل

---

(١)فخر الدين الرازي/المحصول/تحقيق/دكتور طه جابرالعلواني/مؤسسة الرسالة/ج٥/ص ١٣٧ الصفي الهندي/نهاية الوصول في دراية الأصول/تحقيق/دكتور صالح بن سليمان اليوسف ودكتور سعد بن سالم بن الشؤيم والسبكي/الإبهاج في شرح المنهاج/تحقيق/دكتور شعبان محمد إسماعيل/مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى١٤٠١هـ ١٩٨١م ج٣/ص٤٢ علاء الدين المرداوي/التحبير شرح التحرير/مجموعة من المحققين/مكتبة الرشد/الطبعة الأولى/١٤٢١هـ٢٠٠٠م شمس الدين الجزري/معراج المنهاج /تحقيق/شعبان محمد اسماعيل الطبعة الأولى/١٤١٣هـ ١٩٩٣م ج٢/ص١٤٤ كمال الدين بن إمام الكاملية/تيسير الوصول الى منهاج الأصول/تحقيق/دكتور عبد الفتاح الدخميسي/الناشر/دار الفاروق الحديثة /الطبعة الأولى/١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م ج٥/ص٢٤٢ الشوكاني/إرشاد الفحول/ج٢/٨٧٩ والدكتور عبد الحكيم بن عبد الرحمن السعدي/مباحث العلة في القياس عند الأصوليين /٣٣٩

(٢)القمر الآية ٥

(٣) الزركشي/البحر المحيط/ج٥/ص١٨٤

الصالح فتحصل الغاية المطلوبة فإذاكان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولاهداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها ولاكان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة ولاتكلم لأجلها ولا أرسل الرسل وأنزل الكتاب لأجلها ولانصب الثواب والعقاب.لأجلها لم يكن حكيما ولا كلامه حكمة فضلا عن أن تكون بالغة[1].

٢-إخباره عزّ وجلّ. أنه فعل كذا لكذا وأمر كذا لكذا.كقوله جلّ شأنه:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ﴾[2]

قال ابن عاشور رحمه الله:ومن ثم استمد علماؤنا بهذه الآية على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة"[3].

٣-ومنها (من أجل) كقوله سبحانه:﴿ مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ﴾

وجعل ابن قيم رحمه الله هذا النوع السادس من أنواع التعليل وذكر أنه من صرائح التعليل أما الزركشي فجعل النوع الثالث من أنواع التصريح.[4].

وقد علق الدكتور مصطفى شلبى هذه الآية بقوله:فقد بين سبحانه أنه شرع القصاص بسبب هذ الجرم العظيم وهو القتل العدوان ،ومن نظر الى ذلك وماحواه من المفاسد والأضرار علم أن ماشرعه الله جزاء له،هو هذا الدواء الشافي لذلك الداء[5].

---

(١)بن قيم الجوزية .شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل والحكمة والتعليل.الناشر.دار المعرفة.بيروت.ص/١٩٠ مصدر سابق

(٢)النساء ١٠٥

(٣)بن عاشور التونسي التحرير والتنوير ج/٥/ص١٩٠.مصدر سابق

(٤)بدر الدين الزركشي. البحر المحيط.ج/٥/ص/١٨٨مصدر سابق .بن قيم الجوزية.شفاء العليل.ص١٩٥

(٥)استاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي/تعليل الأحكام/ الناشر/دار النهضة العربية/ الطبعة الثانية/ص/٢٠

٤-كي.الصريحة في التعليل:كقوله تعالى:﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ فعلل سبحانه قسمة الفيء بين الأصناف بتداوله بين الأغنياء دون الفقراء (١).

٥-ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعللّ به:كقوله تعالى﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(٢).

وفي قوله تعالى: (تبيانا لكل شيء)وجهان من الإعراب:

أحدهما: أنه مفعول من أجله.

والثاني: أنه مصدر منكر واقعا حالا; على حد قوله في الخلاصة.

ومصدر منكرحالايقع ... بكثرة كبغتةزيدطلع.(٣)

وأظهرالقولين: أن التبيان مصدر،والله أعلم(٤).

٦-الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعليلا لماقبله،كقوله تعالى:﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴾(٥)

أي لئلا تقولوا على رأي الكوفيين، أو كراهة أن تقولوا بحذف المفعول له .على رأي البصريين(٦).

---

(١)إمام الحرمين الجويني/البرهان في أصول الفقه/ج٢/ص٣١ مصدر سابق. وبدرالزركشي. في البحر المحيط/٥/١٨٨ مصدر سابق

(٢)النحل الآية ٨

(٣)جمال الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي/ألفية بن مالك/بالناشر دار التعاون/ص٣٢

(٤)محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي/أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/الناشر/دار الفكر بيروت لبنان/ج٢/ص٤٢٧

(٥)الأنعام الآية ١٥٦

(٦)بن القيم /شفاء العليل/ص١٩٤/

و يمكن الاكتفاء بهذ القدر في تعليل القرآن للأحكام والحوادث ولا يمكن إيراد جميع الآيات التي تناولت موضوع التعليل خوفا من إطناب الكلام المفضي إلى الخروج عن موضوع الرسالة، وهذا الذي ذكرته ماهو إلاّ قطر من بحر وغيض من فيض ومن رام المزيد فليرجع إلى كتب الأصول في باب مسالك العلة في القياس وكتب ابن قيم رحمه الله فريدة في هذ الباب مثل (شفاء العليل ومفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين)

المطلب الثاني:وقوع التعليل في الحديث الشريف:

تعددت أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليله للأحكام وذلك لاختلاف المخاطبين في أفهامهم وأحوالهم وظروفهم لأنه صلى الله عليه وسلم.يؤدي الأمانة التي ألقى الله على عاتقه في تبليغ الرسالة على أحسن الأسلوب وأتم الوجوه فتراه ينفي حكماً تارةً ويثبت أخرى ،فيذكر السبب. والعلة الموجبة لتغيير الحكم لأن النفوس مجبولة باعتبار الأسباب والتفات العلل "وقد قرّب النبي صلى الله عليه وسلم ،الأحكام لأمته بذكر نظائرها وأسبابها وضرب لها الأمثال،ويذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكساً."[1].

وأستعرض هنا عدداً من الأحاديث التي تحدثت عن موضوع التعليل بطريقة موجزة كالتي سلكت في مطلب السابق عند الحديث عن التعليل في القرآن لئلا يتشعب الموضوع ويمتد أطرافه لأن موضوع التعليل كتب فيه بحوث ودراسات مستقلةً.ولا يمكن التغطية في هذ الكتيب اللطيف.

الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في الذي وقصته ناقته خلال أدائه لأعمال الحج "ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي أو ملبياً.وعند مسلم "ولا تقرّبوه ولا تحنطو وجهه فإنّه يبعث يوم القيامة يلبي"[2]

الحديث الثاني:قوله صلى الله عليه وسلم ،للذي اطّلع على حجره :«لوأعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك»وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنماجعل الإذن من أجل البصر"[1] .

---

[1] بن قيم الجوزية /إعلام الموقعين /ج١/١٥٣

[2] محمد بن إسماعيل /صحيح البخاري/باب كيف يكفن المحرم /ج٢/ص٧٦ رقم الحديث ١٢٦٨ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين /صحيح مسلم/تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر/إحياء التراث العربي.باب مايفعل المحرم إذا مات/ج٢/ص٨٦٧ رقم الحديث ١٢٠٦

فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم علة الإذن قبل دخول البيت إنما هو حفظ البصر عن الوقوع في الحرام، فإذا سرق بالبصر فقد نقض العلة التي من اجلها شرع الإذن.

الحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم للشباب:من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم،فإنه له وجاء[٢] .

الحديث الرابع:قوله صلى الله عليه وسلم "إنما نهيتكم من أجل الدافة ألتي دفت فكلوا وادخروا وتصدّقوا [٣] .

الحديث الخامس :قوله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافين"[٤].

وبالجملة فالرسول صلى الله يعلل الأحكام بالمعاني والأوصاف المؤثرة ليفهم المخاطبون علة الأمر والنهي ،يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه"متى وجدنا في كلام الشارع مايدل على نصبه أدلة وأعلاما ابتدرنا إليه وهو أولى مايسلك،[٥] وعلى العموم فتعليل الشارع للأحكام قد يستفاد حرف من حروف التعليل ،وهي كثيرة منها حرف كي،والّلام ،ووالّلام ،وذن ،ومن ،والباء ،والفاء ،وذن ،ومن ،والباء ،والفاء ،وإنّ،وغيرها.

---

[١]البخاري/صحيح البخاري/ج٨/ص٥٤/رقم ٦٢٤١مصدر سابق .ومسلم بن الحجاج.صحيح مسلم/ج٣/١٦٩٨/رقم ٢١٥٦مصدر سابق

[٢]صحيح البخاري/ج٧/ص٣ رقم ٥٠٦٦ مصدر سابق

[٣]صحيح مسلم/خ٣/ص١٠٦٠/ رقم ١٩٦٠

(٤)أبو جعفر الطحاوي/شرح معاني الآثار/تحقيق/محمد زهري ومحمد سيد جاد الحق/دار عالم الكتب /الطبعة الأولى/١٤١٤هـ ١٩٩٤م

(٥)بدرالدين الزركشي/ البحر المحيط /ج٥/١٨٦ مصدر سابق

ويكون مستفاداً من اسم من أسمائه،وهي :لعلة كذا ،أو لموجب كذا،أو لأجل كذا،اوبسبب كذا،أو لمقتضى كذا،ونحو ذلك ،وقد يكون مستفاد ا من فعل من الأفعال الدالة على العلية.كقوله:عللت بكذ.

وقد يكون مستفاداً من السياق.[١] وأختتم القول هنا .كلام نفيس للحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله.إذيقول"والقرآن وسنة رسول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرعت الإحكام ولأجلها خلقت الأعيان ولوكان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضعأ وما ئتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وأن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق.

وتارة ينبه على السبب يذكره صريحا وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبهاعليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى ،وتارة ينكر على من ظن أنه يسوي بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة يخير بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها"[٢].

---

(١)محمد علي الشوكاني/ إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول/تحقيق/ابو حفص سامي بن العزبي الأثري/الناشر دار الفضيلة الطبعة الأولى ١٤٢١هـ٢٠٠٠م /ج٢/ص٨٨٢-٨٨٣

[٢]بن قيم الجوزية/مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/الناشر دار الكتب العلمية بيروت /ج٢/ص٢٢

المطلب الثالث:وقوع التعليل في إجماع الأمة:

نقل الحافظ بن عبد البر[1] بعض المسائل التي أجمع عليها علماء الإسلام مستندين إلى القياس وما ذلك إلا لإنهم يعللون النصوص حتي يتوصلون أن الحكم معلل بعلة فلانية فيقيسون عليه ما يشارك في العلة التي عللوا بها الأصل ومن هذه المسائل ما يلي:

١-صيد ما عدا المكلب من الجوارح على الكلاب.[2]

٢-قياس المحصنين على المحصنات المذكورات في قوله تعالى. ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ ﴾[3] فدخل في ذلك المحصنون قياساً.[4]

٣-ايجاب المثل على الصائد في الإحرام خطأ قياساً على القاتل عمداً[5] المنصوص في قوله تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا ﴾[6]

٤-قياس المائعات والأدهان على السمن والزيت اذا وقعت فيها الفأرة [7]

---

[1] ابوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري الأندلسي، القرطبي،المالكي،صاحب التصانيف الفا ئقة ت ٤٦٣ سير أعلام النبلاء /١٨/١٥٩

[2] ابو عمر بن عبد البر القرطبي/جامع بيان العلم وفضله/تحقيق/أبو الأشبال الزهيري/دار بن الجوزي/الطبعة الأولى.١٤١٤هـ١٩٩٤م ج٢/ص٨٧٣

[3] النور

[4] بن عبدالبر/جامع بيانالعلم وفضله/ج٢/ص٨٧٣ المصدرالسابق /وبن قيم الجوزي/إعلام الموقعين ج٢/ص٣٦٣ مصدر سابق

[5] بن عبد البر/جامع بيان العلم وفضله/ج٢/ص٨٧٣

[6] المائدة

[7] بن قيم /إعلام الموقعين/ج٢/ص٣٦٤ المصدر السابق

قال ابن القيم رحمه الله بعد نقله لهذه المسائل."هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين أئمة

الفتوى لايفرقون فيه بين السمن والزيت "[1]

٥-منع بيع العنب بالزبيب قياساً على بيع الرطب بالتمر.[2]

قال ابن القيم:"ولا يفرق عالم يفهم عن الله ورسوله بين هذه المسائل"[3]

---

[1] بن قيم الجوزي/إعلام الموقعين/ج٢/ص٣٦٤

[2] بن قيم الجوزي/إعلام الموقعين/ج٢/ص٣٦٤

[3] بن قيم الجوزي/إعلام الموقعين/ج٢/ص ٣٦٤ بتصرف يسير

المطلب الرابع:التعليل في آثار الصحابة والتابعين:

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،والتحاقه بالرفيق الأعلى وانقطاع الوحي،تعرضت الحوادث للصحابة وتوالت الوقائع ،فواجه الصحابة رضي الله عنهم هذه الحوادث وانبروا لها وشمّروا عن ساعد الجد لحيلولة هذه النوازل على ما يوافق النصوص،لا على حسب الهواء والاراء وتحدث الأصوليون بعض هذه الوقائع وكان إجتهادهم قائما على التعليل واستنباط الأحكام عن طريق النظر والاجنهاد ويمكن إيجاز بعض هذه المسائل في النقاط التالية:

١-اتفاق الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحدٍ مستندين بالمصلحة حيث قال " عمر لأبي بكر رضي الله عنهما"والله انه خير ومصلحة"[١].

٢-اتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر بعد نقاش حاد بين المهاجرين والأنصار، حيث قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى في الصلاة حيث قال علي رضي الله عنه:" لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبابكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقد منا أبابكر."[٢].

---

(١)الغزالي/المستصفى/ج٣/ص٥٠٩ مصدر سابق .وبن قيم الجوزي/إعلام الموقعين واستاذ محمد زكريا البرديسي/أصول الفقه/دار الثقافة القاهرة/ص٢٢٥

[٢])أحمد بن عبدالله بن أحمدبن اسحاق بن مهران ابو نعيم الأصبهاني/والإمامة والرد على الرافضة/تحقيق/علي بن محمد بن ناصر الفقيهي/مكتبة العلوم والحكم/الطبعة الأولى١٤٠٧هـ١٩٨٧م/ص٢١٢ والحافظ بن حجر في فتح الباري/ج٧/ص/٣٢.٣١ مصدر سابق

[٢]محمد بن سعد بن منيع الهاشمي/الطبقات الكبرى/تحقيق/محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ج٣/ص١٣٦

٣-إجماع الصحابة رضي الله عنه على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على جلد القاذف بقول عليّ رضي الله عنه"اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون جلدة"[١].

٤-قتل الجماعة بالواحد حيث كان عمر رضي الله عنه يشك في ذلك حتى عللّ له الأمر علي رضي الله عنه،بقوله:"يا أمير المؤمنين لو أن نفراً اشتركوا في سرقة أكنت تقطعهم ؟قال نعم ،قال كذا"[٢].

٥-تعيين أبي بكر لعمر رضي الله عنهما،حيث ألحق تعيين الإمام بالعهد على التعيين بالبيعة في ثبوت الخلافة على أساس أن الجامع بينهما هو وقوع التصرف ممن له الحق في ذلك[٣].

٦-قياس ثمن الخمر على ثمن الشحوم في التحريم وذلك حين سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهان سمرة بن جندب باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال:"قاتل الله فلانا،ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"«لعن الله اليهود،حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها" [٤] .

---

[١]ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري/ الإحكام في أصول الأحكام/تحقيق/ أحمد محمد شاكر/دار الأوقاف الجديدة بيروت/ ج٧/ص١٥٨

[٢]بن قيم الجوزي/إعلام الموقعين/ج١/ص١٦٣ المصدر السابق

[٣]سيف الدين الآمدي/الإحكام في أصول الأحكام/٤/ص٤٢ المصدر السابق

[٤]محمد بن اسماعيل البخاري/صحيح البخاري/ج٤/ص١٧٩ رقم الحديث ٣٤٦٠ مصدر سابق

قال ابن القيم رحمه الله: معلقا علي كلام عمر رضي الله عنه" وهذا محض القياس من عمر فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمرعلى المسلمين وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحم ثمن الخمر الحرام"[1] .

[1] بن قيم الجوزي/اعلام الموقعين/ج٢/ص ٣٦٧ مصدر سابق

المبحث الثالث:نظرية التعليل بين المتكلمين والأصوليين:

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعليل أفعال الله بالحِكم والغايات ومدى تأثيرها في مسألة التعليل بالحكمة.

المطلب الثاني: أنواع الحكم في أفعال الله تعالى،وأنواع الحكم الحاصلة للشرائع.

المطلب الثالث: اضطراب الأشاعرة في مسألة التعليل بالحكمة وبيان سبب الاضطراب.

المطلب الأول:تعليل أفعال الله بالحكم والغايات ومدى تأثيرها.

المسألة الأولى:تحديد مفهوم تعليل أفعال الله وأحكامه.

تنقل كتب المقالات والعقيدة ثلاثة مذاهب في المسألة:

١-مذهب جمهور المحققين من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة عليه حكما[١].

٢-مذهب الأشاعرة والظاهرية ويعبر (بنفاة التعليل).

٣-مذهب المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الأصلح[٢].

ويمكن رد الأقوال الى قولين:المثبتون للتعليل (جمهور أهل السنة،والمعتزلة).

والنافون للتعليل(الأشاعرة والظاهرية)كمافعل شيخ الإسلام ابن تيمية[٣].

ويمكن تحديد مفهوم تعليل الأفعال والأحكام عند كل واحد من المذاهب الثلاثة، بإستثناء مذهب الظاهرية المنكرين للقياس فإن قاعدتهم مطردة في هذا الباب بما يأتي بيانه:

اولاً:مفهوم أهل السنة لتعليل أفعال الله وأحكامه:يستخلص مذهب السلف في مسألة التعليل بالنقاط التالية:[٤]

١-فعال الله معللة بالحكم والغايات الحميدة كما أن أوامره وأحكامه معللة بالمصالح والعلل الغائية.

٢-أن الحكمة صفة قائمة به تعالى غير منفصلة.

---

(١)بن القيم الجوزية/مفتاح دار السعادة/ج٢/ص٤٣ شمس الدين أحمد بن كمال باشا/ وتغيير التنقيح في الأصول /استنبول/١٣٠٨/ص ١٧٩

(٢)أبو الحسن الأشعري/مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد / المكتبة العصرية سنة الإصدار١٤١١هـ١٩٩٠م/ج٢/ص١٦٢ بتصرف

(٣)شيخ الإسلام بن تيمية/مجموع الفتاوى/ج٨/ص٣٧٧ مصدر سابق

(٤)هذا التوصيف للمسألة عند السلف هو ماقرره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه وبن القيم

٣-الحكمة باعثة له على التشريع كما هي مترتبة ونتيجة وثمرة للتشريع أيضاً[١].

٤-الحكمة في أفعال الله تتضمن شيئين :

أ-حكمة تعود اليه سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها فيرضى الإيمان والطاعة ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح.

ب-حكمة تعود الى عباده وهي نعمته عليهم يفرحون بها ويلتذون بها[٢]

٥-التحاشي عن استخدام لفظ الغرض لأنه ليس من الفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة ،ولأنه يحترز في العقيدة مالا يحترز في غيرها.

٦-تظهر حكمته تعالى في أفعاله وأوامره ومخلوقاته[٣].

قال الإمام بن القيم: "ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها وأنه رسول الله حقا ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافية شافية فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وشهود ذلك في نضاعيفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والآثار التي بها انتظام مصالح المعاش فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده ....

([١])محمد عبده/ رسالة التوحيد/ص٢٨ والدكتور مصطفى شلبي/تعليل الأحكام/ص٩٧ــ١٠٣

[٢]بن تيمية /مجموع الفتاوى/ج٨/ص٣٥ مصدرسابق

([٣])دكتور ربيع المدخلي/الحكمة والتعليل في أفعال الله/ص٣٦

.....وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية"[1].

ثانيا:المفهوم الإعتزالي لتعليل أفعال الله وأحكامه:

يرى المعتزلة أنه لايجوز ان يخلو فعل من أفعاله تعالى من حكمة وغرض حتى غلوا في ذلك وأوجبو على الله تعالى رعاية المصلحة قال الشيخ محمد عبده"فقد بالغ قوم في الإيجاب حتى ظن الناظر في مزاعمهم أنهم عدوه واحد من المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق،وتأدية مالزمه من الواجبات تعالى عن ذلك علوا كبيرا"[2].

والمعتزلة رغم موافقتهم للسلف في إثبات الحكمة والتعليل يخالفون في أمور منها:

أ-أنهم يوجبون على الله برعاية المصلحة والحكمة.

ب-أن الحكمة عند المعتزلة صفة مخلوقة منفصلة عنه تعالى .

جـ-أن الحكم والمصالح كلها ترجع إلى العباد ولايعود شيء منها إلى الله فرارا من الإحتياج والإستكمال بالغير.

---

[1]بن القيم/شفاء الغليل/ص٢٠٥ وكذلك مفتاح دار السعادة /ج٢/ص٤٣ وما بعدها وأكثر كتب شيخ الإسلام بن تيميةمثل مجموع الفتاوى/٨/ص٣٥.ومجموعة الرسائل والمسائل في رسالة خاصة(أقوم ماقيل في الحكمة) .بتحقيق/رشيد رضى/٥/ص١٢٠ ومنهاج السنة النبوية جـ والنبوات/تحقيق / عبد العزيز بن صالح الطويان أضواء السلف، الرياض/ لطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م جـ١/ص١٤٤ فإن فيها مايشفي الغليل ويحقق القول في المسألة والعواصم والقواصم في الذّب عن سنة أبي القاسم للحافظ بن الوزير تحقيق/شعيب الأرناووط/ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة١٤١٥هـ١٩٩٠م ج٧/ص٢٨٠ وشمس الدين السفاريني الحنبلي/ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية/مؤسسة الخافقين/الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ١٩٨٢/ج١/ص٣٥٢ وبحث دكتور ربيع المدخلي "الحكمة والتعليل في افعال الله/ص٣٦ /والدكتور مصطفى شلبي/تعليل الأحكام/ص ٩٧ــ١٠٤ الحكمة والتعليل في أفعال الله عند أهل السنة والجماعة/رسالة ماجستير مقدم من عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشهري جامعة أم القرى

[2]الامام محمد عبده/رسالة التوحيد/ص٢٧ مصدر سابق

د-أن الحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب [1].

ثالثاً: مفهوم الأشاعرة في تعليل أفعاله تعالى بالحكم والغايات.

يتلخص مفهوم الأشاعرة في تعليل أفعال الله وأحكامه في النقاط التالية.

١-إن الغرض ما لإجله يصدر الفعل من الفاعل فهو باعث لله على الفعل ويوهم القهر تعالى الله عن ذلك.

٢- ان القول بالتعليل يلزمه استكمال الباري بالغير وهو محال.

٣-إن القول بالغرض يترتب عليه محال وهو (مبدأ التسلسل) [2].

٤-إنه لا غرض يتصور هنا -إلا اللذة والنفع -ودفع ا لأ لم وهو في حق الله تعالى محال ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾[3].

وبناء على هذا المفهوم انكرت الأشاعرة تعليل أفعال الله وأحكامه .

ويرد الأشعري[4] رحمه الله على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح بقوله" وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل، ولا لأفعاله علل؛ لأنه مالك غير مملوك، ولا مأمور ولا منهي"[5].

---

[1] الدكتور ربيع المدخلي/الحكمة والتعليل /ص٥١

[2] جمعان بن محمد الشهري مبدأ السببية عند الأشاعرة ص ٢٢٨

[3] الأنبياء ٢٣

[4] علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن موسى بن بلال بن أبي بردة ويتصل نسبه الى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي اله عنه ٢٦٠ـــ٣٢٤/بن السبكي/طبقات الشافعية الكبرى/ج٣/ص٣٥

[5] ابو الحسن الأشعري/رسالة الى أهل الثغر/ص١٣٦

ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني[1]"فإن قال قائل فهل تقولون إن صانع العالم صنعه بعد أن لم يصنعه لداع دعاه إلى فعله ومحرك حركه وباعث بعثه وغرض أزعجه وخاطر اقتضى وجود الحوادث منه أم صنعه لا لشيء مما سألت عنه قيل إنه تعالى صنع العالم لا لشيء مما سألت عنه فإن قيل وما الدليل على ذلك قيل الدليل عليه أن الدواعي المزعجات والخواطر والأغراض إنما تكون وتجوز على ذي الحاجة الذي يصح منه اجتلاب المنافع ودفع المضار وذلك أمر لا يجوز إلا على من جازت عليه الآلام واللذات وميل الطبع والنفور وكل ذلك دليل على حدث من وصف به وحاجته إليه وهو منتف عن القديم تعالى ويتعالى عن ذلك لأنه عالم بما يكون قبل أن يكون وبما تؤول إليه عواقب الأمور ويعلم السر وأخفى"[2].

ويظهر جلياً من هذا النقل موفق الأشاعرة من خلال كلام أئمتهم وان كان هذا الموفق لايقوم على أقدام راسخة في أبواب الفقه والتفريع كما سيأتي في بابه إن شاء الله.

---

[1] القاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم الغدادي الباقلاني صاحب التصانيف مات ٤٠٣ /سير أعلام النبلاء /ج١٦/ص ١٩٠

[2] الباقلاني/تمهيد الأوئل وتليخص الدلائل/ص٥٠

المطلب الثاني: أنواع الحكم في أفعال الله وأنواع الحكم الحاصلة للشرائعة.

مربنا سابقاً أن مذهب أهل السنة يثبتون أنواع الحكم في أفعال الله وأحكامه بنوعيها الحكمة العائد على الخالق والعائدة على العباد .

ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية"فالحكمة " تتضمن شيئين:

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها.

والثاني إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها.[1]

ويقول أيضاً في معرض رده على المعتزلة لكونهم منعوا عود الحكمة على الخالق: "فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله- - -- وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عبثاً ولم يكن محموداً على هذا---- فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل، ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحداً بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة، "[2] .

ثم إن العلل الحاصلة من الشرائع تتنوع الى ثلاثة أنواعٍ:[3]

النوع الأول:

أن تكون الحكمة في نفس الفعل ولو لم يأمر الشرع فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة أومفسدة،وذلك مثل الصدق والعدل المشتملين للمصلحة،وتنهي عن الفعل

([1])بن تيمية /مجموع الفتاوى/٨/ص٣٥

([2])بن تيمية/مجموعة الرسائل والمسائل/ تحقيق /سيد محمد رشيد رضا/٥/ص١٢٠

([3])شيخ الإسلام بن تيمية/مجموع الفتاوى/١٧/ص/٢٠١ مصدر سابق

المشتمل للمفسدة طلبا للمصلحة ودرء للمفسدة، فالمصلحة والمفسدة ناشئتان من نفس الفعل ،والامر والنهي كاشفان.[1]

النوع الثاني:

أن تكون الحكمة ناشئة من الأمر ومن الفعل بمعنى أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفاً بحسن اكتسبه من الأمر ،وقبح اكتسبه من النهي،فالشارع إذا أمر بشيء صار حسناً، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا،فاكتسب الفعل الحسن والقبح بخطاب الشارع ،فالمصلحة ليست ناشئة من ذاته أصلا وإنما بخطاب الشرع ،ثم اتصف هو بتلك المصلحة أو تلك المفسدة وهذا مثل الصلاة إلى المسجد الأقصى[2].

النوع الثالث:

أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل مصلحة أبداً،وإنما أمر الشارع به امتحاناً وابتلاء للشخص،هل يطيع أم يعصي ،ولايكون الفعل مرادا ألبتة،ولذلك ينسخ بمجرد ظهور موقف العبد إما تسليماً وعزما على التنفيذ أو إباءً عنه،وهذا مثل قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام بأمر الله تعالى له بذبح ابنه ومثل قصة الثلاثة :الأبرص، والأقرع والأعمى[3].

وهذا الوجه والذي قبله مما خفي على المعتزلة فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمر ولا من المأمور لتعلق الأمر به بل لم يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا الحكمة

([1])عبد الله بن ظافر الشهري/الحكمة والتعليل في أفعال الله/ج١/ص٢١٨ وانظر كذلك مجموع الفتاوى /١٧/٢٠٢

([2]) شيخ الإسلام بن تيمية/مجموع الفتاوى/١٧/ص٢٠٣ مصدر سابق وعبد الله بن ظافر البكري الشهري الحكمة والتعليل في أفعال الله//ج١/ص ٢١٩ وكذلك جمعان بن محمد بن أحمد الشهري /مبدأ السببية عند الأشاعرة/ص٢١٩

([3])عبد الله بن ظافر الشهري/ الحكمة والتعليل في أفعال الله عند أهل السنة/١/ص٢١٨

عندهم الجميع سواء لا يعتبرون حكمة ولا تخصيص فعل بأمر ولا غير ذلك كما قد عرف من أصلهم[1] .

[1] شيخ الإسلام بن تيمية/مجموع الفتاوى/١٧/ص٢٠٤

المطلب الثالث: اضطراب الأشاعرة في مسألة التعليل بالحكمة وبيان سبب الاضطراب.

مما يلفت الإنتباه هنا إنكار الأشاعرة للتعليل أفعال الله مع أنهم من القائلين بالقياس المبني على التعليل قال الدكتور اليوبي"فرأي الأشاعرة هذا ،لو أخذوا به على ظاهره،للزم منه نفي القياس في الشريعة لذا لما رأوا أنهم لايستطيعون إثبات القياس إلا مع إثبات التعليل ، وأن نفي التعليل يقف حجر عثرة في طريقهم صرحوا في كتبهم الأصولية بإثبات أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد على رغم ما في ذلك التصريح والإثبات من تناقض مع ما هو مقرر في كتبهم الكلامية"[1].

وقد شعر هذا التناقض عدد من أئمة الأشاعرة واستشكلوا وحاولوا الجمع بين هذين الموقفين (الموقف الكلامي والموقف الأصولي) المتناقضين إلا أن محاولته لم تقدم حلا بل انتهى الى القول في إثبات التعليل. وكثير من علماء الأشاعرة نقل المسألة ومن هؤلاء:

ابن الرحال،وابن الحاجب[2]،والآمدي،والسبكي، والزركشي،

يقول الآمدي في ذلك " الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون لعلة أو لا لعلة. لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ هو خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو عن علة إما بجهة الوجوب كما قالت المعتزلة، أو لا بجهة الوجوب كقول أصحابنا[3].

---

[1] الدكتور محمد بن مسعود اليوبي/مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية/دار بن الجوزي/الطبعة الرابعة/ص ٨٢

(٢) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب فقيه مالكي من كبار علماء العربية كردي الأصل نزيل دمشق الزركلي/الأعلام/٤/ص٢١١ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية١/٢٤١

[3] سيف الآمدي/الإحكام في أصول الأحكام/٣/ص٢٦٤

وقال ابن الرحال فيما نقله عنه الزركشي(قال أصحابنا: الدليل على أن الأحكام كلها شرعية لمصالح العباد، إجماع الأمة على ذلك، إما على جهة اللطف والفضل على أصلنا، أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة، فنحن نقول: هي وإن كانت معتبرة في الشرع لكنه ليس بطريق الوجوب، ولا لأن خلو الأحكام من المصالح يمتنع في العقل كما يقول المعتزلة، وإنما نقول رعاية هذه المصلحة أمر واقع في الشرع)[1].

وقال الزركشي في نفس الصفحة"والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع ولم ينكره أحد، وإنما أنكرت الأشعرية العلة والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح، والفرق بين هذه ورعاية الحكمة واضح، ولخفاء الغرض وقع الخبط"[2].

ويقول صدر الشريعة[3] عند تعريفه للعلة"وهذا مبني على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا للمعتزلة، وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة بها فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق، وإظهار المعجزات لتصديقهم فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة وقوله تعالى﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [4]

وقوله تعالى ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [5]

وأمثال ذلك كثيرة في القرآن، ودالة على ما قلنا، وأيضا لو لم يفعل لغرض أصلا يلزم العبث.[1].

---

[1]بدر الدين الزركشي/البحر المحيط/١٥٨/٧ مصدر سابق

[2]الزركشي/البحر المحيط/١٥٨/٧ المصدر السابق

[3] مسعود بن أحمد بن برهان الإمام العلامة صدر الشريعة كان جامعا للفضائل الجليلة والمناقب الكثيرة/محمي الدين عبد القادر الحنفي/ الجواهر المضية في طبقات الحنفية/١٦٧/٢

[4]الذاريات

[5] البينة

وقد حاول تقي الدين السبكي دفع هذا التناقض وجمع الموافق المتناقضة للأشاعرة وراى ابنه أن هذا ببديع من القول واستحسنه قال الإمام السبكي فيما نقله عنه ابنه" " لا تناقض بين الكلامين لأن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على القصاص الذي هو المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك وإنما تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للحفظ فإذا فعل المكلف ....وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله به ، ووسيلة إلى حفظ النفوس كان لهم أجران: أجر على القصاص، وأجر على حفظ النفوس وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى أحدهما بقوله:﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ [٢].

والثاني إما بالاستنباط وأما بالإيماء في قوله:﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ ﴾ [٣] وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة[٤].

وهذه المحاولة اعترضه بعض الأصولين من إتجاه الأشاعرة بقوله "هذا أمر مخترع لوالد المصنف لا معنى له؛ لأن البعث للحاكم على شرع الحكم أي إظهار تعلقه بأفعال المكلفين لا للمكلف"[٥].

---

[١] صدر الشريعة/التوضيح في حلّ غوامض التنقيح مع شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني/الناشر/مكتبة صبيح بمصر/ج٢/ص١٢٦

[٢] البقرة

[٣] الدكتور البوطي/ضوابط المصلحة/ص٩٨

[٤] تاج الدين السبكي/الإبهاج في شرح المنهاج/ج٣/ص٤١

[٥] حسن بن محمد العطار الشافعي/حاشية العطار على شرح الجلال المحلي /الناشر/دار الكتب العلمية/ج٢/ص٢٧٥

وممن حاول دفع هذ التناقض من الباحثين المعاصرين الدكتور البوطي رحمه الله في بحثه "ضوابط المصلحة "رغم أنه يرى تعليل الأحكام"حيث يقول: "فمطمح نظر علماء الكلام هو البحث في أصل الخلق من إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، ونفي صفات النقص عنه ،ومطمح نظر الأصوليين هو البحث فيماسنه من النظام والتشريع في الكون من حيث الخضوع لنظامه والأخذ بتشريعه،واذا فليس هناك تناقض بين كلا مذهبيهم في كل المبحثين"[1].

وهو كل هذا ترّهات لا طائل تحتها وما هو إلا فرار من لوازم كلامية باطلة وجهت إليهم من قبل المعتزلة وحتى الأشاعرة نفسهم لايطبقون هذا، اذا لم يبق إلا أن تكون المسألة مجرد نظريات ويؤول الخلاف الى لفظي محضة لاوجود له.

[1] الدكتور البوطي/ضوابط المصلحة /ص ٩٨ مصدر سابق

الفصل الثالث :اتجاهات الأصوليين في نظرية التعليل بالحكمة.

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة

المبحث الثاني:أدلة الأصوليين في التعليل

المبحث الأول:مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع

المطلب الثاني: المراد بخفاء الحكمة واضطرابها

المطلب الثالث:ذكر مذاهب الأصوليين في المسألة

المطلب الأول:تحرير محل النزاع.

إشكاليات المسألة:

قبل الحديث في المسالة ومذاهب الأصوليين ينبغي التنبيه على محل الإشكال وموضع النزاع فيها،ويكون على شكل أسئلة تحتاج الى أجوبة مقنعة.

١-هل المسألة هذه نفس المسألة الكلامية التي تم الحديث عنها في الفصل السابق ؟

٢-ماهي الحكمة المختلف في التعليل بها هل هي النتيجة المترتبة على تشريع الحكم ؟أم هي الوصف المناسب لتشريع الحكم؟فمثلا هل يعلل الحكم في السفر المشقة المناسبة لتشريع الحكم أم الأثر المترتب عليها الذي هو التخفيف؟

٣- هل يمكن أن يوجد حكمة قد انضبطت بنفسها دون دليل من الخارج؟

٤-مامعنى كلام الأصوليين عند كلامهم في حكاية المذاهب "القول بجواز التعليل بالحكمة مطلقاً "هل معنى ذلك جواز التعليل بالحكمة حتى وإن كانت خفية مضطربة؟

٥-وبالمقابل "المانعون من التعليل بالحكمة مطلقاً" هل يعني أنهم يمنعون حتى وإن كانت منضبطة سواء في نفسها أوبدليل من خارج؟

هذه إشكالات تدور حول المسألة وتحتاج الى أجوبة وتحرير القول فيها وقد حرر الدكتور مصطفى الشلبي بعض الغوامض المتعلقة في المسألة ،وليس في وسع الدارس أن يجيب على الإشكاليات التي عجز عنها الفحول أوأن يأتي بشيء جديد لم يأت إليه السابقون.

والجواب على السؤل الأول: يكون بأن مسألتنا هذه غير المسألة السابقة وذلك لأن تلك المسألة السابقة تتعلق في العقيدة والكلام،وهذه المسألة تتعلق بالقياس وإلحاق الفرع بالأصل على وفق الحكمة ،ومثل هذا الكلام ما قرره الدكتور أحمد الريسوني [1] .

ولهذا يقسم بعض الأصوليين العلل الى:علل المصالح ،وعلل الأحكام،وعلل المصالح: يعني ليست هي العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث ولا يوقف عليها إلا من طريق التوقيف وأيضا فإن علل المصالح إنما هي معان في المتعبدين لا في الأصول المتعبد بها[2] وعلل الأحكام: إنما هي أوصاف في الأصل المعلول ليست من علل المصالح في شيء[3]

ولهذا لا ينبغي أن يكون الجدل هنا في تعليل أحكام الله كما لا ينبغي أن يرمى بالبدعة على من أنكر التعليل بالحكمة لأن المسألة هنا ليست كلامية حتى يحكم على منكري التعليل بها بالبدعة ولهذا أجاز الغزالي والرازي مع أنهما من رموز علماء الكلام

والجواب على السؤال الثاني:يمكن أن يجاب بمايلي:

إن الحكمة تطلق على شيئين :

أ–الوصف المناسب لتشريع الحكم فضياع النفوس وإهدار الدماء المناسب لتشريع القصاص مثلا يسمى حكمة.

ب– الأثر المترتب على تشريع القصاص الذي هو حفظ النفوس يسمى حكمة أيضا .

وإذا اتضح فقد استشكل بعض الأصولين على أيهما يعلل بالحكم ؟

---

(١)أحمد الريسوني/نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي/الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ الطبعة الثانية ١٤١٢هـ١٩٩٢م /ص ٢١٤

(٢)الجصاص الحنفي/الفصول في الأصول/٤/ص/١٤١

(٣) الجصاص/الفصول/٤/ص/١٤١

قال الدكتور مصطفى الشلبي نقلا عن غيره"إن الحكمة التي وقع الخلاف فيها هي الوصف المناسب لشرعية الحكم كالمشقة لا المترتبة على شرع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة"[١] .

ثم نقل أقوال الأصوليين في حقيقة الحكمة التي اختلف في التعليل بها وأنهى القول"وعلى كل حال فالكلام هنا لا يخلوا من إشكال"[٢] .

ويظهر للباحث والله أعلم بالصواب أن الحكمة الحقيقية هي مايترتب على تشريع الحكم من جلب منفعة أودفع مضرة وهي التي اختلف الأصوليون في التعليل بها .فيقال حكمة السفر راحة المكلف وصلاح جسمه ،وحكمة القصاص حفظ النفوس،وحكمة قطع يد السارق حفظ الأموال،وحكمة الحد على الزنا حفظ النسل من الضياع والاختلاط،ومثل هذا الكلام قرره "القرافي" رحمه الله في الفروق[٣].

والجواب على السؤا الثالث:

إن الحكم على الحكمة بأنها تكون ظاهرة منضبطة بنفسها أقرب ما تكون مسألة افتراضية ليس لها وجود حقيقي والآمدي وهو ممن اختار بمذهب التفصيل لم يستطع أن يجيب الإعتراض الموجه في من قبل الما نعين وهو بعدم وجود حكمة ظاهرة منضطبة بنفسها وكانت أقصى جواب عنده بقوله"إن الكلام إنما هو مفروض فيما اذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصور لا فيما لم يكن [٤] .

---

(١)مصطفى شلبي/تعليل الأحكام/١٣٦ مصدر سابق

[٢]مصطفى شلبي/تعليل الأحكام/ص ١٣٧ المصدر السابق

[٣]شهاب الدين القرافي/الفروق/ج٣/ص٦١١ مصدر سابق

[٤]الآمدي/الإحكام /ج٣/ص مصدر سابق

وفي "شرح العضد" :فلو وجدت حكمة مجردة وكانت ظاهرة بحيث يمكن اعتبار ومعرفتها جاز اعتبارها وربط الحكم بها على الأصح[١].

ومما يدل على أن المسألة افتراضية كلام الزركشي أيضا:إذا وجد محل قابل للتعليل بالوصف والحكمة ،والحكمة نهضت بشرطها وسارت العلة في تأثير التعدية بإلحاق فروع تنشئ أحكاماً من الأصل فالأولى في النظر أن ينظر إلى الوصف أو إلى الحكمة ؟فيه احتمالان [٢].

الجواب على السؤال الرابع:

والجواب على هذا السؤال تولاها الدكتور (الحكمي) في رسالته "حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة" بحيث قال:إن حكاية القول بالجواز مطلقاً إيهاما بأن قائليه يرون الجواز سواء كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها أم خفية مضطربة بنفسها مع عدم الدلالة على ظهورها وانضباطها من خارج ،وهذا يخالف صريح استدلال القائلين بالجواز كالغزالي والرازي فإن كلامهما يدل بوضوح على أن الحكمة التي يرون التعليل بها هي قدر معلوم أو مظنون من المصلحة .....اما الخفية التي لم يقم دليل من خارج على ظهور فلم يعلل بها أحد"[٣].

فإذا كان المراد بالإطلاق هو الإطلاق عن قيد ظهور الحكمة وانضباطها بنفسها فالنسبة صحيحة،وإن كان الإطلاق عن كل قيد فذلك غير صحيح[٤]

---

(١) الإيجي/شرح العضد على مختصر بن الحاجب/ص ٩٥-٩٦ مصدر سابق

[٢]الزركشي/البحر المحيط/ج٥/ص١٣٤ مصدر سابق

[٣]الدكتور علي الحكمي/حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة/ص٢٨

[٤]الحكمي/حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة/ص٢٨

أما الجواب عن اشكال الخامس :فيمكن أن يجاب بأن المانعين من التعليل بالحكمة لا يسلمون أصلا وجود حكمة منضبطة بنفسها أما إذا كانت منضبطة بوصف من الخارج فالحكم معلل بذلك الوصف وليس بالحكمة

المطلب الثاني: المراد بخفاء الحكمة واضطرابها.

يكثر في كلام الأصوليين الحكمة الخفية أو الحكمة المضطربة فماذا يعني هذا المصطلح عندهم ؟والمراد بالحكمة الخفية يمكن أن تتنوع إلى نوعين:[١]

النوع الأول:الحكمة التي لا يمكن الاطلاع عليها ويمثل له الحكمة في شرعية العبادات.

والنوع الثاني:الحكمة التي لايمكن الاطلاع عليها إلا بواسطة أدلة وقرائن خارجية ويمثل له الرضا في البيع لما كان خفياً لا يُطّلع عليه في انتقال الأملاك لقوله عليه الصلاة والسلام "لايحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه"[٢]والرضى أمر خفي فجعلت الصيغ والأفعال في بيع المعاطات لأنه يظن عندها[٣] .

وكذلك أوقع الشارع الطلاق من الهازل ونحوه إحالة على الوصف الظاهر الذي نيطت به الأحكام ضابطاً.

وأما الحكمة الغير المنضبطة(أوالمنتشرة) لاختلاف قدر المعلل به وذلك في الصور الآتية:

١- الإنزال :لاختلاف رتب الناس في التنزيل لأن منهم من لاينزل إلا بالدفق والإحساس بالذة الكبرى ،ومنهم من ينزل تقطيرا من غير اندفاق في أول الأمر ،ولماكان الإنزال مختلفا في الناس،أقيمت مظنته مفامه وهو إلتقاء الختانين[٤].

٢-وكذلك المشقة في السفر لاختلاف الناس في تأثيرها فأقيمت مظنتها مقامها السفر أربعة برد.

٣-والعقل الذي هو مناط التكليف لما كان مختلفا في الناس بسبب اعتدال المزاج وانحرافه أقيمت مظنته مقامه وهو البلوغ لأنه منضبط[١] .

---

[١] رائد سبتي سليمان التعليل/ص٧٩ مصدر سابق

[٢] الإمام أحمد /مسند أحمد/ج٣٤/ص٢٩٩ رقم الحديث ٢٠٦٩٥ مصدر سابق

[٣] القرافي /أنواء البروق في أنواع الفروق/ج٣/ص٦١٠مصدر سابق

[٤] القرافي/الفروق/ج٣/ص٦٠٩ المصدر السابق والدكتور يحيى الكمالي/التعليل بالحكمة /ص٢٨٢ــ٢٨٣ مصدر سابق

٤-وكذلك التصديق الموجب للنجاة من القتل ولحقن الدماء والمال لمّا تعذر الاطلاع عليه ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين، حتى لوتوافرت القرائن على مخالفة الظاهر الباطن لم يلفت إليها، كما في إسلام المرتد عند العرض على السيف ،وإسلام الحربي بالإكراه إذ لو اعتبر ذلك لم يكن له ضابط[٢].

٥- ومنها العدة الاستبرائية،ناطها الشارع بالوطء،وناطها من الوطء بتغيب الحشفة،ولو حصلت البرءة يقينا،كما لو طلقها بعد تلك الإصابة ،أو باعها لأربع سنين، أوعلق طلاقها على براءتها من الحبل[٣].

ومهما يكن من أمر فإن ربط الأحكام بالأوصاف الظاهرة أمر مجمع عليه عند الأصوليين [٤].

وبعد هذا التمهيد الذي تم استعراضه بين يدي خلاف الأصوليين في المسألة نزلف إلى ذكر مذاهب الأصوليين في المسألة وذلك في المطلب القادم.

---

[١]القرافي/ الفروق/ج٣/ص٦١٠ المصدر السابق

[٢]الحافظ صلاح الدين العلائي/المجموع المذهب في قواعد المذهب/ج٢/ص٨٦

[٣]العلائي/المجموع المذهب في قواعد المذهب/ج٢/ص٨٦

[٤]سيف الدين الآمدي/الإحكام/ج٣/ص٢٥٥ مصدر سابق

المطلب الثالث:مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة.

اختلف الأصوليون في مسألة التعليل بالحكمة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:القائلون بالجواز مطلقاً منهم الغزالي والرازي,والقاضي البيضاوي[١]،والزنجاني[٢] (في تخريج الفروع) والطوفي في شرح "مختصرالروضة" ونسب المرداوي[٣] إلى ابن مفلح [٤] من الحنابلة ومن المعاصرين الدكتور مصطفى شلبي، والدكتور علي الحكمي[٥].

القول الثاني:القائلون بالمنع مطلقاً وهو مذهب جمهور الأصوليين [٦] كما يحكيه الرازي في "المناظرات"، والآمدي في "الإحكام" والقرافي في "الفروق" وهو مذهب الرازي في

---

[١] عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي ٦٨٥

[٢]محمود محمود بن أحمد بن محمد أبو المناقب الزنجاني الشافعي استشهد في البغداد في غزو بغداد عام ٦٥٦

[٣]محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن محمد بن أبي المكارم المرداوي الأصل الصالحي المؤدب، شمس الدين أبو عبد الله.مات ٧٤٩

[٤]محمد بن مفلح بن مفرح شمس الدين أبو عبد الله المقدسي وليد بيت المقدس ٧٠٨--٧٦٣

[٥]فخر الدين الرازي/المحصول في الأصول/٥/ص٢٨٨مصدر سابق ولآمدي/في الإحكام/٣/ص٢٥٤ صفي الدين الأرموي الهندي/في نهاية الوصول/تحقيق/صالح بن سليمان اليوسف وسعد بن سالم السويح /المكتبة التجارية بمكة المكرمة/٨/ص٣٤٩٤ / معراج المنهاج شرح منهاج البيضاوي/لشمس الدين الجزري/تحقيق شعبان محمد /مطبعة الحسين الإسلامية/ الطبعة الأولى ١٤١٣هـ١٩٩٣م/٢/ص١٩٨ تاج الدين السبكي/ رفع الحاجب عن مختصر بن احاجب/علي محمد معوض وعادل عبد الموجود/دار عالم الكتب/٤/ص ١٧٨ جمال الدين الإسنوي/نهاية السول/دار عالم الكتب/٤/٢٦٠ والقرافي/نفائس الأصول//٨/ص٣٤٩٣ ونجم الدين الطوفي/شرح مختصرالروضة/٣/٤٤٦ ـ٤٤٧ وبن مفلح الحنبلي/أصول الفقه/تحقيق/فهد بن محمد السدحان/مكتبة العتيكان/الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٠م/٣/ص١٢١٠ والزركشي/في البحر المحيط /٥/ص١٣٣

[٦]السبكي/في جمع الجوامع/ص٨٤ والإسنوي في نهاية السول/.علاء الدين المرداوي/التحبير شرح التحرير/تحقيق /الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين /مكتبة الرشد/٧/ص٣١٩٤ والزركشي/البحر المحيط/٥/ص١٣٣ وتشنيف المسامع/تحقيق/سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع/مكتبة قرطبة /الطبعة أولى ١٤١٨هـ١٩٩٨م /٣/٢١٥ وابن أمير حاج الحنفي/التقرير والتحبير/دار الكتب العلمية/الطبعة الثانية/١٤٠٣هـ١٩٨٣م /٣/٢٢٩ ومحمد أمين بادشاه الحنفي/تيسير التحرير/دار الفكر بيروت / ٣/٨٨ وشمس الدين الجزري/معراج المنهاج /٢/ص١٩٢ والشوكاني/في إرشاد الفحول/٢/ص ١١١

رسالة "المعالم"فإنه قال: "والتعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز خلافا لقوم"[١] ومال إليه في كتاب (المناظرات) ومن المعاصرين الدكتور عبد كريم النملة وعبد الوهاب الشنقيطي.

القول الثالث:القائلون بالتفصيل بين الظاهرة المنضبطة وبين الخفية والمضطربة وهو مذهب جماعة من الأصوليين[٢] منهم الآمدي والصفي الهندي[٣] في نهاية الوصول وابن الحاجب والبرماوي[٤] وتقي الدين السبكي في الإبهاج والتفتازاني [٥] وعضد الدين الإيجي [٦] ونسبه بن مفلح والمرداوي إلى المالكية وقال الدكتور السعدي وهو الظاهر من مذهب الحنابلة ومن المعاصرين الدكتور السعدي في (مباحث العلة) .

ونقل المذاهب على هذا الشكل أي بتثليث المذاهب في المسألة هو طريق الآمدي وتبعه في ذلك أكثر الأصوليين من بعده، أما الغزالي والرازي والقرافي فلا يذكرون في المسألة إلا المذهبين الأولين.

---

(١) الرازي/المعالم/تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض/ دار عالم المعرفة/سنة النشر ١٤١٤هـ ١٩٩٤ص١٦٨

(٢) الآمدي/في الإحكام/٣/ص٢٥٥والصفي الهندي/نهاية الوصول/٨/ص٣٤٩٤ وبن مفلح الحنبلي/أصول الفقه/٣/١٢١٠والزركشي/في البحر المحيط/٥/ص١٣٣ والمرداوي/التحبير/٨/ص٣١٩٥و محمد بن حسن البدخشي/مناهج العقول ومعه شرح الإسنوي/٣/٥٣ وأبو عبد الله الشوشاوي/تحقيق/أحمد بن محمد السراح .وعبد الرحمن الجبرين/مكتبة الرشد/الطبعة الأولى/١٤٢٥هـ٢٠٠٤م/٥/ص٤١٤

(٣)حمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي أصولي متكلم له تصانيف نافعة منها نهاية الوصول والفائق في الأصو والزبدة في علم الكلام هـ٦٤٤-٧١٥هـ

(٤)محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي، أبو عبد الله، شمس الدين: عالم بالفقه والحديث، شافعي المذهب له منظومة في أصول الفقه وأخرى في الفرائض ,المقدمة الشافية في علمي العروض والقافية ٧٦٣هـ

(٥)مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق ٧١٢هـ٧٩٣هـ

(٥)يراهيم بن أحمد بن محمد، مجد الدين الإيجي، أو الإيكي: من المشتغلين بعلم الكلام ٨٣١هـ

المبحث الثاني: أدلة الأصوليين في التعليل بالحكمة.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أدلة القائلين في التعليل بالحكمة مطلقا.

المطلب الثاني: أدلة المانعين في التعليل بالحكمة مطلقا .

المطلب الثالث: أدلة المفصلين بين الحكمة الظاهرة والحكمة الخفية .

المطلب الرابع: الترجيح بين المذاهب.

المطلب الخامس: الحكمة وأئمة المذاهب الأربعة.

المطلب السادس:ضوابط العمل بالحكمة.

المطلب الأول: أدلة القائلين في جواز التعليل بالحكمة مطلقا:

تتابع الأصوليون في نقل الأدلة التي ذكرها فخر الدين الرازي والإعتراضات الموجه على الأدلة والجواب عليها إلا ما ذكره الآمدي نصرة لمذهبه الذي هو التفصيل ومع أن الرازي رجح مذهب المجوز في "المحصول"إلا أنه لم يؤيد مذهبه إلا بدليل واحدٍ وهو مايلي:

الدليل الأول: إذا ظننا أن الحكم إنما شرعت لاستناده إلى الحكمة المخصوصة ثم ظننا أن تلك الحكمة موجودة في صورة اخرى تولّد من مجموع الظنين ظنّ ثالث:وهو حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب[١] .

الدليل الثاني: إذا جاز التعليل بالوصف فبالحكمة أولى لأنها أصلية وأصل الشيء لايقصر عنه ، [٢] .

وهذا الدليل عبره (الطوفي) بقوله: "أن الوصف وسيلة والحكمة مقصد، وإذا جاز التعليل بالوسيلة، فبالمقصد نفسه أولى"[٣] .

الدليل الثالث: ولأن الحكمة نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق ،وهذاهو سبب ورود الشرائع فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع [٤] .

الدليل الرابع: الأدلة الدالة على اعتبار المصلحة في التشريع لم تفرق بين مصلحة ومصلحة،مما يعني جواز التعليل بمطلق المصلحة ظاهرة كانت أوخفية،منضبطة أو غير منضبطة[٥] .

---

[١] فخرالدين الرازي/المحصول/٥/ص٢٨٧ مصدر سابق

[٢] القرافي/شرح تنقيح الفصول/ص٣١٦ مصدر سابق

[٣] الطوفي /شرح مختصر الروضة/٣/ص٤٤٦مصدر سابق /الزركشي/البحر المحيط/

[٤] القرافي/شرح تنقيح الفصول/ص ٣١٦ مصدر سابق

[٥] الدكتوريحي الكمالي/التعليل بالحكمة/ص٣١٦ مصد ر سابق

الدليل الخامس:الوقوع حيث يدل استقراء الشريعة على وقوع التعليل بالحكمة سواء في القرآن أو في السنة .[١].

الدليل السادس: اجتهادات علماء الإسلام من لدن الصحابة إلى عهد التعقيد الفقهي يدل اعتماد الفقهاء على التعليل بالحكمة وتمسكهم بها[٢].

الدليل السابع:إجماع أهل الشريعة من أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح العباد فهي إذا عللها حقيقية وإذا أمكن معرفة العلة الحقيقية ،جاز بل لزم المسير إليها وبناء الحكم عليها[٣].

الدليل الثامن: التعليل بالحكمة جائز عرفاً إذ يقال:إنما أعطى الأمير لدفع حاجة الفقير ،وإنما فعل كذا لمصلحة كذا أولدفع مفسدة كذا فوجب أن يجوز شرعاً للحديث: "مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"[٤].

الاعتراضات الموجهة على الأدلة السابقة:

الاعتراض على الدليل الأول وذلك من وجوه:

الأول:وهو أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن،بل اعتبر بعضها وألغى بعض الآخر بدليل شهادة الكفار ،والفساق ،والصبيان،وغير ذلك من الأمارات التي ألغاها الشارع فلم قلتم إن هذا الظن من الرتب التي اعتبرها الشرع؟[٥] .

الثاني:ثم الحكم إما أن يكون معللاً بمطلق الحاجة المحصلة ،أوالدافعة،أو بالحاجة المخصوصة .

---

[١]الحكمي/حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة/ص٣٥

[٢]الرازي/المحصول/٥/ص٢٨٧مصدر سابق

[٣]يحي الكمالي/التعليل بالحكمة/٣١٧

[٤]الصفي الهندي/نهاية الوصول/ج٨/ص٣٤٩٦مصدر سابق

[٥]القرافي/نفائس الأصول/٨/ص٣٦٦١مصدر سابق

فالأول:باطل وإلا لكان حيث تحققت منه الحاجة تحقق الحكم وهو خلاف الإجماع[١] والثاني أيضاً باطل:لأن الحاجة أمر باطن خفي فلا يمكن الوقوف على مقاديرها ،وامتياز كل واحدة من مراتبها عن المرتبة الأخرى وحينئذ يتعذر التعليل [٢].

الثالث:سلمنا لكم أن هذا الظن من المراتب المعتبرة في الشرع لكن هل يمكن حصوله على هذا الشكل الذي طرحتموه وانتم مادللتم على وقوعه[٣] .

الاعتراض على الدليل الثاني والثالث:

الاعتراض الأول:ويكون من عدة أوجه:

الوجه الأول: بأن الوصف المشتمل على الحكمة إنما جاز التعليل به لاشتماله على الحكمة، ولأنه ظاهر منضبط، أما الحكمة المجردة فهي خفية مضربة[٤].

الوجه الثاني:استقراء أحكام الشرع يدل:على أن الحكم غير معلل بالحكم بل بالأوصاف المشتملة عليها بدليل لو أنا فرضنا حصول تلك الحكم بدون تلك الأوصاف لم تترتب تلك الأحكام عليها ،ولو فرضنا حصول تلك الأوصاف بدون بدون تلك الحكم ترتبت عليها تلك الأحكام وذلك في الصورة الآتية:

أ– أن من أكل من لحم امرأة قطعة حرمت عليه وصارت أمه؛ لأن حكمة التعليل بالرضاع، هو لحكمة كون جزء الرضيعة صار جزء المرضعة؛ لأن لبنها جزؤها، وقد صار لحما للرضيع، فصار جزؤها جزءا، ولذلك قال عليه السلام: "الرضاع لحمة كلحمة النسب.

---

[١]الصفي الهندي/نهاية الوصول/٨/٢٨٧ مصدر سابق

[٢]الصفي الهندي/٨/ص٢٨٩ مصدر سابق

[٣] أنظر/الرازي/في المحصول /٥/ص ٢٨٧ بتصرف مصدر سابق

[٤]الآمدي/الإحكام/٣/ص٢٥٥ مصدر سابق

ب– يلزم أن من سرق صبيانا صغارا، وغيبهم عن آبائهم، حتى كبروا، والتبسوا على آبائهم، واختلطت أنسابهم، يجب عليه الرجم حد الزنا؛ لأنه أتى بحكمة الزنا التي هي اختلاط الأنساب[1].

جـ–أن من كسر حرزاً كان فيه مالاً جعله معرّضاً للضياع إلا أنه لم يأخذ فجاء بعده آخر فأخذها أن الأول يقام عليه حد السرقة لكونه انتهك بحكمة السرقة التي هي حفظ المال من الضياع لكن كل هذا خلاف الإجماع فلزم أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم النقض لأن النقض تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصل فلا يجوز التعليل بالحكمة وهو المطلوب [2] .

الاعتراض على الرابع:إن القول بأن الأدلة لم تفرق بين المصلحة الظاهرة والخفية في التعليل ظاهر البطلان ولا يقول به المجوزون في تعليل بالحكمة بهذا الإطلاق وتفريق الأدلة بين الأوصاف الظاهرة المنضبطة ،والخفية معلوم من نصوص الكتاب والسنة

الاعتراض على الدليل الخامس: ويمكن أن يعترض:أنا نسلم لكم أن النصوص دلت على أن الأحكام معللة بالحكم لكن هل هذه الحكم تستلزم الإلحاق ،فإن الكلام هنا ينصب على تعليل يبنى عليه قياس أو ينبني عليه تعدية الحكم إلى غير المنصوص.

---

(1)القرافي/ شرح تنقيح الفصول/ص١٣١٦مصدر سابق

(٢)أنظر القرافي/في الفروق/١٦٨/٢ ونفائس الأصول/٣٦٦١/٨

المطلب الثاني: أدلة المانعين من التعليل بالحكمة مطلقا:

استدل المانعون من التعليل بالحكمة بالأدلة الآتية :

الدليل الأول:أن الحكم إما أن يعلل بالحكمة والمصلحة مطلقاً.أو بقدر مخصوص منها،وكل من الأمرين باطل،أما الأول فلما يلزم عليه من اعتبار كل مصلحة وهو ممنوع اتفاقاً.

وأما الثاني:فلعدم امكان الوقوف على المقادير المعتبرة شرعا من المصالح لخائفها واضطرابها وتداخل مراتبها ،واذا تعذر تعيين المطلوب تعذرّ التعليل به.

الدليل الثاني: أنه يلزم من تعليل الحكم بالحكمة عدم جواز تعليله بالوصف،وتعليله بالوصف جائز اتفاقاً بين القائسين، فتعليله بالحكمة غير جائز .

بيان الملازمة أن شرع الحكم لابد وأن يكون لفائدة عائدة إلى العبد،لانعقاد الإجماع على أن الشرائع مصالح،إما وجوباً كما هو قول المعتزلة،أو تفضلا كما هو عند الأشاعرة وإذا كان كذلك فالمؤثر الحقيقي في الحكم هو الحكمة أما الوصف فليس بمؤثر البتة ،وإنما جعل مؤثراً لاشتماله على الحكمة التي هي المؤثرة وإذا ثبت هذا ،فلو أمكن استناد الحكم إلى الحكمة لما جاز استناده إلى الوصف،لأن القادح في الأصل قادح في الأصل قادح في الفرع ،وقد يوجد مايقدح في الوصف ولا يكون قادحاً في الحكمة ،لأن القادح في الفرع قد لايكون قادحاً في الأصل ،فاستناد الحكم إلى الوصف مع استناده إلى الحكمة تكثير لامكان الغلط من غير حاجة إليه،وأنه لايجوز.ولما رأينا أنه جاز التعليل بالوصف علمنا أنه إنما جاز لتعذر التعليل بالحكمة.

الدليل الثالث: لوجاز التعليل بالحكمة لوجب طلبها ،والطلب بالحكمة غير واجب :فالتعليل به به غير واجب.

الدليل الرابع: أن استقراء الشريعة يدل على أن الأحكام معللة بالأوصاف لا بالحكم لأنا لو فرضنا حصول الأوصاف الجلية:كالبيع والنكاح ،والهبة عارية عن المصالح لاستندت الأحكام إليها ،ولوفرضنا حصول المصالح دون هذه الأوصاف لم تثبت بها الأحكام الملائمة لها، وذلك يدل ظاهرا على امتناع التعليل بالحكم.

الدليل الخامس: أن الشارع يمنع التمسك بالعلة المظنة لقوله تعالى:﴿ **إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا** ﴾[1] لكن خالفناه في الأوصاف الجلية لظهورها ،والحاجة ليست كذلك ،فتبقى على الأصل .

الدليل السادس: أن الحكمة تابعة للحكم، لأن الزجر تابع لحصول القصاص وعلة الشيء يستحيل تأخيرها عن الشيء ،فالحكمة لا تكون علّةً للحكم.

الجواب عن الدليل الأول :

وهو جواب عن قولهم"وإذا تعذّر تعيين المطلوب من المصلحة تعذّر التعليل به"يمكن أن يقال لهم" فإن امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملا عليها على كونه علة لأن العلم باشتمال الوصف عليها موقوف على العلم بها وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال علمنا أن الإطلاع على خصوصيتها ممكن وبهذا الحرف ظهر الجواب عن قولهم: المصالح أمور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها [2].

الجواب عن الدليل الثاني:

وهو قولهم "لوجاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف" التعليل بالحكمة وإن كان راجحا على التعليل بالوصف من الوجه الذي ذكرتم فالتعليل بالوصف راجح على التعليل بالحكمة من وجه آخر وهو سهولة الاطلاع على الوصف وعسر الاطلاع على

---

[1] النجم ٢٨

[2] الرازي/المحصول/٥/٢٩٢

الحكمة فلما كان كل واحد منهما راجحا من وجه مرجوحا من وجه آخر حصل الاستواء[1].

الجواب عن الدليل الثالث:وهو قولهم" لوجاز التعليل بالحكمة لوجب طلبها ،والطلب بالحكمة غير واجب :فالتعليل به به غير واجب"يجاب: نحن وإن اختلفنا في جواز تعليل الحكم لكنا اتفقنا على أن كون الوصف علة للحكم معلل بالحكمة فان لم يقتض ذلك وجوب طلب الحكمة فقد بطل قولك وإن اقتضى وجوب طلبها فقد بطل قولكم أيضا[2] .

وأيضاً: أن الوصف لا يكون مؤثرا في الحكم إلا لاشتماله على جلب نفع أو دفع مضرة فكونه علة معللة بهذه الحكمة ، فإن لم يكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة استحال التوصل به وجعل الوصف علة وإن أمكن ذلك وهو مؤثر في الحكم والوصف ليس بمؤثر كان لإسناد الحكم إلى الحكمة المعلومة التي هي المؤثرة أولى من اسناده إلى الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمؤثر[3] .

.الجواب عن الدليل الرابع:

وهو قولهم: استقراء الشريعة يدل على أن الأحكام معللة بالأوصاف لا بالحكم: "قلنا لا نسلم بل التعليل بالحكم حاصل في صور كثيرة مثل التوسط في إقامة الحد بين المهلك والزاجر وكذا الفرق بين العمل اليسير والكثير"[4] .

---

[1] الرازي/المحصول/٥/ص٢٩١

[2] الرازي/المحصول/٥/ص٢٩٢

[3] الرازي/المحصول/٥/٢٩١

[4] الرازي/المحصول/٥/ص٢٩٠

الجواب عن الدليل الخامس: وهو قولهم" إن نص الشارع يمنع العمل بالظن وخولف ذلك في الوصف لظهوره" فالجواب عنه"أن الحكمة علة لعلية الوصف اتفاقاً ولو يمنع ذلك خفاؤها فأولى أن تكون علة للحكم .

.**الجواب عن الدليل السادس:** وهو قولهم: "إن الحكمة تابعة للحكم وثمرة له فعلة الشيء كيف تتأخر عن معلولها" يقال لهم: هذافي الوجود الخارجي لا في الذهن ولهذا قيل أول الفكر آخر العمل[1].

(١)الرازي/المحصول/٥/ص٢٩٢

المطلب الثالث: أدلة المفصلين بين الحكمة الظاهرة والحكمة الخفية.

استدل أهل التفصيل لمذهبهم بأدلة يمكن اندراجها من ضمن أدلة المجوزين والمانعين،فأدلة المجيزين حملوا على الحكمة المنضبطة،وأدلة المانعين حملوا على الحكمة غير المنضبطة[١].

الدليل الأول: فلأنا أجمعنا على أن الحكم إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم، بل ما اشتمل عليه من الحكمة الخفية، فإذا كانت الحكمة وهي المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى بالتعليل بها [٢].

واعتُرض على هذا الدليل: بأنه لايمكن انضباط الحكمة لكونها راجعة إلى الحاجة،وإلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة. لأنها تزيد وتنقص فهي مما لا تنضبط،وإن سلمنا إمكان ذلك فهو نادر[٣].

وأجاب الآمدي عن هذا الاعتراض بقوله: إن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصور لا فيما لم يكن كذلك [٤].

الدليل الثاني: إنما جوزنا التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة لمابينا في الدليل الأول،أما الحكمة الخفية المضطربة غير المنضبطة فإنا نمنع التعليل بها لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول:إن مثل هذه الحكمة تختلف باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال،ومن العسير معرفة مناط الحكم منها،والوقوف عليها إلا بعسر وحرج،وهما مرفوعان عن العباد بالنص الشارع.

---

[١] يحي بن عبد الله الكمالي/ص٣١٨

[٢] الآمدي/الإحكام/ج٣/ص٢٥٥

[٣] الآمدي /الإحكام /٣/ص ٢٥٦/ وبن مفلح الحنبلي/٣/ص١٢١٢

[٤] الآمدي/الإحكام/٣/ص٢٥٦

الاعتراض على هذا الدليل:أن البحث عن العلة الخفية وإن كان فيه نوع عسر وحرج إلا أنه أمر لابد منه،لأنكم حينما تعللون بالوصف الظاهر المنضبط تشترطون فيه اشتماله على تلك المصلحة ،فكانت تلك المصلحة علة للعلة فبحثها أمر لابد منه سواء علل الحكم بالوصف الظاهر أو بالحكمة الخفية.

الجواب عن هذا الاعتراض:هناك فرق بين البحث عن الحكمة الخفية عند تجردها عن الضابط،وعن البحث عنها مع وجودها الضابط،فالبحث عنها مجردة عن الضابط يتأتى معرفة خصوصيتها وكميتها حتى نأمن بين الأصل والفرع ،ومعلوم أن هذا غير ممكن إذا كانت الحكمة خفية مضطربة،أما البحث عنها حالة التعليل بالوصف الضابط فإننا نكتفي بمعرفة الضابط وأصل احتمال الحكمة لاغير.

الوجه الثاني:نمنع التعليل بالحكمة الخفية،لأن الإجماع قائم على صحة التعليل بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على احتمال الحكمة مثل تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ،لحكمة الزجر أوجبر الخلل،ولو كان التعليل بالحكمة الخفية صحيحاً ،لماكانت هناك حاجة للتعليل بضوابط هذه الحكم والنظر إليها،لحكمة الزجر أوجبر الخلل.

الاعتراض على هذا الدليل:

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه من المسلم لكم أن الإجماع قائم على صحة التعليل بالضابط المشتمل على الحكمة،لكن هذا ليس فيه مايدل على الامتناع عن التعليل بالحكمة الخفية ،وأما ماذهبتم إليه من أنه لا حاجة إلى الضوابط لو كان التعليل بالحكمة الخفية صحيحاً، فإنه غير مسلم ،لأن الاطلاع عليه أسهل من الاطلاع على الجكمة.

والجواب عن هذا الاعتراض :ويجاب عن هذا الاعتراض أنه إذا كان الاطلاع على الضابط أسهل من الاطلاع على الحكمة ،فإنه يلزم الامتناع عن التعليل بها، لأن التعليل بها حينئذٍ يلزم منه تأخير إثبات الحكم الشرعي،حتى يمكن الاطلاع على الحكمة مع إمكان إثباته بالضابط في زمن أقل وجهد أيسر ، وهذا ممتنع وغير مقبول .

الوجه الثالث: وقلنا بالامتناع عن التعليل بالحكمة الخفية،لأنه يفضي إلى العسر والحرج في حق المكلف ،لأنه سيكلف بالبحث عنها والاطلاع عليها ،والنصوص تنفي العسر عن المكلفين.

الاعتراض على هذا الدليل.

وقد يعترض على هذا الدليل:بأنه من المسلم أن البحث عن الحكمة الخفية فيه حرج شاق،لكنه لايزيد على البحث عنها عند التعليل بضابطها،بل ربما يكون التعرف عليها مع التعرف على ضابطها فيه مضاعفة للحرج بالتعرف على جهتين فيكون أشق من التعرف عليها وحدها وقد خالفتم النصوص التي تنفي الحرج عند التعليل بالضابط – ونحن معكم في هذا – فإن مخالفته عند التعليل بالحكمة وحدها أقل مشقة وحرجاً فيكون أولى.

الجواب عن هذا الاعتراض:لا نسلم لكم مساوات المشقة الموجودة في البحث عن الحكمة مع ضابطها ،بالمشقة الموجودة في البحث عن الحكمة المجردة عن الضابط فإن الأول:يكتفى به في معرفة أصل احتمالها ،وأما الثاني:فلا بد من معرفة كميتها وخصوصيتها باعتبارها هي التي ستجمع بين الأصل والفرع،فلا يؤمن التفاوت فيها بينهما إلا بمعرفة الحكمة بجميع جوانبها فهل التعرف عليها بجميع جوانبها وتفصيلاتها يساوي التعرف عليها على جهة الاحتمال[1].

---

[1] دكتور عبد الحكيم السعدي/مباحث العلة في القياس /١٢١

المطلب الرابع: الترجيح بين المذاهب الثلاثة:

بعد ذكر مذاهب الأصوليين وأدلتهم ونقاشهم في المسألة يتبين للباحث مايلي :

١-أن كثير من نقاشات المذاهب وأدلتهم مبني على المناظرات وافتراضات جدلية لا طائل تحتها.

٢-أن أغلب هذا الجدل ناشئ عن محاولة الأصوليين لضبط قواعد الأئمة في مسالك التعليل والتفريع عليها.

٣-أن المانعين من التعليل بالحكمة مطلقاً ذهبوا إلى هذا البعد، مخافة أن يفتح باب الهوى ومصالح الموهومة على مصراعيه.

٤-أن القائلين بالجواز مطلقاً، قالو ذلك طلباً لمرونة الشريعة ومسايرتها مع الأحداث والوقائع.

وبناء عليه يظهر للباحث والله أعلم بالصواب أن مذهب التفصيل هو الذي تسكن إليه النفس ويطئنّ به القلب وذلك لأمور:

الأمر الأول: أن هذا المذهب يجمع بين أدلة المذهبين حيث يحمل أدلة المجيزين على الحكمة الظاهرة المنضبطة،وأدلة المانعين على الحكمة الخفية المضطربة.

الأمر الثاني: أن هذا المذهب نأى نفسه بما خاف به المذهبين السابقين ذلك أن المجزين خافوا جمود الشريعة وأرادوا مرونتها،والمانعين خافوا فتح الباب التيسير أمام أصحاب المصالح وأرباب الرخص فجاء هذا المذهب فتوسط الأمر وخير الأمور أوسطها.

الأمر الثالث: أن خروج بعض الأمثلة الفرعية مثل التي أوردها القرافي عن مسألة التعليل بالحكمة لا ترجع على القاعدة بالنقض وذلك لأن جلّ قواعد الشرع لها مستثنيات تشذ عنها وقد ذكر نفسه استشكال شيخه العزّ بن عبد السلام لأثر علي

رضي الله عنه،:إذاسكر هذى وإذا هذى افترى :بأنه يقام الحد على من يقطع بأنه لم يقذف فهو اثبات الحكم حيث قطع.

نتفاء الحكمة والقاعدة كانت:(لااعتبار بالمظنة عند انتفاء المئنة) وكذلك وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين.

الأمر الرابع: أن القول بتعليل الأحكام الشرعية بالحكم والمصالح يتوافق مع فلسفة الإسلام في التشريع[1].

الأمر الخامس: أن القول بمنع التعليل بالحكمة يعتبر حجر عثرة باب الرقى للأمة الإسلامية والمنع من المعاملات المتجددة التي تلائم الزمن وتطوراته، ولا تعارض النصوص والأدلة الشرعية[2].

---

[1] الكمالي/التعليل بالحكمة/٣٢٧

[2] أنظر مصطفى شلبي/تعليل الأحكام/ص٣٨٣

المطلب الخامس:اعتبار الحكمة والمصلحة في المذاهب الأربعة.

من هنا يتم استعراض مواقف أئمة الأربعة وتعاملهم مع المصلحة والاعتماد عليها في تفريعاتهم الفقهية.ونأخذ نقولاً لكل من المذاهب أو الائمة لنقف مدى احتجاجهم لنظرية المصلحة.

أولا: **الإمام الشافعي**

هذا الإمام رغم انضباط منهجه في أصول الاستدلال وأنه نفسه حدد منهجية تعامله مع قضية الاستدلال وليس فيه مايدل اعتماده على المصلحة فأصحابه ينقلون عنه أنه يعتمد على المصلحة كأصل من أصول الاستدلال يقول الزنجاني عنه"

"ذهب الشافعي رض الله عنه إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع وان لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز"

ثم يذكر الفروع المبنية على هذه القاعدة عند إمام الشافعي وذلك في الصور التالية:

١-الفرق بين العمل الكثير والعمل اليسير في الصلاة. "

قال الشافعي رضي الله عنه" حد العمل الكثير ما إذا فعله المصلي اعتقده الناظر إليه متحللا عن الصلاة وخارجا عنها كما لو اشتغل بالخياطة والكتابة وغير ذلك والعمل القليل ما لا يعتقد الناظر مرتكبه خارجا عن الصلاة كتسوية ردائه ومسح شعره".

وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه وإنما استند إلى أصل كلي وهو أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة للخشوع والخضوع فما دام الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصليا وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليا

٢-قتل الجماعة بالواحد فأنه عدوان وحيف في ظاهره فإن الله قيد الجزاء بالمثل فقال تعالى: ﴿ وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦ ﴾

ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة

وذاك أن المماثلة لو روعيت ههنا لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة العدل المتوقع منه والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه[١]

فقلنا بوجوب القتل دفعا لأعظم الظلمين بأيسرهما

ثم يبين الزنجاني يعلل الزنجاني نوعية المصلحة التي استندها إمام الشافعي لهذا الحكم بقوله" وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع ولا دل عليها نص كتاب ولا سنة بل هي مستندة إلى كلي الشرع وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتل واستبقاء جنس الإنس [٢]

ثانياً:الإمام أبو حنيفة فمن البديهي لدى طلّاب العلم اعتماد مذهب أبي حنيفة على المصلحة كأصل من أصول الاستدلال إذ المشهور من أبي حنيفة موقفه من الاستحسان وأنه يعتبر من الأدلة المعتمدة عنده في الاستدلال والاستحسان كما هو عند الحنفية"ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس"[٣]

أو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ومعلو م أن القول بالاستحسان هو مبني على القول بالاستصلاح والمصلحة المرسلة

---

[١] الزنجاني/تخريج الفروع على الأصول/تحقيق/محمد أديب صالح/مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ/ص ٣٣٢

[٢] الزنجاني/تخريج الفروع على الأصول/ص٣٣٢

[٣] السرخسي/المبسوط في فقه الحنفي/دار المعرفة/بدون الطبعة /تاريخ النشر ١٤١٤هـ ١٩٩٣م/ج١٠/ص١٤٥

ومما يدل اعتماد أبي حنيفة على المصلحة تأويل أصحابه لحديث الوارد في نهي تلقي الركبان فإنهم فرقوا :بينما إذا كان التلقي يضر بأهل البلد ويلتبس السعر على الواردين فهذه الحالة لا يجوز، وإلا يجوز [1].

ثالثاً:أما إمام مالك رحمه الله فالذي اشتهر عنه القول بالمصلحة المرسلة وبنى مسائل فقهية كمسئلة التترس ودليله ماقال القرافي"أن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع[2].

رابعاً:أماالامام أحمد فرغم أن بعض أصحابه ينفون اعتماده على المصلحة ولكن يظهر اعتمادهم على المصلحة من خلال :

أ-أخذهم بالمصالح المرسلة وسد الذرائع بل يعتبر الشيخ بن بدران العمل بالمصالح المرسلة مذهب الحنابلة.

" واختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها على ما أسلفنا"[3]

ب-بروز شخصيات في المذهب تؤكد على ذلك وتدافع عنه مثل بن قيم الجوزي وشيخه ابن تيمية،ونجم الدين الطوفي الذي بالغ وشذّ عن الجمهور في تقديم المصلحة على القطعيات الشرعية.

---

[1] بن حجر/فتح الباري/٤/٣٧٤

[2] القرافي/الذخيرة/تحقيق/محمد حجي/دار الغرب الإسلامي/الطبعة الأولى ١٩٩٤/ج١/ص٢١٠

[3] المد خل إلى مذهب الإمام أحمد/عبد القادربن بدران/تحقيق/عبد المحسن التركي/مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثانية/١٤٠١هـ/ص٢٩٥ /وعبد المحسن التركي /أصول مذهب الإمام أحمد /مؤسسة الرسالة/ص٤٧٤ ودكتور مصطفى ديب البغى /أثر الأدلة المختلف فيها في لبفقه الإسلامي/دار الإمام البخاري دمشق/ص٤٥

المطلب السادس:ضوابط العمل بالمصلحة أوالحكمة.

اشترط العلماء للعمل بالمصلحة شروطا والضوابط من أهمها مايلي:

١-أن تكون المصلحة موافقة لمقصود الشارع،وعدم مخالفتها لمقاصدالشرع، وعبره الدكتور البوطي "اندراجها تحت مقاصد الشرع" وقد مرّ معنا قول الغزالي رحمه الله في ذلك حين قال"لكنّا بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة[١] .

وقال أبو الحسن الأبياري:"إنمانشترط اتباع المصلحة أن لاتناقض أمرا مفهوماً من الشريعة "[٢].

٢- أن لا تكون مجرد مصالح بحسب الأهواء والأراء.

قال الأبياري:"لا أحد يجوّز اتباع المصلح المجردة بل المصالح التي فهم من الشريعة ملاحظتها ،وقد قدمنا أنّ مقصد الشرع أن يحفظ على الخلق خمسة أمور :وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فحفظ هذه الأمور مصلحة وتفويتها مفسدة،

وقال أيضاً:لسنا نريد بالمصلحة في هذا المكان مجرد جلب المنفعة ودفع المضرة وإنما نريد بها المحافظة على رعاية مقصود الشرع[٣].

وقال الشاطبي رحمه الله"

٣-ميزان المصلحة بميزان النصوص الشرعية.

---

[١]الغزالي /المستصفى/١/ص١٧٤

[٢]أبو الحسن الأبياري/التحقيق والبيان في شرح البيان/تحقيق/علي عبد الرحمن بسام الجزاري/ داربيضاء /الطبعة الأولى/١٤٣٢هـ٢٠١١م/ج٤/ص١٤١

[٣]الأبياري/٤/ص١٣١ مصدر سايق

وذلك أن الشخص قد يتوهم مصلحة ماهو مفسدة في نظر الشرع قال تعالى :

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾ ([1])

قال الدكتور البوطي رحمه الله"الخالق أدرى حيث تكمن مصلحة عباده وحيث تكمن مضارهم،ومن هنا كانت المصلحة الحقيقية ماعرفت بهدي النصوص أو توابعها، ولاعبرة بمن قد يحسبها مفسدة،وكان كل ما خالفها مفسدة ،ولاعبرة بوهم من ظنها مصلحة" [(٢)].

٤-عدم معارضتها للقياس أو تفويتها لمصلحة أهم منها

لا يمكن أن تتعارض المصلحة مع القياس الصحيح وذلك لأمرين :

أ- أن القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة وفيه على ذلك العلة التي اعتبرها الشارع،ومراعاة مطلق المصلحة أعم من أن توجد فيها هذه الزيادة أولا كما هو واضح فكل قياس مراعات للمصلحة ،وليس كل مراعاة للمصلحة قياس[(٣)].

ب- أن علة القياس تدخل ضمن المصالح التي اعتبرها الشارع،وبالمقابل فإن المصلحة الأخرى تكون غالباً ضمن المصالح المرسلة التي وإن اعتبرناها من المصالح المعتبرة شرعا،لكن في ضمن عموم مقاصد الشريعة لا خصوص المسألة المنصوصة ،والأولى أقرب إلى القطع ،والثانية أقرب إلى القطع[(٤)].

([1])البقرة ٢١٦

[(٢)]البوطي/ضوابط المصلحة/ص٢١٥

[(٣)]البوطي/ضوابط المصلحة/ص٢١٦ مصدر سابق

[(٤)]الدكتور الكمالي/التعليل بالحكمة/

٥-أن تكون المصلحة غالبة في حكم الاعتياد

قال الإمام الشاطبي رحمه الله" فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة، فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه[١].

---

(١)الشاطبي/الموافقات/٢/ص٤٦

نتائج البحث وتوصياته:

هذه بعض النتائج التي توصل إليها الباحث خلال هذا البحث وهي تتلخص في النقاط التالية:

١-إتفاق علماء الاسلام من الصحابة إلى عهد التدوين الفقه على تعليل الأحكام

٢-أن الأغلب في نصوص الشريعة وأحكامه هو التفات إلى المعاني المقصودة من تشريع الحكم.

٣-أن جدل المثير حول تعليل الأحكام لمصالح الخلق هو جدل حادث بعد السلف ناشيء عن تعقيدات المتأخرين في منهجية التأليف والمناظرة .

٤-إن مسألة التعليل بالحكمة هي مسألة معقدة في القياس والعلة تحتاج إلى تحقيق واسع وكشف اللثام الدائر حول هذه المسألة.

٥- أن إشكالية مسألة التعليل بالحكمة وتضارب أقوال الأصوليين في نقل المذاهب وصعوبتها مشكلة تنبه لها فقهاؤنا السابقون حين قال بعضهم:(والمسألة محل نظر)وكذلك أشار بعض المحدَثين "وهذه المسألة من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث

٦-أن إنكار التعليل المنسوب إلى الأشاعرة إنما هو في معرض ردهم ونقاشهم مع المعتزلة في المباحث الكلامية مثل وحوب رعاية الأصلح ،أما في مجال الفقه والتفريع فإنهم في مقدمة القائلين بالتعليل الأحكام

وعليه فإنّ الباحث يوصي مايلي:

١-بذل الجهد في موضوع التعليل بالحكمة والتوسع في بحثه وإثرائه في المكتب الإسلامية

٢-توجيه جهود طلّاب الشريعة نحو مادة أصول الفقه وخاصة في القياس والعلل

٣-تقوية علم المقاصد ودراسته كفن مستقل في المؤسسات العلمية الاسلامية

٤-أن كثرة النوازل وتتابع الأحداث وتغير الأزمان تجبر علماء الشريعة أن يشمّروا عن ساعد الجد والاجتهاد لدراسة التراث الشرعي على نحو يتلائم حاجات المستفتين ووقائع السائلين مع رعاية قدسية الشريعة والسير على على مقاصدها الأسمى

٥- أن اختلاف أنظار العلماء حول مسألة التعليل بالحكمة باعتبارها علة تبنى عليها الأحكام بين مؤيد ومخالف مسألة فرعية لا تؤدي الى اختلاف التضاد عند التجرد عن التعصب والتحلي بالأنصاف

الفهارس

فهرس الآيات مرتبة حسب السور.

طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ	البقرة	١٢٩	٢٤
﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	البقرة	٢١٦	١١٨
﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى	البقرة	١٧٨	٨٧
﴿ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ	البقرة	١٧٩	٨٧
﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ	البقرة	٢٦٩	٢٥
﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ	النساء	١٠٥	٦٥
﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ	المائدة	٣٢	٦٥
﴿ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ	المائدة	٩٥	٧١
﴿ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ	الأنعام	١٥٦	٦٦
﴿ لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾	الأنفال	٦٨	١٨
﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ	النحل	٨٩	٦٦
﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا	النحل	١٢٦	١١٤
﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾	الأسرة	٢٣	١٨
﴿ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴾	الأنبياء	٢٣	٨٠
﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴾	الأنبياء	١٠٧	٥٩

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ﴾	النور	٤	٧١
﴿ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا	الروم	٣٠	٥٩
﴿ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا	الدخان	٣٨	٥٨
﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ	الذاريات	٥٦	٨٦
﴿ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ	النجم	٢٨	١٠٦
﴿ حِكۡمَةُۢ بَٰلِغَةٞۖ فَمَا تُغۡنِ ٱلنُّذُرُ ﴾	القمر	٥	٦٤
﴿ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ ﴾	الحشر	٧	٦٦
﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ	البينة	٥	٨٦

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	الصفحة
الطعام بالطعام مثلا	١٧
بعثت بالحنيفية	٥٧
إنما نهيتكم من أجل الدافة	٦٤
إنها ليست بنجس	٦٥
لعن الله اليهود	٦٩
لا يحلّ مال امرء مسلم	٨٩

فهرس الأعلام.

١. إبراهيم بن أحمد الإيجي

٢. إبراهيم بن موسي اللخمي أبو إسحاق الشاطبي

٣. ابن مفلح ابن مفرح شمس الدين الحنبلي

٤. أبو العباس أحمد شهاب الدين القرافي

٥. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني

٦. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

٧. أبو عمرو بن أويس القرني

٨. أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني

٩. أبوعمرو يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري

١٠. أحمد بن عبدالرحيم صفي الدين الهندي

١١. أحمد بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني

١٢. أحمد بن علي أبوبكر الجصاص الحنفي

١٣. أحمد بن علي بن محمد الحافظ

١٤. أيوب بن موسى الحسن أبو البقاء الكفوي

١٥. طرفة بن عبد عمرو بن عبد بن سفيان الشاعر

١٦. عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي

١٧. عبدالله بن أحمد أبو قدامة المقدسي

١٨. عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي

١٩. عبدالله بن عمر ناصر الدين البيضاوي

٢٠. عبدالملك بن عبدالله الجويني

٢١. عثمان بن عمر أبو عمر ابن الحاجب

٢٢. علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي

٢٣. علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري

٢٤. علي بن عبدالكافي السبكي

٢٥. علي بن محمد بن علي لشريف الجرجاني

٢٦. عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير اليربوعي الشاعر

٢٧. عمرو بن كلثوم بن مالك بن ربيعة الشاعر

٢٨. قتادة بن دعامة السدوسي

٢٩. محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوداني

٣٠. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

٣١. محمد بن أحمد أبو المكارم المرداوي الحنبلي

٣٢. محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي.

٣٣. محمد بن بهادر الزركشي

٣٤. محمد بن جرير بن كثير الطبري

٣٥. محمد بن عبدالدائم البرماوي

٣٦. محمد بن علي بن الحسين الحكيم الترمذي

٣٧. محمد بن عمر بن الحسن الرازي

٣٨. محمود بن محمد أبو المناقب الزنجاني

٣٩. مسعود بن عمر التفتازاني

٤٠. يحيى بن شرف بن مري النووي

فهرس المراجع والمصادر

- إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي.الموافقات. تحقيق.مشهورحسن آل سلمان .الناشر.داربن عفان. الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م
- ابن الأثير الأفريقي/لسان العرب/ دار صادر/ الطبعة الثالثة
- ابن السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر بن السمعاني قواطع الأدلة تحقيق . عبد الله بن حافظ بن الحكمي محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان/ الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م
- ابن النجار الحنبلي. شرح الكوكب المنير تحقيق:دكتور محمد الزحيلي .ودكتور نزير حماد الناشر.مكتبة العبيكان
- ابن أمير حاج الحنفي التقرير والتحبير دار الكتب العلمية/الطبعة الثانية/١٤٠٣هـ١٩٨٣م
- ابن تيمية /منهاج السنة النبوية. /شعيب الأرناووط/ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة١٤١٥هـ
- ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن تيمية / النبوات / عبد العزيز بن صالح الطويان أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م

- ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن تيمية /مجموعة الرسائل والمسائل تحقيق /سيد محمد رشيد رضا /لجنة التراث العربي
- ابن عبد البر ابو عمر بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي ت ٤٦٣ جامع بيان العلم وفضله/تحقيق/أبو الأشبال الزهيري/دار بن الجوزي/الطبعة الأولى.١٤١٤هـ١٩٩٤م
- ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز تحقيق وتعليق جماعة من المحققين . مطبوعات .وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية دولة قطر
- ابن فارس ابي الحسين احمد ابن زكريا الغزويني ت ٣٩٥معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون الناشر ،دار الفكر
- ابن فرحون اليعمري براهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.تحقيق/ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور/ دار التراث للطبع والنشر، القاهرة
- ابن قاضي شبهة أبوبكر بن أحمد بن محمد الأسدي الشبهي/طبقات الشافعية/تحقيق/د.الحافظ عبد الحليم خان/ عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى١٤٠٧هـ
- ابن قيم الجوزية .شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل والحكمة والتعليل.الناشر.دار المعرفة.بيروت. مصدر سابق
- ابن مفلح الحنبلي أصول الفقه تحقيق/فهد بن محمد السدحان مكتبة العتيكان/الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٠م

- أبو اسحاق الشاطبي الإعتصام سليم بن عيد الهلالي/دار بن عفان. السعودية.الطبعة الأولى ١٤١٢هـ١٩٩٢
- أبو الحسن الأبياري/التحقيق والبيان في شرح البيان/تحقيق/علي عبد الرحمن بسام الجزاري/ داربيضاء /الطبعة الأولى/١٤٣٢هـ٢٠١١م/
- أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية سنة الإصدار ١٤١١هـ١٩٩٠م
- أبو الحسن الأشعري/رسالة الى أهل الثغر/عبد الله شاكر محمد الجنيدي /عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة في المملكة الطبعة ١٤١٣هـ
- أبو الخطاب الكلوداني/التمهيد في أصول الفقه تحقيق مفيد أبو عمشة جامعة أم القرى مركز البحث العلمي
- أبو حامد الغزالي ت٥٠٥ .المستصفى من علم الأصول.تحقيق. الدكتور .حمزة زهير حافظ .جامعة الإسلامية بالمدينة عام النشر ١٤١٣هـ
- أبو عبد الله الشوشاوي/تحقيق/أحمد بن محمد السراح .وعبد الرحمن الجبرين مكتبة الرشد/الطبعة الأولى/١٤٢٥هـ٢٠٠٤م
- أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري الإحكام
- أبوالحسين ابن إسماعيل إبن سيدة المرسي المحكم والمحيط الأعظم /تحقيق/عبد الحميد الهنداوي /الناشر دار الكتب العلمية بيروت /الطبعة

الأولى .١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ الأزهري محمد ابن احمد ابن طلحة ابن نوح ابو منصور الأزهري الهروي ت٣٧٠ تهذيب اللغة .تحقيق محمد عوض مرعب الناشر دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى ٢٠٠١م

- أبو الوليد بن الرشد /بداية المجتهد ونهاية المقتصد /تحقيق /عبدالرزاق المهدي / دارالكتاب العربي – لبنان .
- أبي الحسين الماوردي النكت والعيون تحقيق .السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- أبي عبد الله القرطبي ت ٦٧١ الجامع لأحكام القرآن .تحقيق. دكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم . دار البيان العربي
- أحمد ابن محمد ابن علي الفيومي ابو العباس الحموي ت ٧٧٠ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الناشر. المكتبة العلمية
- أحمد الريسوني/نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي الدار العالمية للكتاب الإسلامي الطبعة الثانية ١٤١٢هـ١٩٩٢م
- أحمد بن عبدالله بن أحمدبن اسحاق بن مهران ابو نعيم الأصبهاني الإمامة والرد على الرافضة تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقيهي مكتبة العلوم والحكم/الطبعة الأولى١٤٠٧هـ١٩٨٧م
- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٧٧٣فتح البارئ شرح صحيح البخاري دار السلام/ دار المعرفة – بيروت، ١٣٧٩تحقيق محب الدين الخطيب تعليق العلامة: عبد العزيز بن عبد الله باز

- أحمد بن محمد بن عبد الغني الحنبلي.المسودة لآل تيمية .المكتبة العصرية
  تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي الطبقات السنية في تراجم الحنفية
- أستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي تعليل الأحكام الناشر دار النهضة العربية الطبعة الثانية١٤٠١هـ ١٩٨١م
- أستاذ محمد زكريا البرديسي/أصول الفقه/دار الثقافة القاهرة
- آل تيمية المسودةفي أصول الفقه الجمع أحمد بن عبد الغني العلاني الحراني /المكتبة العصرية /الطبعة الأولى/١٤٢٨هـ ٢٠٠٨م
- الإمام أحمد بن حنبل مسند إمام أحمد تحقيق شعيب الأرناووط وآخرون الناشر مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى ١٤٢١هـ٢٠٠١م
- الإمام الشافعي الرسالة تحقيق أحمد شاكر مكتبة الحلبي بمصر الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ١٩٤٠م
- الأنصاري زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى السنبكي/ الحدود الأنيقة تحقيق/د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر الطبعة الأولى ١٤١١هـ
- الإيجي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي شرح مختصر منتهى الأصولي/دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ٢٠٠٤م

- البابرتي.محمد بن محمود ابن محمد البابرتي الحنفي الردود والنقود.تحقيق. الدكتور ترحيب ابن ربيعان الدوسري .مكتبة الرشد.
- الباجي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي ت ٤٧٤.الإشارة في أصول الفقه .تحقيق.عادل أحمد عبد الموجود.وعلي محمدعوض
- الباقلاني/تمهيد الأوئل وتليخص الدلائل تحقيق عماد الدين أحمد حيدر مؤسسة الكتب الثقافية – لبنان لطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م
- بد الدين الزركشي تشنيف المسامع تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله الله ربيع/مكتبة قرطبة الطبعة الأولى
- البصري محمد ابن علي الطيب ابو الحسين البصري المعتزلي .المعتمد في أصول الفقه تحقيق.خليل الميس . دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م
- البغدادي بو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد/ تحقيق/ الدكتور بشار عواد معروف/ دار الغرب /الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م
- البغدادي.احمد بن علي بن برهان البغدادي.الوصول الى الأصول/تحقيق.دكتور.عبد الحميد علي أبو زنيد.مكتبة المعارف /الطبعة الأولى١٤٠٤هـ١٩٨٤

- تقي الدين أبو العبا س بن تيمية الحراني.مجموع الفتاوى تحقيق. عبدالرحمن بن القاسم النجدي الناشر. مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام النشر ١٤١٦هـ.١٩٩٥م
- الجرجاني علي ابن محمد ابن علي الجرجاني، التعريفات تحقيق عادل انور خضر دار الكتب العلمية الطبعة الأولى
- الجصاص أحمد بن علي الرازي أبوبكر الجصاص ت٣٧٠ الفصول في الأصول تحقيق،عاجل جاسم النشمي الناشر.وزاة الأوقاف والشؤن الإسلامية دولة قطر. الطبعة الثانية.١٤١٤هـ١٩٩٤م
- الجعفري. محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الفاسيّ . الفكر السامي في تاريخ تشريع الإسلامي.دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١٤١٦هـ١٩٩٦م
- جلال الدين السيوطي . الدرر المنثور في التفسير المأثور دار الكتب العلمية
- جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي/ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك/محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا /دار الكتب العلمية الطبعة الأولى١٤١٢هـ١٩٩٢م
- جمال الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي/ألفية بن مالك/بالناشر دار التعاون
- جمال الدين الإسنوي نهاية السول دار عالم الكتب

- جمعان بن محمد الشهري مبدأ السببية عند الأشاعرة ص ٢٢٨
- الجوزية شمس الدين بن قيم الجوزية مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة/الناشر دار الكتب العلمية بيروت
- الجوهري.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .تحقيق.الدكتور أميل بديع يعقوب الدكتور محمد نبيل طريفي،دار الكتب العلمية
- الجويني. البرهان في أصول الفقه.تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة/دار الكتب العلمية الطبعة الأولى١٤١٨هـ١٩٩٨م
- الحافظ صلاح الدين العلائي/المجموع المذهب في قواعد المذهب تحقيق/ حسن أحمد حسن الفكي/الجامعة الإسلامية في المدينة /سنة النشر ١٤١٤هـ
- الحافظ محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني/ العواصم والقواصم/ بن الوزير تحقيق/شعيب الأرناووط/ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة١٤١٥هـ١٩٩٠م
- حسن بن محمد العطار الشافعي حاشية العطار على شرح الجلال المحلي الناشر دار الكتب العلمية
- الحكمي علي بن عباس الحكمي حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة
- الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي معجم الأدباء/تحقيق إحسان عباس دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

- خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي/ الأعلام / دار العلم للملايين/الطبعة الخامسة عشر٢٠٠٢م
- الدبوسي عبد الله بن عمر البخاري أبو زيد الدبوسي تقويم الأدلة تحقيق :خليل محي الدين الميس دار الكتب العلمية لطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م
- الدكتور البوطي/ضوابط المصلحة/مؤسسة الرسالة
- الدكتور عبد الحكيم بن عبد الرحمن السعدي مباحث العلة في القياس عند الأصوليين
- الدكتور عياض السلمي .اصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله : دار التدمرية
- الدكتور محمد بن مسعود اليوبي/مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية/دار بن الجوزي/الطبعة الرابعة
- دكتور مصطفى ديب البغى أثر الأدلة المختلف فيها في لبفقه الإسلامي/دار الإمام البخاري دمشق
- دكتور نصر رائد نصري جميل ابومؤنس التعليل بالحكمة واثره في قواعد الفقه واصوله رسالة ماجستير الجامعة الأردنية الناشر معهد العالمي للفكر الإسلامي في امريكا
- الذهبي/شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي /مؤسسة الرسالة/الطبعة الحادية العشرة ١٤٢٢هـ٢٠٠١م

- الرازي محمد بن عمر مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير دار إحياء التراث العربي الطبعة الثالثة
- الرازي محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي ت٦٠٦ المحصول تحقيق/دكتور طه جابرالعلواني/مؤسسة الرسالة/
- رائد سبتي يوسف سليمان التعليل بالحكمة. رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية
- ربيع المدخلي الحكمة والتعليل في أفعال اللة/الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ١٩٨٨م
- الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي.البحر المحيط تحقيق :دكتور عمر سليمان الأشقر الناشر وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية
- الزنجاني محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني تخريج الفروع على الأصول تحقيق محمد أديب صالح/مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ
- السبكي تاج الدين السبكي رفع الحاجب عن مختصر بن احاجب علي محمد معوض وعادل عبد الموجود/دار عالم الكتب
- السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى تحقيق/ محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو/دار هجر للطباعة/

- السبكي تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي /الإبهاج في شرح المنهاج دار الكتب العلمية –بيروت عام النشر: ١٤١٦هـ
- السبكي جمع الجوامع/ تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم/دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- السبكي.تقي الدين أبو الحسين علي بن عبد الكافي بن علي بن السبكي الشافعي ت ٧٥٦ الإبهاج في شرح المنهاج الناشر دار الكتب العلمية بيروت عام النشر: ١٤١٦هـ – ١٩٩٥ م
- السبكي/الإبهاج في شرح المنهاج/تحقيق/دكتور شعبان محمد إسماعيل/مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى١٤٠١هـ ١٩٨١م
- السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ت٩٠٢هـ . الضوء اللامع لأهل قرن التاسع/دار مكتبة الحياة بيروت
- السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر.تحقيق/ إبراهيم باجس عبد المجيد/ دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ – ١٩٩٩ م
- السرخسي محمد بن احمد بن أبي سهل ت٤٨٢.أصول السرخسي.تحقيق.أبو الوفاء الأفغاني. الناشر.دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى ١٤١٤هـ١٩٩٣م

- السرخسي/المبسوط في فقه الحنفي/دار المعرفة/بدون الطبعة /تاريخ النشر ١٤١٤هـ ١٩٩٣م
- سيف الدين الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام تحقيق عبد الرزاق العفيفي دار الصميعي
- شمس الدين أحمد بن كمال باشا وتغيير التنقيح في الأصول /استنبول/١٣٠٨
- شمس الدين الجزري معراج المنهاج تحقيق شعبان محمد اسماعيل الطبعة الأولى/١٤١٣هـ ١٩٩٣م
- شمس الدين الجزري معراج المنهاج شرح منهاج البيضاوي/ تحقيق شعبان محمد مطبعة الحسين الإسلامية الطبعة الأولى ١٤١٣هـ١٩٩٣م
- شمس الدين السفاريني الحنبلي لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية/مؤسسة الخافقين/الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ١٩٨٢
- شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية إعلام الموقعين .تحقيق.محمدعبد السلام إبراهيم دارالكتب العلمية طبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م
- شهاب الدين أبي العباس أحمدبن إدريس ألمصري المالكي ت٦٨٤ الفروق/ تحقيق عمر حسن القيام .مؤسسة الرسالة.الطبعة الثانية.

- شهاب الدين القرافي المالكي .نفائس الأصول . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأولى
- شيخ الإسلام بن تيمية جامع المسائل تحقيق محمد عزيز شمس دار عالم الفوائد/ الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ
- الصادق بن عبد الرحمن الغرياني الحكم الشرعي بين النقل والعقل دار بن حزم
- صدر الشريعة/التوضيح في حلّ غوامض التنقيح مع شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني/الناشر/مكتبة صبيح بمصر
- الطبري ابن جرير الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري .جامع البيان عن تأويل آي القرآن تحقيق/ حمد محمد شاكر. الناشر دار الفكر/ مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
- الطحاوي أبو جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار تحقيق محمد زهري ومحمد سيد جاد الحق/دار عالم الكتب /الطبعة الأولى/١٤١٤هـ ١٩٩٤م
- الطوفي رعاية المصلحة. تحقيق :الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح /دار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى ١٤١٣هـ١٩٩٣م

- الطوفي. سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعد الصفيّ نجم الدين الطوفيّ شرح مختصر الروضة/تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي/مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى١٤٠٧هـ ١٩٨٧م
- عبد القادر بن بدران الحنبلي المد خل إلى مذهب الإمام أحمد/ تحقيق عبد المحسن التركي/مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ١٤٠١هـ
- عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد الجواهر المضية في طبقات الحنفية/الناشر مير محمد كتب خانه – كراتشي
- عبد الكريم بن محمد منصور أبو سعد السمعاني/الأنساب تحقيق/عبد الرحمن بن يحيى المعلمي /مجلس دار المعارف العثمانية/حيدر آباد الطبعة ١٣٨٢هـ١٩٦٢م
- عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشهري جامعة أم القرى لحكمة والتعليل في أفعال الله عند أهل السنة والجماعة رسالة ماجستيير سنة النشر١٤٢٣هـ
- عبد المحسن التركي أصول مذهب الإمام أحمد /مؤسسة الرسالة/ص٤٧٤
- عبدالله يحي الكمالي التعليل بالحكمة واثره في الفقه الإسلامي دار غراس
- العز بن عبد السلام .قواعد الأحكام في مصالح الأنام تحقيق. طه عبد الرؤف سعد .الناشر .مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة

- عضد الدين الإيجي شرح العضد على مختصر بن الحاجب تحقيق فادي نصيف وطارق يحيى/دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م
- علاء الدين المرداوي التحبير شرح التحرير مجموعة من المحقيقن مكتبة الرشد الطبعة الأولى/١٤٢١هـ٢٠٠٠م
- عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي/ معجم المؤلفين/ دار إحياء التراث العربي بيروت
- الغزالي أبو حامد الغزالي المنخول من تعليقات الأصول تحقيق محمد حسين هيتو دارالفكر
- فخر الدين الرازي المعالم في أصول الفقه/تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض/ دار عالم المعرفة/سنة النشر ١٤١٤هـ ١٩٩٤م
- في أصول الأحكام تحقيق أحمد محمد شاكر دار الأوقاف الجديدة بيروت
- الفيروز آبادي مجد الدين محمد ابن يعقوب ت٨١٧ القاموس المحيط تحيق.مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف :محمد نعيم العرقوسي الناشر . مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة ١٤٢٦ هـ ٢٠٠٥م
- القرافي أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي الذخيرة تحقيق محمد حجي دار الغرب الإسلامي/الطبعة الأولى ١٩٩٤

- الكفوي أيوب بن موسى الحسيني القريمي أبو البقاء الكفي / الكليات والفروق اللغوية/ .تحقيق: عدنان درويش.ومحمد المصري.
- كمال الدين بن إمام الكاملية تيسير الوصول الى منهاج الأصول تحقيق دكتور عبد الفتاح الدخميسي الناشر دار الفاروق الحديثة الطبعة الأولى ١٤٢هـ ٢٠٠٢م
- مجد الدين أبو السعادات بن الأثير الجزري،النهاية في غريب الحديث والأثر ،تحقيق،أبو فضل عاشور ،دار إحياء التراث العربي،
- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى/البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة/ دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع/ الطبعة: الأولى ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م
- مجموعة الرسائل والمسائل.بتحقيق رشيد رضا
- محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الناشر دار الفكر بيروت لبنان
- محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور .التحرير والتنوير. الناشر .الدار التونسية للنشر تونس سنة النشر ١٩٨٤م
- محمد أمين بادشاه الحنفي تيسير التحرير دار الفكر بيروت
- محمد بن حسن البدخشي مناهج العقول ومعه شرح الإسنوي/مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر

- محمد بن سعد بن منيع الهاشمي الطبقات الكبرى تحقيق/محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م
- محمد بن عمر الرازي مناظرات الرازي فيما وراء النهر الطبعة الأولى١٣٥٥هـ١٩٣٧م
- محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف/ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية/علق عليه: عبد المجيد خيالي دار الكتب العلمية، لبنان لطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
- محمد طاهر حكيم . رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة الناشر.الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد ١١٦ سنة ١٤٢٢هـ٢٠٠٢م
- محمد عبده رسالة التوحيد بدون طبعة وبدون دار
- محمد علي الشوكاني إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول تحقيق ابو حفص سامي بن العزبي الأثري الناشر دار الفضيلة الطبعة الأولى ١٤٢١هـ٢٠٠٠م
- المرزباني الإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني معجم الشعراء /بتصحيح تعليق/الأستاذ الدكتور ف.كرنكو/دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين صحيح مسلم تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر إحياء التراث العربي

- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين صحيح مسلم تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر إحياء التراث العربي
- المناوي عبد الرؤف زين الدين محمد ابن تاج العارقين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري ت١٠٣١ التوقيف على مهمات التعاريف .الناشر : عالم الكتب الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م
- موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي روضة الناظر وجنة المناظر تحقيق .الدكتور عبد الكريم بن علي النملة الطبعة الثامنة الناشر.مكتبةالرشد
- النووي شرح صحيح مسلم الناشر :دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية:
- الهندي صفي الدين الهندي الأرموي الهندي/نهاية الوصول في دراية الأصول/تحقيق/دكتور صالح بن سليمان اليوسف ودكتور سعد بن سالم السويحِ

فهرس الموضوعات .

الموضوع **الصفحة**

الإهداء ..... ج

شكر وتقدير ..... د

المقدمة..... ٥

سبب اختيار الموضوع: ٦

أهمية البحث: ٦

أهداف البحث..... ٦

أسئلة البحث:..... ٧

منهج البحث..... ٧

صعوباب البحث ٨

دراسات سابقة ٨

أدوات البحث ١٠

حدود البحث..... ١٠

هيكل البحث: ١٠

الفصل الأول :مفهوم التعليل بالحكمة. ١٤

المبحث الأول: حقيقة التعليل..... ١٥

المطلب الأول: تعريف التعليل لغة. ١٦
المطلب الثاني: تعريف التعليل اصطلاحا. ١٧
المبحث الثاني: ماهية الحكمة. ١٩
ويتضمن خمسة مطالب: ١٩
المطلب الأول: تعريف الحكمة لغة. ٢٠
المطلب الثاني: تعريف الحكمة اصطلاحا. ٢٢
المطلب الثالث : إطلاقات الحكمة في القرآن والسنة. ٢٤
المطلب الرابع: اصطلاح الأصوليين في مفهوم الحكمة. ٢٩
المطلب الخامس. تعريف التعليل بالحكمة باعتباره مركبا إضافيا. ٣٢
المبحث الثالث : الحكمة وعلاقتها بمصطلحات أصولية أخرى. ٣٤
المطلب الأول:علاقة الحكمة بالعلة:وفيه مسائل: ٣٥
المسألة الأولى: اتجاهات الأصوليين في تعريف العلة: ٣٥
المسألة الثانية:بيان نوع الخلاف وسببه: ٣٨
المسألة الثالثة:الفرق بين العلة والحكمة: ٣٩
المطلب الثاني:علاقة الحكمة بالسبب وفيه مسألتين: ٤٣
المسألة الأولى: تعريف السبب لغة واصطلاحاً: ٤٣

المسألة الثانية: الفرق بين الحكمة والسبب: ٤٤
المطلب الثالث :علاقة الحكمة بالمصلحة. ٤٥
الفصل الثاني: هل الأصل في الشريعة التعليل أم التعبد؟ ٤٧
المبحث الأول:بيان أن الأحكام معللّة بالمصالح:..... ٤٨
المطلب ألأول: أقسام الأحكام من حيث إدراك العلة فيها أوعدم إدراكها.. ..... ٤٩
المسألة الأولى:معنى التعبد في اصطلاح الأصوليين: ٤٩
المسألة الثانية:هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟..... ٥١
المطلب الثاني:هل النصوص شاملة لأحكام الحوادث وتغني عن القياس. ٥٤
المطلب الثالث:بيان أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح مطلقاً(معللّة أم
تعبدية). ٥٨
المبحث الثاني:وقوع التعليل في مصادر الشريعة: ٦٢
المطلب الأول:وقوع التعليل في القرآن الكريم. ٦٣
المطلب الثاني:وقوع التعليل في الحديث الشريف: ٦٨
المطلب الثالث:وقوع التعليل في إجماع الأمة: ٧١
المطلب الرابع:التعليل في آثار الصحابة والتابعين: ٧٣
المبحث الثالث:نظرية التعليل بين المتكلمين والأصوليين: ٧٦

..... ٧٦
المطلب الأول:تعليل أفعال الله بالحكم والغايات ومدى تأثيرها. ٧٧
المسألة الأولى:تحديد مفهوم تعليل أفعال الله وأحكامه. ٧٧
المطلب الثاني: أنواع الحكم في أفعال الله وأنواع الحكم الحاصلة للشرائعة..... ٨٢
المطلب الثالث: اضطراب الأشاعرة في مسألة التعليل بالحكمة وبيان سبب
الاضطراب. ٨٥
الفصل الثالث :اتجاهات الأصوليين في نظرية التعليل بالحكمة..... ٨٩
المبحث الأول:مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة. ٩٠
المطلب الأول:تحرير محل النزاع. ٩١
المطلب الثاني: المراد بخفاء الحكمة واضطرابها. ٩٦
المطلب الثالث:مذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة. ٩٨
المبحث الثاني: أدلة الأصوليين في التعليل بالحكمة. ١٠٠
المطلب الأول: أدلة القائلين في جواز التعليل بالحكمة مطلقا: ١٠١
المطلب الثاني: أدلة المانعين من التعليل بالحكمة مطلقا: ١٠٥
المطلب الثالث: أدلة المفصلين بين الحكمة الظاهرة والحكمة الخفية. ١٠٩
المطلب الرابع: الترجيح بين المذاهب الثلاثة: ١١٢

المطلب الخامس:اعتبار الحكمة والمصلحة في المذاهب الأربعة. ١١٤

المطلب السادس:ضوابط العمل بالمصلحة أوالحكمة.....١١٧

نتائج البحث وتوصياته: ١٢٠

فهرس الآيات مرتبة حسب السور. ١٢٢

فهرس المراجع والمصادر ١٢٨